ПАО СК «Росгосстрах»

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНЫ

Приказом от 28.10.2026 № 23-08/633

ПРАВИЛА

ДОБРОВОЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И СПЕЦТЕХНИКИ (ТИПОВЫЕ (ЕДИНЫЕ)) № 171

(утверждены Приказом ОАО «Росгосстрах» от 26.08.2008 № 89, с изменениями, утвержденными Приказом ОАО «Росгосстрах» от 30.07.2009 № 81, с изменениями, утвержденными Приказом ОАО «Росгосстрах» от 11.02.2010 № 12, с изменениями, утвержденными Приказом ОАО «Росгосстрах» от 20.04.2012 № 19, с изменениями, утвержденными Приказом ОАО «Росгосстрах» от 01.02.2013 № 1, с изменениями, утвержденными Приказом ОАО «Росгосстрах» от 21.01.2014 № 14, с изменениями, утвержденными Приказом ОАО «Росгосстрах» от 25.09.2014 № 105, с изменениями, утвержденными Приказом ПАО СК «Росгосстрах» от 26.04.2016 № 252, с изменениями, утвержденными Приказом ПАО СК «Росгосстрах» от 17.08.2018 № 496, с изменениями, утвержденными Приказом ПАО СК «Росгосстрах» от 16.09.2019 № 846, с изменениями, утвержденными Приказом ПАО СК «Росгосстрах» от 18.12.2019 № 1163, с изменениями, утвержденными Приказом ПАО СК «Росгосстрах» от 07.02.2020 № П-91, с изменениями, утвержденными Приказом ПАО СК «Росгосстрах» от 21.12.2020 № П-1027, с изменениями, утвержденными Приказом ПАО СК «Росгосстрах» от 18.02.2022 № 23-08/36, с изменениями, утвержденными Приказом ПАО СК «Росгосстрах» от 14.03.2022 № 23-08/93, с изменениями, утвержденными Приказом ПАО СК «Росгосстрах» от 11.04.2022 № 23-08-/184, с изменениями, утвержденными Приказом ПАО СК «Росгосстрах» от 02.08.2022 № 23-08/577, с изменениями, утвержденными Приказом ПАО СК «Росгосстрах» от 31.03.2023 № 23-08/300, с изменениями, утвержденными Приказом ПАО СК «Росгосстрах» от 03.11.2023 № 23-08/1079, с изменениями, утвержденными Приказом ПАО СК «Росгосстрах» от 13.03.2024 № 23-08/174, с изменениями, утвержденными Приказом ПАО СК «Росгосстрах» от 04.09.2024 № 23-08/718, с изменениями, утвержденными Приказом ПАО СК «Росгосстрах» от 11.10.2024 № 23-08/825, с изменениями, утвержденными Приказом ПАО СК «Росгосстрах» от 07.08.2025 № 23-08/526, с изменениями, утвержденными Приказом ПАО СК «Росгосстрах» от 24.02.2026 № 23-08/73; с изменениями, утвержденными Приказом ПАО СК «Росгосстрах» от 28.10.2026 № 23-08/633)

Москва,
2026

Оглавление

§1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ..... 3
§2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛАХ..... 3
§3. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ В СИЛУ 10
§4. СТРАХОВАЯ СУММА.....15
§5. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ, СТРАХОВОЙ ТАРИФ. 17
§6. ПРЕКРАЩЕНИЕ (РАСТОРЖЕНИЕ) ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ, ВОЗВРАТ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ. 18
§7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.....21
§8. ПЕРЕХОД К СТРАХОВЩИКУ ПРАВА ТРЕБОВАНИЯ СТРАХОВАТЕЛЯ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА (СУБРОГАЦИЯ). 25
§9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ.....25

Приложения в виде отдельных файлов:

Приложение № 1. АВТОКАСКО
Приложение № 2. СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ
Приложение № 3. СТРАХОВАНИЕ ВОДИТЕЛЯ И ПАССАЖИРОВ
Приложение № 4. СТРАХОВАНИЕ НЕПРЕДВИДЕННЫХ РАСХОДОВ (УБЫТКОВ) – РИСК «GAP»
Приложение № 5. СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ (ТИТУЛА СОБСТВЕННОСТИ)
Приложение № 6. СТРАХОВАНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ОТ ПОЛОМОК
Приложение № 7. УЩЕРБ ПЛЮС
Приложение № 8. ШИНЫ И ДИСКИ
Приложение № 9. ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫПЛАТЕ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
Приложение № 10. ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТ ОТКАЗЕ ОТ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ (ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ)
Приложение № 11. ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫПЛАТЕ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
Приложение № 12. СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ
Приложение № 13. ПОЛИС ДОБРОВОЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И СПЕЦТЕХНИКИ
Приложение № 14. ДОГОВОР ДОБРОВОЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Приложение № 15. ПОЛИС ДОБРОВОЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Приложение № 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ К ДОГОВОРУ СТРАХОВАНИЯ (ПОЛИСУ/ПОЛИСУ-ОФЕРТЕ).

§1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила страхования (далее – «Правила», «Правила страхования») составлены в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами федерального органа исполнительной власти по надзору за страховой деятельностью и регулируют отношения, возникающие между ПАО СК «Росгосстрах» и Страхователем по договорам страхования транспортных средств (далее – ТС) и дополнительного оборудования (далее – ДО), установленного на ТС.
1.2. Страховщик на основании настоящих Правил и действующего законодательства РФ заключает со Страхователем договоры страхования ТС и ДО.
1.3. Условия, содержащиеся в настоящих Правилах страхования и не включенные в текст Договора страхования, обязательны для Страхователя (Застрахованного, Выгодоприобретателя), если в договоре страхования прямо указывается на применение таких Правил и сами Правила изложены в одном документе с договором страхования или приложены к нему.
1.4. На основании и в соответствии с Правилами могут быть разработаны дополнительные условия страхования, отражённые в Программах страхования или Особых условиях. При заключении Договора Стороны могут договориться об изменении или исключении отдельных положений настоящих Правил или о дополнении настоящих Правил (согласно п. 3 ст. 943 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее также – ГК РФ). В случае расхождения между положениями Правил и положениями Договора страхования приоритет имеют положения Договора.

§2. Определения, используемые в настоящих Правилах

2.1. **Страховщик** – **ПАО СК «Росгосстрах»**, имеющее лицензии на осуществление данного вида страхования.
2.2. **Страхователь** – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или дееспособное физическое лицо, заключившее со Страховщиком Договор страхования.
2.3. **Выгодоприобретатель** – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или дееспособное физическое лицо, имеющее основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес в сохранении застрахованного ТС, в пользу которого заключен договор страхования.
2.4. **Водитель ТС** — дееспособное физическое лицо, указанное в договоре страхования в качестве лица, допущенного к управлению застрахованным ТС, управляющее им на законных основаниях и имеющее водительское удостоверение, действующее на территории РФ/страхования или иной предусмотренный действующим законодательством Российской Федерации документ на право управления ТС соответствующей категории.
В случае если Страхователь не указан в договоре страхования в числе водителей, допущенных к управлению застрахованным ТС или не соответствует критериям их определения, то Страхователь не является лицом, допущенным к управлению ТС для договоров, предусматривающих допуск к управлению ТС ограниченного числа Водителей.
2.5. **Владелец ТС** - собственник ТС, а также лицо, владеющее ТС на праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления либо на ином законном основании (право аренды, доверенность на право управления ТС, распоряжение соответствующего органа о передаче этому лицу ТС и тому подобное).
Не является Владельцем ТС лицо, управляющее ТС в силу исполнения своих служебных или трудовых обязанностей, в том числе на основании трудового или гражданско-правового договора с Владельцем ТС.
2.6. **Возраст лица, допущенного к управлению ТС** – условие страхования, при котором лицом, допущенным к управлению, признается любое лицо, имеющее право в установленном законодательством РФ порядке управлять ТС соответствующей категории, достигшее указанного в договоре страхования минимального возраста на дату наступления события, обладающего признаками страхового случая и имеющее указанный в договоре страхования минимальный стаж вождения по соответствующей категории ТС.
2.7. **Стаж вождения лица, допущенного к управлению ТС** – полное количество лет, прошедших с даты выдачи водительского удостоверения на право управления ТС, категории, соответствующей категории ТС, указанного в договоре страхования, до даты наступления события, обладающего признаками страхового случая.

2.8. **Транспортное средство (ТС)** – легковые и грузовые автомобили, автобусы, прочие самоходные машины; прицепы и полуприцепы; мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски, мопеды; тракторы и другая специализированная и сельскохозяйственная техника; иные ТС, подлежащие государственной регистрации, и прямо указанные в Договоре страхования (Полисе):

2.8.1. **Легковое ТС** – к легковым ТС относятся следующие ТС, не имеющие конструктивно обособленного отсека/кузова/платформы, предназначенных для перевозки грузов (при этом багажное отделение типов кузовов: седан, хетчбэк, универсал, купе, кабриолет, не относится к определению конструктивно обособленного отсека, предназначенного для перевозки груза):

2.8.1.1. ТС, предназначенное для перевозки пассажиров и багажа, разрешенная максимальная масса которого не превышает 3 500 килограммов и число сидячих мест которого, помимо сиденья водителя, не превышает 8 (восьми), для управления которым необходимо иметь водительское удостоверение категории «B».

2.8.1.2. ТС, предназначенное для перевозки пассажиров и багажа, разрешенная максимальная масса которого не превышает 3 500 килограммов, имеющие более 8 (восьми) сидячих мест, помимо сиденья водителя, для управления которым необходимо иметь водительское удостоверение категории «D».

2.8.2. **Микроавтобус** - ТС, предназначенное для перевозки пассажиров и имеющие более 8 (восьми), но не более 16 (шестнадцати) сидячих мест, помимо места водителя, для управления которым необходимо иметь водительское удостоверение категории «D».

2.8.3. **Автобус** - ТС, предназначенное для перевозки пассажиров, имеющие более 16 (шестнадцати) сидячих мест, помимо места водителя, для управления которым необходимо иметь водительское удостоверение категории «D».

2.8.4. **Минигрузовик** - ТС, предназначенное для перевозки грузов, разрешенная максимальная масса которого превышает 3 500 килограммов, но не превышает 7500 килограммов, для управления которым необходимо иметь водительское удостоверение категории «C».

2.8.5. **Грузовое ТС (грузовик)** - ТС, предназначенное для перевозки грузов, разрешенная максимальная масса которого более 7500 килограммов, для управления которым необходимо иметь водительское удостоверение категории «C».

2.8.6. **Специализированное транспортное средство на шасси грузового ТС** - пожарные машины, дорожно-уборочная техника, машины скорой медицинской помощи, лесовозы, машины для содержания дорог, снегоуборочная техника, машины – вахты, машины – лаборатории, другая самоходная техника, используемая коммунальными службами и службами по предотвращению чрезвычайных ситуаций.

2.8.7. **Седельный тягач** - большегрузный грузовой автомобиль, предназначенный для работы с полуприцепами, присоединяемыми к машине с помощью специального сцепного устройства - седла.

2.8.8. **Прицепы или полуприцепы (в т.ч. прицепы - роспуски)** - безмоторное колёсное ТС, буксируемое тягачом (легковым или грузовым автомобилем, трактором и т.д).

2.8.9. **Спецтехника** – самоходные машины, подлежащие регистрации в органах Гостехнадзора, а именно - тракторы, самоходные дорожно-строительные машины и другие наземные безрельсовые механические транспортные средства с независимым приводом, имеющие двигатель внутреннего сгорания объемом свыше 50 куб. сантиметров или электродвигатель максимальной мощностью более 4 кВт (за исключением предназначенных для движения по автомобильным дорогам общего пользования автомототранспортных средств, имеющих максимальную конструктивную скорость более 50 км/час; специализированные или специальные транспортные средства, подлежащие регистрации в органах ГАИ, и в основном, предназначенные для перевозки/перемещения грузов и пассажиров и выполнения специальных работ):

В рамках настоящих Правил «Спецтехника» по способу эксплуатации может подразделяться на:

- Оборудование для земляных работ: экскаваторы, скреперы, траншеекопатели, драглайны, перегружатели, бульдозеры, самосвалы, грейдеры, иное оборудование для земляных работ;
- Дорожно-строительную технику: дорожные катки, бетоноукладчики, разметочные машины, другая самоходная техника для строительства дорог;
- Грузоподъемное оборудование, сваебойные и буровые машины: автомобильные краны, мобильные краны, краны-трубоукладчики, погрузчики, автовышки, машины для бурения,

сваебойные машины, машины для извлечения свай, другие типы кранов и грузо-подъемного оборудования;

– Сельскохозяйственную технику: комбайны, молотилки, тракторы, сеялки, другая самоходная сельскохозяйственная техника;

– Лесозаготовительную технику: форвардеры, харвестеры, иная самоходная лесозаготовительная техника;

2.8.10. **Пикап**:

2.8.10.1. **Легковой пикап** – ТС, предназначенное для перевозки пассажиров и грузов, разрешенная максимальная масса которого не превышает 3 500 килограммов и число сидячих мест которого, помимо сиденья водителя, не превышает 8 (восьми), имеющее конструктивно обособленный отсек/кузов/платформу, предназначенную для перевозки грузов, для управления которым необходимо иметь водительское удостоверение категории «В», имеющее в регистрационных документах (ПТС/ЭПТС, свидетельство о регистрации) в графе "Категория ТС" категорию «В» или «B/N1».

2.8.10.2. **Грузовой пикап** – ТС, предназначенное для перевозки пассажиров и грузов, разрешенная максимальная масса которого превышает 3 500 килограммов и число сидячих мест которого, помимо сиденья водителя, не превышает 8 (восьми), имеющее конструктивно обособленный отсек/кузов/платформу, предназначенную для перевозки грузов, для управления которым необходимо иметь водительское удостоверение категории «С».

2.8.11. **Малотоннажный грузовик** – ТС, предназначенное для перевозки грузов, разрешенная максимальная масса которого не превышает 3 500 килограммов, имеющее конструктивно обособленный отсек/кузов/платформу, предназначенную для перевозки грузов, для управления которым необходимо иметь водительское удостоверение категории «В»,

2.9. **Дополнительное оборудование (ДО)** - приобретенное отдельно оборудование (включая телематическое устройство), оснащение ТС, не входящее в его штатную комплектацию (не являющееся стандартным оборудованием), стационарно установленное на ТС, и имеющее ценообразующие документы, устанавливающие состав оборудования, стоимость и дату приобретения, а также стоимость его установки/монтажа.

ДО, не требующее монтажа (которое может быть установлено и демонтировано без применения инструментов) на страхование не принимается, включая: планшетные компьютеры, радиотелефоны, GPS - навигаторы, видеорегистраторы, съемное теле-, аудио- и видеооборудование.

Если иное не оговорено договором страхования или соглашением сторон, в соответствии с настоящими Правилами по легковым ТС на страхование не принимается ДО, установка которого должна согласовываться с компетентными органами в соответствии с техническим регламентом, такое, например, как: кенгурины, ГБО, рейлинги, шноркель, лебедка и т.д.

ДО не подлежит страхованию отдельно от ТС, на котором оно установлено. Если условиями настоящих Правил и приложений к ним в отношении ДО не предусмотрено специальных условий, то в случае принятия на страхование ДО, на него полностью распространяются условия настоящих Правил в отношении страхования ТС.

2.10. **Специальное оборудование** - оборудование (узлы, агрегаты, устройства и т.п.), установленное на ТС категории «Спецтехника» и «Специализированное транспортное средство на шасси грузового ТС» (в том числе съемное), и предназначенное для проведения специальных работ, предусмотренных техническими характеристиками ТС. Специальное оборудование не является Дополнительным оборудованием и принимается на страхование в составе ТС.

2.11. **Договор страхования** – соглашение между Страховщиком и Страхователем, согласно которому Страховщик обязуется за оплаченную в порядке, на условиях и в размере, оговоренных в договоре страхования плату (страховую премию), при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая), возместить Страхователю или иному лицу, в пользу которого заключен договор (Выгодоприобретателю), причиненные вследствие этого события убытки застрахованному имуществу, либо убытки в связи с иными имущественными интересами Страхователя (выплатить страховое возмещение) в пределах определенной договором суммы (страховой суммы).

2.12. **Период страхования** – срок/период времени, установленный вступившим в силу и/или действующим договором страхования, в течение которого действует страхование, обусловленное данным договором страхования.

2.13. **Страховая сумма** — денежная сумма, в пределах которой Страховщик обязуется произвести страховую выплату при наступлении страхового случая.

2.14. **Страховая выплата (страховое возмещение)** - денежная сумма, подлежащая выплате Страхователю (Выгодоприобретателю, Застрахованному лицу) для возмещения расходов по ремонту застрахованного ТС/ДО, или приобретению аналогичного утраченному/погибшему ТС/ДО при наступлении страхового случая, оговоренного настоящими Правилами или соглашением сторон. Если иное не предусмотрено Договором или соглашением сторон, в перечень ущерба, подлежащего возмещению по договору страхования, заключенному на основании настоящих Правил, не входит:

а) ущерб, вызванный утратой товарной стоимости ТС;

б) ущерб, вызванный естественным износом ТС/ДО вследствие эксплуатации;

в) моральный вред;

г) упущенная выгода;

д) простой;

е) потеря дохода и другие косвенные и коммерческие потери, убытки и расходы Страхователя (Выгодоприобретателя, Застрахованного лица), такие как: штрафы; проживание в гостинице во время урегулирования страхового события; командировочные расходы; телефонные переговоры; потери, связанные со сроками поставки товаров и производства услуг и т.п.

2.15. **Франшиза** - часть убытков, которая определена договором страхования, не подлежащая возмещению Страховщиком Страхователю/Выгодоприобретателю, и устанавливается в виде определенного процента от страховой суммы или в фиксированном размере. Договором может устанавливаться условная и безусловная франшиза. Если договором страхования не предусмотрено иное, безусловная франшиза устанавливается в процентах от страховой суммы. Если договором страхования предусмотрена франшиза, но не указан тип франшизы (условная или безусловная), считается, что франшиза является безусловной.

2.15.1. При установлении условной франшизы Страховщик освобождается от возмещения убытка, если его размер не превышает размер франшизы, однако возмещает его полностью в случае, если размер убытка превышает размер франшизы.

2.15.2. При установлении безусловной франшизы размер страховой выплаты определяется как разница между размером убытка и размером франшизы.

2.15.3. **Иные виды франшизы**, которые могут устанавливаться договором страхования:

а) Динамическая франшиза – вид безусловной франшизы, определяемой в процентах от страховой суммы по риску «Каско»/«Ущерб», установленной:

– Для договоров страхования, заключенных на срок до 1 (одного) года - на дату заключения договора страхования;

– Для договоров, заключенных на срок более одного года (многолетних договоров) - на дату наступления каждого периода страхования.

Размер динамической франшизы, если иное не установлено договором страхования, зависит от количества страховых случаев, заявленных в течение срока действия договора страхования (для договоров, заключенных на срок до одного года) или каждого периода действия страхования (для договоров, заключенных на срок более одного года).

Договором страхования может быть установлен минимальный размер динамической франшизы, выраженной в абсолютной величине.

б) Агрегатная франшиза – вид безусловной франшизы, установленная договором страхования, денежная сумма, которая вычитается из суммы понесенных убытков за весь период страхования, по всем страховым событиям, заявленным Страхователем. Т.е., в случае установления Агрегатной франшизы Страховщик осуществляет страховые выплаты, только после того, как общая сумма убытков, по произошедшим страховым случаям, превысит размер Агрегатной франшизы.

в) Франшиза по событию – безусловная или условная франшиза, устанавливаемая договором страхования по одному или нескольким событиям риска «Ущерб», указанным в пп. «а» - «е» 3.2.1 Приложения № 1 к настоящим Правилам страхования, или одному или нескольким событиям риска «Хищение», указанным в пп. «а» - «г» п. 3.2.2 Приложения № 1 к настоящим Правилам страхования, при его урегулировании на особо оговоренных условиях оформления/подтверждения события и/или при определенных обстоятельствах, оговоренных настоящими Правилами страхования, законодательством РФ.

Франшиза по событию может устанавливаться одновременно с иными видами франшиз, предусмотренных настоящими Правилами и применяться как отдельно, так и совокупно с ними. При установлении безусловной франшизы по событию размер выплаты определяется как

разница между размером убытка (в пределах лимита ответственности Страховщика, установленного договором страхования и/или законодательством РФ), и размером данной франшизы.

г) Условно-безусловная франшиза (франшиза Виновника) — вид безусловной франшизы, страховая выплата осуществляется за вычетом установленной в договоре страхования суммы франшизы за исключением случаев, когда виновное в причинении вреда лицо, иное, чем Страхователь (Выгодоприобретатель или лицо, допущенное к управлению), установлено и Страхователем (Выгодоприобретателем) исполнены все необходимые действия для обеспечения перехода к Страховщику соответствующего права требования к лицу, ответственному за убытки (суброгация).

2.16. **Территория страхования** – территория или маршрут движения застрахованного ТС, определенные в договоре страхования, в пределах которых объекты, указанные в договоре страхования, считаются застрахованными от предусмотренных договором страхования рисков. События, произошедшие с застрахованным ТС вне территории страхования, не являются страховыми случаями, если иное не оговорено договором страхования.

Если иное не предусмотрено соглашением сторон, территорией страхования для всех ТС считается территория Российской Федерации, за исключением территорий вооруженных конфликтов, войн и чрезвычайных положений.

2.16.1. Если иного не предусмотрено договором или соглашением сторон, в отношении договоров страхования, заключаемых в отношении ТС категории Спецтехника, «Территория страхования» подразделяется на следующие территории использования транспортных средств:

а) Территория передвижения – территория, на которой ТС двигается собственным ходом или транспортируется при помощи другой техники от «Территории хранения» до «Территории эксплуатации» и обратно, от одной «Территории хранения» до другой «Территории хранения» и обратно, или от одной «Территории эксплуатации» к другой «Территории эксплуатации» и обратно, в том числе от места передачи (продажи, передачи в аренду, лизинг и т.п.) застрахованного ТС Собственнику (Страхователю, Лизингополучателю, Арендатору или иному законному владельцу) к «Территории эксплуатации» или «Территории хранения».

Если иного не предусмотрено договором страхования «Территория передвижения» располагается в пределах дорог общего пользования.

К автомобильным дорогам общего пользования относятся автомобильные дороги, предназначенные для движения транспортных средств N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в редакции, действующей на дату наступления страхового случая.

б) Территория эксплуатации – территория строительной площадки, производства работ, находящаяся в пределах территории страхования, где ТС используется по назначению, в соответствии с путевыми листами, заказ-нарядами, проектами производства работ и т.д.;

в) Территория хранения - место хранения застрахованного ТС, соответствующее одному из перечисленных ниже условий:

- здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная огороженная открытая площадка, имеющая пункт контроля въезда-выезда автотранспорта и охрану территории, предназначенная для хранения ТС;
- огороженная территория, охраняемая органами вневедомственной охраны МВД РФ либо частным охранным предприятием.

К «Территории хранения», являющейся так же местом временного хранения ТС, не относится «Территория эксплуатации».

2.16.2. Зимняя автомобильная дорога (зимник/автозимник) - сезонная автомобильная дорога, состоящая из конструктивных элементов, предназначенных для движения транспортных средств, с покрытием проезжей части изо льда, уплотненного снега и льда или проложенная по замерзшему льду рек и озер.

2.17. **Эвакуация** – транспортировка (с места наступления страхового случая до ближайшего места ремонта или хранения) поврежденного в результате страхового случая ТС, при котором вышеуказанное ТС потеряло возможность двигаться своим ходом, либо когда движение ТС с имеющимися повреждениями невозможно и/или запрещено Правилами дорожного движения (ПДД).

2.18. **Полная фактическая гибель** (далее – полная гибель) - безвозвратная утрата ТС вследствие:

а) его абсолютного уничтожения;
б) выбытия из сферы человеческого воздействия;
в) повреждения, при котором его ремонт не возможен по техническим причинам;

2.19. **Конструктивная гибель** (далее также – полная гибель) – если иное не предусмотрено договором страхования или соглашением сторон, причинение ТС таких повреждений, при которых его ремонт оказывается экономически нецелесообразным (стоимость восстановительного ремонта равна или превышает 65% действительной стоимости застрахованного ТС или при которых определена необходимость ремонта элементов ТС (рамы, кузова, составляющей части конструкции, пр.), ремонт и/или замена которых приведет к утрате VIN (идентификационного номера, нанесенного заводом – изготовителем при выпуске ТС) транспортного средства и невозможности идентификации ТС.

К конструктивной гибели также относятся случаи, когда сумма всех заявленных и неурегулированных убытков по застрахованному ТС по действующему договору страхования превышает 65% действительной стоимости ТС на дату самого позднего из заявленных страховых случаев если иной размер прямо не установлен договором страхования.

2.20. **Транспортные средства, используемые в коммерческих целях, отвечающие одному из следующих критериев**:

а) используемые для регулярных перевозок пассажиров и багажа, а также легковые и маршрутные такси, имеющие следующие отличительные признаки:
- ТС имеет на видном месте: указание номера маршрута, перечень остановок, путь следования (например, Москва-Тула), стоимость проезда;
- ТС имеет специальные указатели: панель, в том числе световую панель, «ТАКСИ», «Радио такси», «Маршрутное такси» или подобную;
- ТС имеет специальную символику такси (в том числе специальная окраска кузова или его элементов, например, «шашечки» и т.п.);
- ТС зарегистрировано в ГАИ с выдачей государственного регистрационного знака формата «АА 0000 код региона РУС» на желтом фоне.
- На ТС имеется действующее разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

б) осуществляющие регулярные перевозки пассажиров и багажа в городском, пригородном, междугородном и международном сообщении;
в) используемые для перевозки пассажиров и багажа по заказам (аренда автомобиля с водителем);
г) используемые для перевозки пассажиров и багажа по заказам, в том числе на основании договора фрахтования, заключенного в письменной форме, в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта»;
д) используемые для тест-драйва, обучения вождению, в качестве подменных авто, для передачи в краткосрочную аренду (прокат/каршеринг).

2.21. **Штатная (заводская) комплектация** – это набор стандартных опций, который устанавливается заводом-изготовителем.

Застрахованная комплектация – застрахованной считается штатная (заводская) комплектация, а также комплектация, зафиксированная в договоре страхования (полисе) либо акте осмотра ТС, включая детали, узлы и агрегаты, застрахованные как ДО по соглашению Сторон.

К штатной комплектации не относятся и принимаются на страхование как дополнительное оборудование, если это прямо не предусмотрено договором страхования или соглашением сторон, следующие детали/узлы/агрегаты ТС:
- элементы художественной графики (аэрография) на кузове ТС;
- декоративное или защитное покрытие кузова ТС пленками и иными материалами.

2.22. **Застрахованное ТС** — транспортное средство, которое указано в договоре страхования, а также в приложениях к нему, и соответствует требованиям, указанным в настоящих Правилах страхования и/или договоре страхования, и предъявляемым к ТС, принимаемому на страхование.

2.23. **Страховой риск —** предполагаемое событие, на случай наступления которого заключается договор страхования, обладающее признаками вероятности и случайности его наступления.

2.24. **Страховой случай -** совершившееся событие, предусмотренное страховым риском, указанным в договоре страхования, с наступлением которого у Страховщика наступает обязанность произвести выплату страхового возмещения (страховую выплату).
2.25. **Страховой взнос (очередной взнос)** - часть страховой премии, уплачиваемой в рассрочку в порядке и сроки, установленные договором страхования.
2.26. **Лимит страхового возмещения (страховой выплаты) (лимит ответственности страховщика)** — предусмотренное настоящими Правилами или договором страхования ограничение общего количества выплат страхового возмещения (страховых выплат) в течение срока страхования, либо размера страховой выплаты по одному или нескольким страховым случаям, либо количества и наименования элементов ТС, которые подлежат восстановлению за счет Страховщика в случаях и на условиях, предусмотренных Договором страхования.
2.27. **Страховая стоимость** — действительная стоимость ТС в месте его нахождения в день заключения договора страхования.
2.28. **Страховая премия** – плата за страхование, которую Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан уплатить Страховщику в порядке и в сроки, установленные договором страхования.
2.29. **Телематическое устройство** - специализированное устройство, устанавливаемое непосредственно в ТС, отслеживающее как положение ТС, так и параметры эксплуатации ТС, такие как сила ускорения/торможения, скорость, направление удара при ДТП, сила удара и т.д. (по данным спутниковых и других систем), а также предоставляющая дополнительную информацию о состоянии ТС в момент наступления страхового случая, до и после него.
2.30. **Третьи лица** — любые лица, за исключением:
- Страхователя, Выгодоприобретателя, Водителя ТС, членов их семей (близких родственников и лиц, проживающих совместно со Страхователем, Выгодоприобретателем Водителем ТС, а также находящихся на иждивении Страхователя, Выгодоприобретателя Водителя ТС;
- собственников застрахованного ТС;
- работников Страхователя (Выгодоприобретателя) и/или Компании/групп компаний, аффилированных со Страхователем, а также лиц, выполняющих работу по гражданско-правовому договору, если при этом они действовали или должны были действовать по заданию Страхователя (Выгодоприобретателя) и под его контролем за безопасным ведением работ;
- лиц, сдающих (принимающих) застрахованное ТС по договору аренды, проката, лизинга, безвозмездного пользования.
2.31. **Закон об ОСАГО** — Федеральный закон от 25.04.2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».
2.32. **Договор ОСАГО** — договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, заключенный в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.04.2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», по которому страховщик обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить Потерпевшим причиненный вследствие этого события вред их жизни, здоровью или имуществу (осуществить страховое возмещение в форме страховой выплаты или путем организации и (или) оплаты восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства) в пределах определенной договором суммы (страховой суммы).
2.33. **Электронный паспорт самоходной машины и других видов техники (ЭПСМ)** - паспорт самоходной машины и других видов техники, оформленный в системе электронных паспортов самоходных машин и других видов техники в порядке, установленном в соответствии с Соглашением о введении единых форм паспорта транспортного средства (паспорта шасси транспортного средства) и паспорта самоходной машины и других видов техники и организации систем электронных паспортов от 15.08.2014г.
2.34. **Электронный паспорт транспортного средства/паспорт шасси транспортного средства (ЭПТС)** - паспорт транспортного средства (паспорт шасси транспортного средства), оформленный в системе электронных паспортов транспортных средств (паспортов шасси транспортных средств) в порядке, установленном в соответствии с Соглашением о введении единых форм паспорта транспортного средства (паспорта шасси транспортного средства) и паспорта самоходной машины и других видов техники и организации систем электронных паспортов от 15.08.2014 г.

2.35. **Управляющий элемент противоугонной системы** – брелок, метка, пульт управления, пейджер, метка – транспондер, чип – карта, чип – ключ от электронных и электронно – механических противоугонных систем, охранно – поисковых спутниковых или радиопоисковых систем, ключ от механического противоугонного устройства, в том числе блокираторов, которыми оснащено застрахованное ТС.
2.36. **Ключ от ТС** – ключ замка зажигания ТС (включая сервисный и пластиковый), а также ключ от замков дверей и/или багажника ТС.
2.37. **Застрахованное лицо (лица)** – физические лица (Водитель ТС и/или пассажиры), находившиеся в транспортном средстве, указанном в договоре страхования, в момент наступления страхового события, по своей доброй воле и с разрешения лица, имеющего право распоряжаться указанным транспортным средством.
2.38. **Пассажир** – физическое лицо, кроме водителя, находящееся в указанном в договоре страхования транспортном средстве.
2.39. **Технический осмотр ТС (технический осмотр/ТО)** - проверка технического состояния транспортных средств (в том числе их частей, предметов их дополнительного оборудования) на предмет их соответствия обязательным требованиям безопасности транспортных средств в целях допуска транспортных средств к участию в дорожном движении на территории Российской Федерации и в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации, также за ее пределами;
2.40. **Утрата товарной стоимости (УТС)** - уменьшение стоимости ТС и/или ДО, вызванное преждевременным ухудшением товарного (внешнего) вида ТС и/или ДО и его эксплуатационных качеств в результате снижения прочности и долговечности отдельных деталей, узлов и агрегатов, соединений и защитных покрытий вследствие повреждения и последующего ремонта.
2.41. **СТОА официального дилера** – юридическое лицо, зарегистрированное и действующее на территории Российской Федерации, являющееся аккредитованным производителем ТС СТОА представителя марки, занимающиеся продажей ТС и последующим гарантийным обслуживанием и ремонтом ТС, или СТОА продавца ТС определенной марки, обеспечивающий гарантийный ремонт и обслуживание ТС данной марки ТС по взятым на себя гарантийным обязательствам при продаже ТС данной марки.
2.42. **Беспилотные летательные аппараты (БПЛА)** - это воздушное судно, которое выполняет полёт без присутствия пилота на борту. Управление таким аппаратом может осуществляться дистанционно, в том числе с наземной станции, с борта другого воздушного судна, из космоса, либо по заранее заданной программе в полностью автономном режиме. К БПЛА в том числе относятся дроны, квадрокоптеры или беспилотные воздушные суда (БВС) различного типа. Не относятся к БПЛА ракеты, снаряды, авиабомбы (в том числе планирующие) любых типов, военного и гражданского назначения.
2.43. Термины и определения, используемые при взаимоотношениях Сторон по договору страхования, подлежат толкованию согласно определениям, установленным настоящими Правилами, и не могут трактоваться никак иначе, даже если в иных источниках используются другие определения аналогичных терминов.
Для используемых в настоящих Правилах и договорах страхования терминов, определения которых не установлены настоящими Правилами, используются определения, установленные законодательством РФ и подзаконными нормативными актами государственных органов РФ.

§3. Договор страхования. Вступление договора страхования в силу

3.1. В соответствии с договором страхования, заключаемым на основании настоящих Правил, Страховщик обязуется за обусловленную договором страхования плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре страхования события (страхового случая) выплатить страховое возмещение Страхователю или иному лицу, в пользу которого заключен договор страхования, в пределах определенной договором страхования суммы (страховой суммы).
3.1.1. Договор страхования может заключаться путем составления одного документа (п. 2 ст. 434 ГК РФ) и/или путем вручения Страхователю на основании его заявления полиса (свидетельства, сертификата, квитанции), подписанного Страховщиком и/или составления в виде электронного документа — страхового полиса (свидетельства, сертификата, квитанции), подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью Страховщика и направления его Страхователю. Не включенные в текст договора страхования условия, содержащиеся в настоящих Правилах, обязательны для Страхователя (Выгодоприобретателя), если в договоре страхования прямо указывается на применение настоящих Правил.

3.2. Договор страхования вступает в силу с момента его подписания Сторонами, если иное не предусмотрено самим соглашением Сторон. Если иное не предусмотрено договором страхования, страхование, обусловленное договором страхования, вступает в силу с наиболее поздней из двух дат:
- с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем уплаты страховой премии (первого страхового взноса);
- с даты подписания Акта осмотра, если осмотр необходим в соответствии с условиями заключаемого договора страхования.
Но не ранее 00 часов 00 минут дня, указанного в договоре страхования, как дата начала действия договора страхования.
3.2.1. Если иное не предусмотрено, дата и время срока действия договора страхования определяются следующим образом:
3.2.1.1. По договорам страхования, заключенным в электронном виде путем вручения Страхователю на основании его заявления полиса (свидетельства, сертификата, квитанции), подписанного Страховщиком и/или составления в виде электронного документа — страхового полиса (свидетельства, сертификата, квитанции), подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью Страховщика и направления его Страхователю, по дате и времени местонахождения (юридического адреса) Страховщика вне зависимости от региона заключения договора страхования.
3.2.1.2. По договорам страхования, заключенным в иной форме нежели предусмотрено п. 3.2.1.1 настоящих правил, исходя из фактических даты и времени региона (субъекта Российской Федерации), в котором заключен договор страхования.
3.3. Изменения в действующий договор страхования совершаются в письменной форме, путем оформления дополнительного соглашения к договору страхования или путем выдачи переоформленного (нового) страхового полиса. Внесение изменений в действующий договор страхования по инициативе Страхователя производится на основании его письменного заявления.
3.4. В случае утери договора страхования в период его действия Страховщик выдает Страхователю заверенную копию договора страхования (копию экземпляра Страховщика) на основании письменного заявления.
3.5. Срок страхования определяется в договоре страхования по соглашению Сторон.
3.6. В соответствии с п. 2 ст. 382 ГК РФ права требования по договору страхования, заключенному на условиях настоящих Правил, не могут быть переданы Страхователем (Выгодоприобретателем) иным лицам без письменного согласия Страховщика. В случае если по договору страхования, заключенному на основании настоящих Правил, Страхователем (Выгодоприобретателем) будет совершена уступка права требования без получения письменного согласия Страховщика, то Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан уплатить Страховщику штраф в размере, эквивалентном размеру фактически переданного денежного права требования.
3.7. Заключая договор страхования на условиях настоящих Правил, Страховщик и Страхователь договорились, что использование факсимильного воспроизведения подписи уполномоченного Страховщиком лица и печати Страховщика с помощью средств механического или иного копирования, электронно – цифровой подписи либо иного аналога собственноручной подписи уполномоченного Страховщиком лица и печати Страховщика признается как оригинальная подпись уполномоченного Страховщиком лица, скрепленная печатью Страховщика.
3.8. Для заключения договора страхования, оценки страхового риска и осуществления процедур по идентификации Страхователя (Выгодоприобретателя) в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Страхователь представляет Страховщику оригиналы или копии следующих документов:
а) Для гражданина Российской Федерации - одного из следующих документов:
- паспорта гражданина РФ;
- общегражданского заграничного паспорта;
- паспорта моряка (удостоверение личности моряка);
- военного билета, временного удостоверения, выдаваемого взамен военного билета, или удостоверения личности (для лиц, которые проходят военную службу);

– временного удостоверения личности гражданина РФ, выдаваемого органом внутренних дел до оформления паспорта;
– дополнительно к документам, перечисленным выше:
– ИНН (при его наличии);
– СНИЛС (при его наличии).

б) Для иностранного гражданина/лиц без гражданства:
– паспорта иностранного гражданина либо иного документа, установленного федеральным законом или признаваемого в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина;
– документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ;
– документа, выданного иностранным государством, и признаваемого в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;

в) Для беженцев - одного из следующих документов:
– свидетельства о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем, выданного диппредставительством или консульским учреждением РФ либо постом иммиграционного контроля или территориальным органом федерального органа исполнительной власти по миграционной службе;
– удостоверения беженца.

г) Для юридических лиц резидентов РФ:
– свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
– свидетельства о постановке на налоговый учет;
– ОКАТО/ОКПО (при наличии);
– сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица);
– сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Обществом, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях);
– Сведения (документы) о финансовом положении;
– Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности;
– Сведения о единоличном исполнительном органе юридического лица;
– БИК – для кредитных организаций;
– Сведения о представителе юридического лица;
– Сведения о бенефициарном владельце (бенефициарных владельцах).

д) Для юридических лиц нерезидентов;
– свидетельства о регистрации, выданного в стране регистрации;
– свидетельства о присвоении кода иностранной организации, выданного в стране регистрации;
– ИНН или КИО;
– номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного ЮЛ в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации;
– ОКАТО/ОКПО (при наличии или их аналоги);
– сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица);
– сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Обществом, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях);
– Сведения (документы) о финансовом положении;
– Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности;
– Сведения о единоличном исполнительном органе юридического лица;

– Сведения о представителе юридического лица;
– Сведения о бенефициарном владельце (бенефициарных владельцах).

е) Для индивидуальных предпринимателей:
– свидетельства о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя либо лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
– ИНН (при его наличии);
– СНИЛС (при его наличии);
– паспорта гражданина РФ;
– общегражданского заграничного паспорта;
– паспорта моряка (удостоверение личности моряка);
– военного билета, временного удостоверения, выдаваемого взамен военного билета, или удостоверения личности (для лиц, которые проходят военную службу);
– временного удостоверения личности гражданина РФ, выдаваемого органом внутренних дел до оформления паспорта;
– ОГРНИП;
– Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Обществом, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях);
– Сведения (документы) о финансовом положении;
– Сведения о деловой репутации;
– Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности.

ж) документов, подтверждающих право владения, пользования, распоряжения ТС (свидетельство о регистрации ТС, ПТС, ПСМ (если ПТС/ПСМ оформлены в электронном виде – договор купли – продажи ТС и выписка из ЭПТС/ЭПСМ), договор купли – продажи, нотариально удостоверенная доверенность, договор аренды и пр.).

з) документов, подтверждающих стоимость ТС, а также стоимость ДО, при их наличии;

и) водительских удостоверений лиц, допущенных к управлению застрахованным ТС, если договор страхования заключается на условиях ограниченного (поименованного) использования ТС.

к) если Страхователь заключает договор страхования с условием, при котором лицом, допущенным к управлению, признается любой Водитель, имеющий право в установленном законодательством РФ порядке управлять ТС соответствующей категории, достигший указанного в договоре страхования минимального возраста и имеющий указанный в договоре страхования минимальный стаж вождения по соответствующей категории ТС, Страхователь сообщает минимальные значения стажа и возраста лиц, которых Владелец ТС допускает к управлению застрахованным ТС.

В случае отказа Страхователя от предоставления указанных в настоящем пункте документов Страховщик имеет право отказать Страхователю в заключении договора страхования.

3.8.1. Страховщик имеет право сократить перечень документов и/или сведений, указанных в п. 3.8 настоящих Правил, если для оценки страхового риска достаточно одного или нескольких документов и/или сведений, перечисленных в п. 3.8 настоящих Правил.

3.9. Документы (их копии) должны быть представлены исключительно на русском языке либо с заверенным нотариально переводом на русский язык, за исключением иностранных национальных водительских удостоверений, признаваемых действительными на территории Российской Федерации без перевода на русский язык.

3.10. При заключении договора страхования Страхователь по требованию Страховщика обязан:

а) представить ТС для осмотра по адресу, указанному Сраховщиком, в случаях, предусмотренных настоящими Правилами.

Осмотр проводится Страховщиком, независимой экспертной организацией, привлеченной Страховщиком или иными лицами по согласованию со Страховщиком, в том числе с использованием специального мобильного приложения/программного обеспечения. При осмотре ТС/ДО возможно проведение фото- и видеосъемки страхуемого/застрахованного ТС/ДО, а также регистрационных документов ТС, полных комплектов ключей от ТС и

управляющих элементов противоугонной системы. Фотографии и видеозапись ТС/ДО и вышеперечисленных предметов являются неотъемлемым приложением и неотъемлемой частью Акта осмотра.
Страховщик вправе потребовать проведения повторного осмотра ТС/ДО в любой момент действия договора страхования, а также при его пролонгации (заключении договора страхования на новый срок), Страхователь обязан представить ТС на осмотр в случае такового требования Страховщика.
б) оборудовать ТС дополнительными противоугонными устройствами заводского изготовления.
3.11. При заключении договора страхования между Страховщиком и Страхователем может быть достигнуто соглашение об установке на застрахованное ТС телематического устройства и последствий неисполнения условий соглашения.
3.12. Если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь сообщил заведомо ложные сведения при заключении договора страхования, то Страховщик вправе потребовать признания договора страхования недействительным и применения последствий, предусмотренных п. 2 ст. 179 Гражданского кодекса Российской Федерации.
3.13. Договор страхования может заключаться на срок менее 12 месяцев - краткосрочный договор, на срок 12 месяцев - годовой договор, или на срок более 12 месяцев - многолетний договор.
3.13.1. Договор страхования может заключаться с условием деления общего срока действия договора на периоды (действия) страхования или без такового. Даты начала и окончания каждого страхового периода указываются в договоре страхования. В случае если даты начала и окончания каждого периода страхования в договоре страхования отсутствуют, договор страхования считается заключенным без деления общего срока действия договора на периоды страхования.
3.14. Договором страхования может быть предусмотрено условие об установлении (ограничении) периода использования, в течение которого в отношении застрахованного ТС/ДО действует страховое покрытие (в том числе ограничения по рискам и/или событиям в рамках риска), и устанавливаемого по срокам меньшим, чем общий период действия договора страхования – период использования ТС (в отношении ТС, эксплуатируемых в сезонном режиме и т.п.). При этом вне установленных сроков использования в отношении ТС/ДО страховое покрытие не действует.
3.15. Страхователь вправе заключить договор страхования на условиях ограниченного использования ТС Водителями, в том числе с указанием минимального возраста и/или минимального стажа вождения по соответствующей категории ТС, или с условием допуска к управлению ТС любого количества Водителей, управляющих застрахованным ТС на законных основаниях.
3.16. Договор страхования может быть заключен на основании заявления (письменного или устного) Страхователя или его представителя. По просьбе Страхователя и с его слов заявление о заключении договора страхования и прилагаемые к нему документы (описи, списки, анкеты и т.п.) могут быть заполнены представителем Страховщика с соблюдением следующих требований:
- использование формулировок, не допускающих неоднозначного толкования;
- при заполнении от руки - разборчивое заполнение.

В случае заполнения заявления в письменной форме оно должно быть подписано страхователем или его уполномоченным представителем.
Заявление о заключении договора страхования, если оно изложено в письменной форме, является неотъемлемой частью договора страхования.
Договор страхования может быть заключен посредством:
- составления одного документа, подписанного Сторонами — договора страхования;
- вручения Страховщиком Страхователю на основании заявления Страхователя страхового полиса, подписанного Страховщиком;
- составления в виде электронного документа — страхового полиса (свидетельства, сертификата, квитанции), подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью Страховщика и направления его Страхователю.

3.17. Если иное не оговорено договором страхования, при заключении договора страхования используется электронная почта, адрес которой указан в договоре страхования, в качестве одного из способов отправки Сторонами юридически значимых сообщений, связанных с

возникновением, изменением или прекращением обязательств по договору страхования. Качество вложенных документов в электронное сообщение должно позволять достоверно установить их содержание. Сообщение считается доставленным с момента поступления электронного письма на указанный адрес электронной почты Стороны – получателя. В случае если по обстоятельствам, зависящим от получателя, сообщение не было им прочитано, такое сообщение считается доставленным надлежащим образом.
В случае изменения адреса электронной почты или допущения ошибок в адресе электронной почты сторона, адрес электронной почты которой изменился или допустившая ошибку, должна незамедлительно уведомить другую сторону о таком изменении или ошибке, в противном случае она несет риски последствий представления не надлежащего адреса электронной почты.
3.18. В соответствии с п. 1 ст. 6 Федерального закона № 63-ФЗ от 06.04.2011 «Об электронной подписи», а также п. 4 ст. 6.1 Закона Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации» № 4015-1 от 27.11.1992, договор страхования, составленный в виде электронного документа, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью Страховщика, признается Сторонами электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью полномочного представителя Страховщика.
3.19. Для заключения договора страхования в электронной форме Страхователь через официальный сайт Страховщика www.rgs.ru (доступ к сайту может быть осуществлен в том числе с использованием специализированного программного обеспечения, предоставленного Страховщиком) отправляет Страховщику сведения, указанные в п. 3.8 настоящих Правил, путём заполнения электронной формы анкеты на страхование. Отправляемая Страхователем информация в электронной форме подписывается Страхователем – физическим лицом простой электронной подписью, а Страхователем – юридическим лицом – усиленной квалифицированной электронной подписью.
3.20. До момента оплаты страховой премии (страхового взноса) Страхователь вправе ознакомиться с условиями страхования (по страховому продукту/программе, выбранному Страхователем), положениями настоящих Правил страхования и скан образом предварительно оформленного договора страхования.
3.21. При электронном страховании Страхователь оплачивает страховую премию (страховой взнос) после ознакомления с условиями, содержащимися в договоре страхования и настоящих Правилах страхования, подтверждая тем самым свое согласие на заключение договора страхования на предложенных Страховщиком условиях.
3.22. Факт ознакомления Страхователя с условиями настоящих Правил и договора страхования может подтверждаться, в том числе специальными отметками (подтверждениями), проставляемыми Страхователем в электронном виде на информационном сайте Страховщика. Неотъемлемой частью договора страхования являются настоящие Правила страхования, а также условия страхования, с которыми Страхователь знакомится до момента оформления электронного договора страхования.
3.23. Договор страхования, составленный в виде электронного документа, считается заключенным Страхователем на предложенных Страховщиком условиях с момента уплаты Страхователем страховой премии (страхового взноса), если договором страхования не предусмотрено иное.

§4. Страховая сумма.

4.1. Страховая сумма по договору страхования устанавливается по соглашению сторон. При страховании ТС и ДО страховая сумма не может превышать размер их страховой (действительной) стоимости на дату заключения договора страхования. В договоре страхования может быть установлена:
4.1.1. Неагрегатная страховая сумма – денежная сумма, в пределах которой Страховщик обязуется осуществить страховую выплату по каждому страховому случаю (независимо от их числа), произошедшему в течение срока страхования.
4.1.2. Агрегатная страховая сумма - денежная сумма, в пределах которой Страховщик обязуется осуществить страховую выплату по всем страховым случаям, произошедшим в течение срока страхования. При этом лимит ответственности Страховщика уменьшается на величину произведенных страховых выплат.
4.1.3. При этом договором страхования могут быть предусмотрены следующие варианты установления неагрегатной/агрегатной страховой суммы:

а) «Неиндексируемая»

Если договором страхования установлена страховая сумма «Неиндексируемая», выплата возмещения производится в пределах страховой суммы, установленной на дату заключения договора страхования (очередного страхового периода), по каждому страховому случаю (независимо от их числа), произошедшему в течение срока страхования без применения коэффициента индексации (далее – $К_{инд}$);

б) «Индексируемая»

Если договором страхования установлена страховая сумма «Индексируемая», выплата возмещения производится в пределах страховой суммы, рассчитанной на дату наступления страхового события с применением коэффициента индексации, по страховому случаю по риску «Хищение» или «Ущерб» (на условиях полной гибели ТС), произошедшему в течение срока страхования.

Если иного не определено соглашением сторон, коэффициент индексации устанавливается:

Таблица № 1

в отношении ТС/ДО 1-го года эксплуатации (в том числе для первого годового периода по многолетнему договору, заключенному в отношении ТС 1-го года эксплуатации):

Месяц действия договора	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$К_{инд}$	0,93	0,9	0,89	0,88	0,87	0,86	0,85	0,84	0,83	0,82	0,81	0,8

Если договором страхования не предусмотрено иного, то при условии, если договор страхования действует свыше 12 месяцев, в каждом последующем месяце действия договора страхования размер $К_{инд}$ устанавливается равным N минус 0,01, где N- это величина $К_{инд}$, установленного для предыдущего месяца страхования, при этом неполный месяц действия договора страхования считается как полный;

Таблица № 2

в отношении ТС и ДО 2-го и последующих годов эксплуатации:

Месяц действия договора	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$К_{инд}$	0,99	0,98	0,97	0,96	0,95	0,94	0,93	0,92	0,91	0,90	0,89	0,88

Если договором страхования не предусмотрено иного, то при условии, если договор страхования действует свыше 12 месяцев, в каждом последующем месяце действия договора страхования размер $К_{инд}$ устанавливается равным (N минус 0,01), где N - это величина $К_{инд}$, установленного для предыдущего месяца страхования, при этом неполный месяц действия договора страхования считается как полный;

4.1.4. Если договором страхования, в отношении рисков «Каско» или «Ущерб», не предусмотрено иного, страховая сумма считается установленной как Неагрегатная «Индексируемая».

4.2. Договор страхования может быть заключен на условии «До первого страхового случая», в этом случае Страховщик обязуется осуществить страховую выплату по одному страховому случаю, заявленному Страхователем (Выгодоприобретателем) и произошедшему в период действия договора страхования в пределах установленной по нему страховой суммы. Действие такого договора страхования прекращается с даты наступления первого страхового случая. При этом за Страховщиком сохраняется обязанность по выплате страхового возмещения по заявленному страховому случаю.

4.3. Страховая сумма устанавливается в Российских рублях. По соглашению сторон в договоре страхования страховая сумма может быть указана в иностранной валюте, эквивалентом которой является соответствующая сумма в рублях (в дальнейшем – страхование с валютным эквивалентом). При этом договором страхования могут быть установлены ограничения на величину изменения курса валют.

4.4. При установлении страховой суммы в рублевом эквиваленте иностранной валюты уплата страховой премии (страхового взноса) производится в рублях по официальному курсу иностранных валют ЦБ РФ:

- на дату уплаты представителю Страховщика/Страховщику при наличном расчете;
- на дату уплаты страховой премии (страхового взноса) Страхователем при безналичном расчете.

4.5. Если страховая сумма по соответствующему риску в договоре страхования установлена в валютном эквиваленте, то в случае хищения, полной гибели, при расторжении договора страхования, а также при выплате возмещения на основании калькуляции или представленных Страхователем (Выгодоприобретателем) счетов, заказ-нарядов за произведенный ремонт, применяется курс ЦБ РФ, установленный на дату страхового случая или дату досрочного расторжения договора страхования, если иное не предусмотрено договором страхования.
Если курс ЦБ РФ на дату страхового случая или дату досрочного расторжения договора страхования выше курса ЦБ РФ на день вступления договора в силу на 20% и более, то при расчете страхового возмещения применяется курс ЦБ РФ на день вступления договора в силу, увеличенный на 20%.
В договоре страхования может быть установлено иное ограничение на величину изменения курса валют.

§5. Страховая премия, страховой тариф.

5.1. Страховой тариф представляет собой ставку страховой премии с единицы страховой суммы с учетом объекта страхования и характера страхового риска, а также других условий страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями страхования.
5.2. Тарифные ставки устанавливаются на основании базовых тарифных ставок с учетом конкретных условий страхования: характеристик ТС, условий и особенностей его эксплуатации, покрываемых расходов, а также иных факторов, влияющих на вероятность наступления страхового случая и величину возможного ущерба.
5.3. Страховщик вправе при определении размера страховой премии применять повышающие и понижающие коэффициенты к базовым тарифам, размер которых определяется в зависимости от факторов страхового риска.
5.4. Страховая премия может быть уплачена Страхователем путем наличного или безналичного расчета, единовременно или в рассрочку. Если договор страхования выдается Страхователю после полной уплаты страховой премии, то указание порядка уплаты страховой премии в таком договоре не является обязательным. Порядок и сроки оплаты страховой премии (страховых взносов) устанавливаются в договоре страхования по соглашению сторон.
5.5. Днем уплаты страховой премии (страхового взноса) считается день поступления денежных средств на расчетный счет Страховщика (при безналичной оплате) или в кассу (уполномоченному представителю) Страховщика (при наличной оплате), если иное не предусмотрено Договором страхования.
5.6. Если договором не предусмотрено иное, то обязательство Страхователя по уплате страховой премии (страхового взноса) считается исполненным:
5.6.1. для Страхователей — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:
– в момент зачисления всей суммы страховой премии (страхового взноса) на корреспондентский счет банка, обслуживающего Страховщика или его официального представителя, — при уплате страховой премии в безналичном порядке;
– в момент получения всей суммы страховой премии (страхового взноса) или внесения всей суммы страховой премии (страхового взноса) в кассу Страховщика либо его официального представителя — при уплате наличными деньгами;
5.6.2. для Страхователей — физических лиц:
– в момент подтверждения исполнения перевода всей суммы страховой премии (страхового взноса) обслуживающей Страхователя кредитной организацией — при уплате страховой премии в безналичном порядке;
– в момент получения всей суммы страховой премии (страхового взноса) или внесения всей суммы страховой премии (страхового взноса) в кассу Страховщика либо его официального представителя — при уплате наличными деньгами.
5.7. При заключении договора страхования на срок менее года страховая премия уплачивается единовременно, если иное не предусмотрено соглашением Сторон.
5.8. При неуплате страховой премии (первого страхового взноса) в срок, установленный договором страхования, или ее уплате не в полном объеме, страхование, обусловленное договором страхования, считается не вступившим в силу. Указанное положение применимо, если уплата страховой премии (первого страхового взноса) является условием вступления договора страхования в силу.

5.9. При увеличении страховой суммы Страхователь обязан уплатить сумму дополнительной страховой премии одним платежом (если иное не предусмотрено договором страхования).

§6. Прекращение (расторжение) договора страхования, возврат страховой премии.

6.1. Договор страхования прекращает свое действие:

а) по истечении срока действия договора страхования;

б) в случае исполнения Страховщиком обязательств по договору страхования в полном объеме. В случае прекращения договора страхования по основанию, предусмотренному настоящим подпунктм, договор страхования считается прекращенным:

– с даты наступления первого страхового случая (если договор страхования заключен на условиях «До первого страхового случая»);

– с даты наступления страхового случая, в результате осуществления страховой выплаты по которому суммарный размер страховых выплат по договору страхования стал равен страховой сумме, установленной в договоре страхования (только в случае, если по договору страхования установлена Агрегатная страховая сумма);

– с даты наступления страхового случая, в результате которого Страховщиком была осуществлена страховая выплата по рискам «Хищение» или «Ущерб» на условиях полной (фактической или конструктивной) гибели;

– с даты наступления самого последнего из заявленных и неурегулированных страховых случаев по договору страхования, в случае, если выплата по риску «Ущерб» осуществлена по совокупности нескольких заявленных и неурегулированных страховых случаев на условиях конструктивной гибели (абз. 2 п. 2.19 настоящих Правил).

Возврат части страховой премии при этом не производится;

в) если после вступления договора в силу возможность наступления страхового случая отпала и/или существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай, в частности, если ТС, указанное в договоре страхования, утрачено или уничтожено по причинам иным, чем страховой случай;

г) в случае ликвидации Страхователя, являющегося юридическим лицом или прекращения деятельности Страхователя в качестве индивидуального предпринимателя;

д) в случае ликвидации Страховщика;

е) отказа Страхователя от договора страхования;

ж) по соглашению сторон;

з) в иных предусмотренных законодательством РФ, настоящими Правилами и договором страхования случаях.

6.2. Страхователь вправе расторгнуть договор страхования в любой момент срока действия договора.

6.2.1. В случае досрочного расторжения договора страхования по письменному требованию Страхователя, за исключением случаев, указанных в п.п. 6.2.2 - 6.2.4 настоящих Правил, последний обязан уведомить Страховщика в письменной форме с приложением оригинала договора страхования. Договор страхования считается прекращенным с 00 часов 00 минут дня, указанного в заявлении Страхователя, но не ранее даты поступления заявления Страховщику. Если дата расторжения договора не указана, или указана ранее даты поступления Страховщику, договор страхования считается прекращенным с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем получения Заявления о расторжение.

6.2.2. В случае отказа Страхователя – физического лица от договора страхования в течение срока, установленного Указанием ЦБ РФ № 3854-У от 20.11.2015 г. «О минимальных (стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления отдельных видов добровольного страхования», исчисляемого со дня его заключения при отсутствии событий, имеющих признаки страхового случая, уплаченная страховая премия возвращается Страхователю в течение 10-ти рабочих дней со дня получения письменного заявления об отказе от договора страхования:

- в полном размере, при отказе от договора до даты начала действия страхования,
- с удержанием страховщиком части страховой премии пропорционально сроку действия страхования в днях, при отказе от договора после даты начала действия страхования (если договором страхования или соглашением сторон не предусмотрено иное).

Договор страхования прекращает своё действие с даты получения Страховщиком письменного заявления Страхователя об отказе от договора страхования или иной даты, установленной по соглашению сторон».

6.2.3. В случае отказа Страхователя – физического лица от договора страхования:
6.2.3.1. в течение срока, установленного ч. 11 ст. 11 Федерального закона от 21.12.2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», исчисляемого со дня его заключения при отсутствии событий, имеющих признаки страхового случая (для договоров страхования, заключаемых в обеспечение потребительского кредита (займа) в соответствии с ч. 2.4 ст. 7 Федерального закона № 353) уплаченная страховая премия в полном размере возвращается Страхователю в течение 7-ми рабочих дней со дня получения Страховщиком письменного заявления Страхователя об отказе от договора страхования;
6.2.3.2. в течение срока, установленного ч. 2.7 ст. 7 Федерального закона от 21.12.2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», исчисляемого со дня выражения заемщиком согласия на оказание услуги по страхованию, при предоставлении Страховщику заявления о предоставлении потребительского кредита (займа) или заявления о предоставлении дополнительных услуг, в которых указано согласие заемщика на оформление договора страхования, уплаченная страховая премия возвращается Страхователю, за вычетом стоимости части страховой услуги, фактически оказанной до дня получения Страховщиком заявления об отказе от страховой услуги.
6.2.3.3. в связи с полным досрочным исполнением обязательств по договору кредита (займа), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2013г. №353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», уплаченная страховая премия, возвращается в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения Страховщиком письменного заявления Страхователя об отказе от Договора страхования, за вычетом части страховой премии, исчисляемой пропорционально времени, в течение которого действовало страхование, при одновременном соблюдении следующих условий:
- Договор страхования заключен в целях обеспечения исполнения обязательств заемщика по договору потребительского кредита (займа);
- отсутствие в период действия договора страхования событий, имеющих признаки страхового случая;
- заемщик является страхователем по договору страхования, который обеспечивает исполнение кредитных и заемных обязательств.
Договор страхования прекращает своё действие, по случаям, указанным в п. 6.2.3. настоящих Правил, с даты получения Страховщиком письменного заявления Страхователя об отказе от договора страхования или иной даты, установленной по соглашению сторон.
6.2.4. Страхователь, являющийся физическим лицом, вправе отказаться от договора страхования путем подачи письменного заявления Страховщику в связи с непредоставлением Страховщиком, предоставлением Страховщиком неполной или недостоверной информации о договоре страхования и при отсутствии до момента отказа от страхования событий, имеющих признаки страхового случая. В указанном случае страховая премия по договору страхования подлежит возврату (за вычетом части страховой премии, исчисляемой пропорционально времени, в течение которого действовало страхование) в срок, не превышающий 7 (Семи) рабочих дней со дня получения Страховщиком заявления Страхователя об отказе от договора страхования.
6.3. В случае прекращения договора страхования по основаниям, предусмотренным пп. «в» п. 6.1 настоящих Правил, договор страхования прекращается с 00 часов 00 минут дня, следующего за датой наступления обстоятельств, указанных в пп. «в» п. 6.1 настоящих Правил. При этом Страховщик имеет право на часть страховой премии, пропорционально времени, в течение которого действовало страхование.
6.4. В случаях прекращения договора страхования по основаниям, предусмотренным пп. «е» п. 6.1 настоящих Правил, договор страхования прекращается с 00 часов 00 минут дня, следующего за датой получения Страховщиком заявления Страхователя или с даты, указанной Страхователем в заявлении, но не ранее дня, следующего за датой поступления заявления Страхователя Страховщику. При этом неиспользованная часть страховой премии возврату не подлежит, если иное не оговорено договором страхования.
6.5. В случаях расторжения договора страхования по основаниям, предусмотренным пп. «ж» п. 6.1 настоящих Правил договор страхования прекращается с 00 часов 00 минут дня, следующего за датой подписания сторонами Соглашения о досрочном расторжении договора страхования, если иной даты не предусмотрено Соглашением сторон. При отсутствии заявленных и/или урегулированных событий, имеющих признаки страхового случая, Страховщик имеет право на часть страховой премии, пропорционально времени, в течение которого

действовало страхование за вычетом расходов на ведение дел, если иное не оговорено договором страхования.

Часть страховой премии, подлежащая возврату, рассчитывается по формуле:

$$П2 = П0 – (П1 \times (1-R) \times n/N) – (П0 \times R)$$

П2 – сумма, подлежащая возврату страхователю;

П1 – начисленная страховая премия;

П0 – страховая премия, уплаченная по договору страхования;

R – часть брутто - премии, включающая расходы на ведение дела страховщика в соответствии со структурой тарифной ставки;

n – количество полных дней за истекший срок страхования;

N – общее количество полных дней действия договора.

В случаях расторжения договора страхования по основаниям, предусмотренным пп. «ж» п. 6.1 настоящих Правил при наличии по договору заявленных и/или урегулированных событий, имеющих признаки страхового случая, возврат части страховой премии Страхователю не осуществляется.

6.6. При заключении многолетнего договора страхования страховая премия, оплаченная до начала действия очередного периода страхования, возвращается в полном объеме в случае, если данный период не наступил на момент досрочного расторжения договора страхования.

6.7. У Страховщика отсутствует обязанность по выплате страхового возмещения по событиям, наступившим после даты досрочного прекращения/расторжения договора, а также по всем событиям, предусматривающим выплату возмещения без предоставления справок из компетентных органов (осуществляемую в соответствии с положениями п. 11.15 Приложения № 1 к Правилам), или без предоставления извещения о дорожно-транспортном происшествии, бланк которого заполнен водителями причастными к дорожно-транспортному происшествию (Бланк Извещения о ДТП по ОСАГО), и заявленным Страхователем после даты досрочного прекращения/расторжения договора страхования.

6.8. Если до уплаты очередного страхового взноса, срок оплаты которого не наступил, Страхователь заявил о хищении ТС или о наступлении полной (фактической или конструктивной) гибели ТС, Страховщик, если иное не предусмотрено договором страхования, имеет право потребовать у Страхователя уплатить оставшуюся неоплаченную (недоплаченную) часть страховой премии по договору страхования, и, соответственно, в указанном случае Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан досрочно уплатить всю оставшуюся сумму неоплаченной (недоплаченной) части страховой премии по договору страхования за текущий период не позднее 10 (десяти) рабочих дней следующих за датой письменного уведомления Страховщика о наступлении страхового случая. При этом срок выплаты страхового возмещения, указанный в п. 9.3 Приложения № 1 к Правилам страхования ТС, увеличивается на срок исполнения Страхователем обязательств по оплате неоплаченных страховых взносов на 10 (десять) рабочих дней.

В случае просрочки уплаты Страхователем вышеуказанных суммы неуплаченных (недоплаченных) страховых взносов по договору страхования Страховщик вправе на основании ст. 410 ГК РФ в одностороннем порядке прекратить неисполненное Страхователем обязательство по уплате данных страховых взносов зачётом денежных средств из суммы причитающегося Страхователю страхового возмещения в связи с наступлением заявленного страхового случая,.

В указанном случае, выплата Страховщиком страхового возмещения производится за вычетом вышеуказанных страховых взносов по договору страхования, о чём Страхователь извещается в простой письменной форме.

6.8.1. При выплате страхового возмещения в соответствии с пп. «в» п. 11.7 Приложения № 1 к Правилам страхования ТС зачёт неоплаченных очередных страховых взносов из суммы страхового возмещения не производится.

6.8.2. Договором страхования может быть предусмотрен иной порядок изменения срока исполнения Страхователем (Выгодоприобретателем) обязательств по оплате всех оставшихся неоплаченных на дату наступления страхового случая очередных взносов страховой премии за тот год страхования, в котором произошло событие.

6.9. В случае досрочного прекращения договора, срок действия (текущего периода по многолетнему договору) которого составил более 10 месяцев, и/или в случае, если по расторгаемому договору выплачено страховое возмещение или Страхователем (Выгодоприобретателем) заявлен страховой случай, возврат страховой премии (премии за

текущий период) или ее части не производится, если иное не предусмотрено договором страхования.
6.10. В случае неуплаты Страхователем очередного страхового взноса по вступившему в силу договору страхования, или страховой премии за очередной период страхования по вступившему в силу многолетнему договору страхования в предусмотренный договором страхования срок, или уплаты ее в меньшей, чем предусмотрено договором, сумме, в рамках настоящих Правил Страхователь и Страховщик соглашаются и признают, что такая неуплата (уплата в меньшей, чем предусмотрено договором сумме) является требованием Страхователя (Выгодоприобретателя) о досрочном расторжении договора страхования (прекращение договора страхования) с 00 часов 00 минут даты, следующей за датой, указанной в договоре страхования как дата уплаты страховой премии (соответствующего страхового взноса).
6.10.1. В этом случае Страховщик уведомляет в течение 45 дней с первого дня просрочки Страхователя (Выгодоприобретателя) о согласии с его требованием на досрочное прекращение договора страхования с 00 часов 00 минут даты, следующей за датой, указанной в договоре страхования как крайняя дата уплаты страховой премии (соответствующего страхового взноса), путем направления Страхователю письменного уведомления о прекращении действия договора страхования. В этом случае договор страхования будет считаться прекратившим свое действие с 00 часов 00 минут дня, следующего за датой, указанной в договоре страхования как дата уплаты страховой премии (соответствующего страхового взноса).
6.10.2. Если Страховщик не уведомил Страхователя о согласии на досрочное прекращение договора страхования в связи с неуплатой Страхователем очередного страхового взноса, Страховщик вправе при определении размера, подлежащего выплате страхового возмещения, зачесть сумму просроченных страховых взносов или обратиться за взысканием суммы задолженности страховой премии и суммы неустойки (пени) за период просрочки уплаты страховой премии (страхового взноса).
6.11. Во всех случаях у Страховщика отсутствует обязанность по выплате страхового возмещения по событиям, наступившим после даты досрочного прекращения договора страхования.
6.12. Если по договору страхования с валютным эквивалентом происходит возврат страховой премии (всей или ее части) (по причине признания договора страхования не состоявшимся, досрочного прекращения и т.д.), возврат страховой премии (или ее части) осуществляется в рублях по курсу Центрального банка РФ на дату уплаты Страхователем страховой премии/страховых взносов, подлежащих возврату.

§7. Права и обязанности Сторон.

7.1. Страхователь имеет право:
7.1.1. на получение информации о Страховщике в объеме, на условиях и в порядке, предусмотренном законодательством РФ;
7.1.2. на получение консультаций Страховщика об условиях настоящих Правил и условиях действия договора страхования;
7.1.3. на получение страховой выплаты при наступлении страхового случая в объеме и порядке, установленном условиями, на которых был заключен договор страхования;
7.1.4. на досрочное прекращение договора страхования на условиях настоящих Правил;
7.1.5. на замену Выгодоприобретателя, указанного в договоре, другим лицом, письменно уведомив об этом Страховщика. Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после того, как он выполнил какую-либо из обязанностей по Договору или предъявил Страховщику требование о выплате страхового возмещения.
7.2. Страхователь обязан:
7.2.1. предоставлять ТС для осмотра во всех случаях в течение 7 (семи) рабочих дней с даты поступления такового требования Страхователю, если договором страхования не предусмотрено иное, по месту нахождения Страховщика (филиала, представительства) или эксперта, привлеченного Страховщиком, за исключением осмотра, проводимого по месту нахождения имущества, состояние которого не позволяет его перемещение или делает его затруднительным;
7.2.2. при заключении договора страхования сообщить Страховщику обо всех известных ему обстоятельствах, имеющих значение для оценки степени страхового риска. Такими обстоятельствами признаются сведения, определенные в §4. «Изменение степени риска» Приложения № 1 к Правилам и договором;

7.2.3. своевременно и в полном объеме уплачивать страховую премию (страховые взносы) в порядке, установленном договором страхования;
7.2.4. в письменном виде извещать Страховщика обо всех обстоятельствах, которые могут повлечь за собой изменение степени риска, в течение 1 (одного) рабочего дня с даты, когда Страхователю стало известно о возникновении таких обстоятельств. Такими обстоятельствами признаются сведения, определенные в §4. «Изменение степени риска» Приложения № 1 к Правилам и договором;
7.2.5. не позднее 1 (одного) рабочего дня сообщить Страховщику, если причиненный ущерб полностью или частично возмещен виновным лицом;
7.2.6. если в течение установленного законодательством РФ срока исковой давности обнаружится обстоятельство, которое по закону или по условиям настоящих Правил и/или договора страхования полностью либо частично лишает Страхователя (Выгодоприобретателя, Застрахованное лицо) права на страховую выплату - Страхователь (Выгодоприобретатель, Застрахованное лицо) обязан вернуть Страховщику полученную страховую выплату полностью либо частично;
7.2.7. следовать указаниям Страховщика при осуществлении действий, предпринимаемых в связи с урегулированием убытков по страховому случаю;
7.2.8. довести до сведения лиц, допущенных к управлению застрахованным ТС, требования настоящих Правил;
7.2.9. совершать иные действия, предусмотренные договором страхования и настоящими Правилами;
7.2.10. при переходе прав собственности[1] (продаже, дарении и т.д.) на ТС предупредить нового Собственника о его обязанности в течение 3 (трёх) рабочих дней письменно уведомить Страховщика о переходе к нему прав собственности на указанное в договоре страхования ТС;
7.2.11. до предъявления к Страховщику иска или обращения к уполномоченному по правам потребителей финансовых услуг, вытекающих из договора страхования, Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан совершить предусмотренные §9 настоящих Правил действия по претензионному урегулированию спора;
7.2.12. незамедлительно сообщить Страховщику об обнаружении и возврате похищенного застрахованного ТС/ДО или о местонахождении похищенного застрахованного ТС (если Страхователю об этом стало известно, в том числе и после получения выплаты страхового возмещения).
7.3. Страховщик имеет право:
7.3.1. по факту наступления события, обладающего признаками страхового случая, проводить проверку его обстоятельств;
7.3.2. увеличить срок осуществления страховой выплаты, если по инициативе Страхователя или Страховщика назначена дополнительная экспертиза с целью определения величины убытка, вызванного наступлением страхового случая;
При этом срок осуществления страховой выплаты не может быть увеличен более чем на 20 (двадцать) рабочих дней с даты направления соответствующего уведомления Страхователю.
7.3.3. увеличить срок рассмотрения документов для принятия решения о признании или не признании события страховым случаем, если:
– правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по факту страхового случая против Страхователя или иных лиц — до окончания расследования уголовного дела.
– возникла необходимость в проверке представленных документов, направлении дополнительных запросов или заявлений в компетентные органы.
При этом срок рассмотрения документов, необходимых для принятия решения о признании или не признании события страховым случаем, не может быть увеличен более чем на 60 (шестьдесят) рабочих дней с даты направления соответствующего уведомления Страхователю.
7.3.4. потребовать изменения условий договора или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению риска при уведомлении Страхователем об обстоятельствах, влекущих за собой увеличение степени риска, и потребовать расторжения договора страхования, если Страхователь возражает против изменения его условий или доплаты страховой премии;

[1] При переходе прав на застрахованное ТС от лица, в интересах которого был заключен Договор страхования, к другому лицу, права и обязанности по данному Договору страхования переходят к лицу, к которому перешли права на ТС, за исключением случаев принудительного изъятия ТС по основаниям, указанным в п. 2 ст. 235 ГК РФ, и отказа от права собственности (ст.236 ГК РФ).

7.3.5. отказать в страховой выплате в случае признания события не страховым, либо по иным основаниям, предусмотренным настоящими Правилами, письменно уведомив Страхователя (Выгодоприобретателя, Застрахованное лицо) и указав причины отказа;
7.3.6. осуществлять обработку персональных данных (в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» №152-ФЗ от 27.07.2006) Страхователя (Выгодоприобретателя, Застрахованных лиц) в целях исполнения договора страхования, предоставления Страхователю (Выгодоприобретателю, Застрахованным лицам) информации о страховых продуктах Страховщика и о продуктах (услугах) его партнеров, в том числе путем осуществления со Страхователем (Выгодоприобретателем, Застрахованными лицами) прямых контактов с помощью средств связи, а также в иных целях, не запрещенных законодательством.
7.4. Страховщик обязан:
7.4.1. ознакомить Страхователя с настоящими Правилами (включая Приложения к Правилам) и вручить их Страхователю при заключении договора страхования. Правила страхования могут быть вручены Страхователю путем указания в договоре страхования ссылки на место расположения текста Правил страхования на официальном сайте Страховщика;
7.4.2. не разглашать сведения о Страхователе (Выгодоприобретателе, Застрахованных лицах), его имущественном положении, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ;
7.4.3. в письменной форме сообщить Страхователю об увеличении сроков осуществления страховой выплаты или сроков рассмотрения документов в случаях, указанных в п.п. 7.3.1, 7.3.2 настоящих Правил;
7.4.4. совершать иные действия, предусмотренные настоящими Правилами и законодательством РФ;
7.4.5. обеспечивать конфиденциальность и безопасность персональных данных Страхователя (Выгодоприобретателя, Застрахованных лиц), полученных от Страхователя, при их обработке (в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006);
7.4.6. возвратить Страхователю страховую премию или ее часть в случаях, предусмотренных договором страхования, настоящими Правилами и действующим законодательством Российской Федерации в порядке и в сроки, предусмотренные договором страхования, настоящими Правилами и действующим законодательством Российской Федерации.
7.4.7. по запросу Страхователя предоставить копию действующего договора страхования и иных документов, являющихся неотъемлемой частью договора страхования (правила страхования, программа страхования, дополнительные условия страхования и т.д.) бесплатно 1 (один) раз в течение срока страхования;
7.4.8. по запросу Страхователя бесплатно 1 (один) раз по одному договору страхования предоставить заверенный расчёт суммы страховой премии (части страховой премии), подлежащей возврату в связи с расторжением или досрочным прекращением договора страхования;
7.4.9. по устному или письменному запросу Страхователя, Выгодоприобретателя, в том числе полученному в электронной форме, при условии возможности идентификации получателя страховых услуг в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.06.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», Страховщик после принятия решения о страховой выплате предоставляет информацию о расчете суммы страховой выплаты, содержащую сведения, предусмотренные Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций, объединяющих страховые организации, утвержденным Банком России – в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения такого запроса;
7.4.10. по письменному запросу Страхователя, Выгодоприобретателя Страховщик в срок, не превышающий 30 (тридцати) календарных дней с даты получения запроса, предоставить Страхователю, Выгодоприобретателю в письменном виде информацию и документы (в том числе копии документов и/или выписки из них), на основании которых Страховщиком было принято решение о страховой выплате (за исключением документов, которые свидетельствуют о возможных противоправных действиях Страхователя (Выгодоприобретателя), направленных на получение страховой выплаты) – бесплатно 1 (один) раз по каждому страховому случаю. Указанная информация и документы предоставляются в том объёме, в каком это не противоречит действующему законодательству.

7.4.11. на основании заявления (письменного или устного) Страхователя о заключении договора страхования предоставить последнему расчёт и/или примерный расчёт страховой премии по результатам оценки страхового риска.
7.4.12. в случае отсутствия правовых оснований для осуществления страховой выплаты в течение 3 (трёх) рабочих дней после принятия решения об отказе проинформировать Страхователя, Выгодоприобретателя в письменном виде об основаниях принятия такого решения со ссылками на нормы права и/или условия договора страхования и настоящих Правил страхования, приложений к ним, на основании которых принято решение об отказе. Указанная информация предоставляется в том объёме, в каком это не противоречит действующему законодательству.
7.4.13. по письменному запросу Страхователя (Выгодоприобретателя) в срок, не превышающий 30 (тридцати) календарных дней с даты получения запроса, предоставить документы (в том числе копии документов и/или выписки из них), обосновывающие решение об отказе, бесплатно 1 (один) раз по одному событию, за исключением документов, которые свидетельствуют о возможных противоправных действиях Страхователя (Выгодоприобретателя), направленных на получение страховой выплаты.
7.4.14. рассмотреть претензию Страхователя (Выгодоприобретателя) ввиду возникновения спора, связанного с исполнением договора страхования в течение срока, установленного параграфом 9 настоящих Правил.
7.4.15. после того, как Страховщику стало известно о наступлении события, обладающего признаками страхового случая, по запросу Страхователя (Выгодоприобретателя) проинформировать указанных лиц:

- обо всех предусмотренных договором страхования и (или) настоящими Правилами страхования, приложениями к ним необходимых действиях, которые Страхователь, Выгодоприобретатель должны предпринять, и обо всех документах, представление которых обязательно для рассмотрения вопроса о признании события страховым случаем и определения размера страховой выплаты, а также о сроках проведения указанных действий и представления документов;
- о предусмотренных договором страхования и (или) настоящими Правилами страхования, приложениями к ним форме и способах осуществления страховой выплаты и порядке их изменения, направленных на обеспечение прав Выгодоприобретателя на получение страховой выплаты удобным для него способом из числа указанных в Договоре страхования.
- Страховщик доводит до названных лиц указанную в настоящем подпункте информацию одним из следующих способов в зависимости от имеющейся у Страховщика технической возможности:
- устно, что подтверждается получаемой от Страхователя, Выгодоприобретателя распиской, подтверждающей соответствующее информирование;
- путем направления СМС-сообщения;
- путем вручения нарочно запрашиваемой информации;
- путем направления запрашиваемой информации по Почте России и/или по электронной почте;
- путем размещения запрашиваемой информации в личном кабинете Страхователя, Выгодоприобретателя в соответствующем разделе сайта Страховщика;

7.4.16. по требованию Страхователя выдать ему на бумажном носителе текст документа, в котором изложены условия страхования, если указанный документ был представлен Страхователю без вручения текста на бумажном носителе.
7.4.17. по требованию Страхователя выдать ему Правила страхования путем их направления на адрес электронной почты, указанный в договоре страхования или на бумажном носителе.
7.4.18. запросить документы и информацию, необходимые для обеспечения соблюдения требований к идентификации лица, обратившегося к Страховщику с заявлением о получении страховой выплаты (Выгодоприобретателя, Страхователя, или их представителей), а также получателя страховой выплаты, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при урегулировании требований о страховой выплате.

§8. Переход к страховщику права требования страхователя на возмещение ущерба (суброгация).

8.1. Если договором страхования не предусмотрено иное, к Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах выплаченной суммы право требования, которое Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за ущерб, возмещенный в результате страхования. Условие договора страхования, исключающее переход к Страховщику права требования к лицу, умышленно причинившему ущерб, ничтожно.
8.2. После выплаты страхового возмещения по рискам «Ущерб» и «Хищение» к Страховщику в пределах суммы выплаченного страхового возмещения переходят все права и обязанности по отношению к лицу, виновному в хищении/угоне застрахованного ТС, если такое лицо будет установлено правоохранительными органами, а застрахованное ТС не сохранится в натуре, либо его местонахождение будет неизвестно, либо оно будет повреждено настолько, что его восстановление будет экономически нецелесообразно.
8.3. Страховщик вправе предъявить требование о возмещении вреда в пределах выплаченной суммы страхового возмещения по риску «Ущерб» лицу, управлявшему застрахованным ТС в момент ДТП, как лицу, ответственному за убытки, при наличии одновременно следующих обстоятельств:
- ДТП произошло по вине водителя, управлявшего застрахованным ТС;
- водитель, управлявший в момент ДТП застрахованным ТС, не указан в договоре страхования в качестве лица, допущенного к управлению застрахованным ТС.

8.4. Страхователь обязан передать Страховщику все документы и предпринять все действия, необходимые для осуществления права требования к виновным лицам. В случае отказа Страхователя от передачи права требования или если осуществление последнего окажется невозможным по вине Страхователя, Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения полностью или в соответствующей части и вправе потребовать возврата излишне выплаченной суммы возмещения.

§9. Порядок рассмотрения споров

9.1. Споры и разногласия, возникшие между Страхователем (Выгодоприобретателем) и Страховщиком в связи с заключением, исполнением, изменением, расторжением договора страхования, разрешаются Страхователем и Страховщиком путём переговоров с обязательным направлением надлежащим образом оформленной письменной претензии. При получении одной Стороной договора страхования письменной претензии в связи с заключением, исполнением, изменением, расторжением договора страхования срок направления ответа на претензию не может составлять более 30 (тридцати) календарных дней с момента её получения другой Стороной договора страхования.При этом если Страхователь (Выгодоприобретатель) является потребителем финансовых услуг в соответствии с Федеральным законом от 04.06.2018 N 123-ФЗ "Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг", то Страховщик в порядке, установленном действующим законодательством РФ в отношении финансовых услуг, предоставляемых Страховщиком в рамках настоящих Правил страхования, обязан рассмотреть письменную претензию Страхователя (Выгодоприобретателя) и направить ему мотивированный ответ об удовлетворении, частичном удовлетворении или отказе в удовлетворении предъявленных требований в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения претензии Страхователя (Выгодоприобретателя) в случае, если указанная претензия направлена в электронной форме по стандартной форме, которая утверждена Советом Службы финансового уполномоченного, и если со дня нарушения прав потребителя финансовых услуг прошло не более ста восьмидесяти дней.
9.2. При недостижении соглашения в претензионной порядке по спорным вопросам их решение передается на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
9.3. При разрешении спорных вопросов положения конкретного договора страхования имеют преимущественную силу по отношению к положениям настоящих Правил.
9.4. В случае возникновения споров о причинах и размере ущерба каждая из Сторон имеет право потребовать проведения экспертизы. Экспертиза проводится за счет Стороны, потребовавшей ее проведения.
9.5. До предъявления к Страховщику иска, вытекающего из договора страхования, Страхователь (Выгодоприобретатель) в порядке, установленном действующим законодательством РФ в отношении финансовых услуг, предоставляемых Страховщиком в рамках настоящих Правил страхования, обязан обратиться к нему с письменной досудебной

претензией, с обоснованием своих требований, подтвержденных документально. При соответствии требований Страхователя (Выгодоприобретателя) критериям, установленным Федеральным законом от 04.06.2018 N 123-ФЗ «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг», Страхователь (Выгодоприобретатель) после соблюдения обязательного претензионного порядка урегулирования спора, предусмотренного п. 9.1 настоящих Правил, обязан направить обращение финансовому уполномоченному, при этом обращение в суд по таким требованиям возможно с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 04.06.2018 N 123-ФЗ «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг».

Приложение № 1
к Правилам добровольного страхования транспортных
средств и спецтехники (типовым (единым)) № 171

АВТОКАСКО

§1. Общие положения.

1.1. Условия страхования, предусмотренные настоящим Приложением к Правилам, определяют порядок и условия заключения, исполнения договоров страхования транспортных средств (далее – ТС).
1.2. Положения настоящего Приложения могут быть изменены, исключены или дополнены по письменному соглашению сторон при заключении или в период действия договора страхования.
1.3. Все, что не регламентировано настоящим Приложением, регламентируется положениями договора страхования, Правилами страхования и действующим законодательством РФ.

§2. Объект страхования.

2.1. В соответствии с настоящим Приложением объектом страхования по договору страхования являются имущественные интересы, связанные с риском утраты (гибели) или повреждения ТС/ДО, установленным на транспортном средстве.
2.2. По договору страхования, заключенному на основании настоящего Приложения, могут быть застрахованы технически исправные ТС, допущенные к эксплуатации на дорогах общего пользования, и находящиеся на учете (или подлежащие постановке на учет) в органах ГАИ, относительно Спецтехники – в органах Гостехнадзора.
2.3. Если иного не предусмотрено договором страхования или соглашением сторон, не подлежат страхованию, и действие страхования не распространяется на следующие ТС/ДО:
а) Находящиеся в аварийном или нерабочем состоянии либо разукомплектованном виде;
б) Находящиеся (либо планируемой к эксплуатации в течение периода страхования) в зоне военных действий, локальных конфликтов, чрезвычайных ситуаций;
в) Подлежащие изъятию, конфискации, реквизиции в установленном действующим законодательством РФ порядке;
г) Находящиеся под арестом по распоряжению соответствующих государственных органов, в отношении которых возбуждено исполнительное производство;
д) Категории «Спецтехника», не зарегистрированной в установленном действующим законодательством РФ порядке;
е) Категории «Спецтехника», не прошедшая в надлежащий срок государственный технический осмотр (техническое освидетельствование);
ж) Используемые с целью проведения экспериментов, испытаний, спортивных соревнований, а также для обучения вождению или обучения работы на ней, а также в качестве такси и иных коммерческих целях, указанных в п. 2.20 Правил страхования;
з) Не имеющие документы, подтверждающие разрешение Гостехнадзора на применение специализированной техники (сертификат соответствия, др.), если такое разрешение требуется в соответствии с действующим законодательством РФ;
и) Военная техника, устройства и оборудование военного назначения;
к) Ввезенные на территорию Российской Федерации с нарушением таможенных норм и правил, либо числящиеся в информационных базах данных российских государственных органов и органов Интерпола, как ранее похищенные;
л) В качестве ДО, принимаемого на страхование ТС категории Спецтехника - сменные части или принадлежности, такие как: сверла, буры, фрезы, ножи, режущие кромки, полотна или диски пил, матрицы, формы, модели, штампы, поверхности для дробления и измельчения, экраны и сита, тросы, цепи, ремни, ленты подъёмников и конвейеров, батареи, соединительные провода и кабели, гибкие трубопроводы, регулярно заменяемые соединительные материалы и упаковка;
м) Не имеющие идентификационного номера либо номера кузова (шасси), а также, если в ПТС год выпуска указан как неустановленный.
н) Не прошедшие государтсвенную регистрацию в органах ГАИ или в органах Гостехнадзора в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации;
о) Зарегистрированные на территории иностранных государств или ввезенные для временного пользования на территории Российской Федерации;
п) Ввезеные для постоянного пользования на территории Российской Федерации с нарушением действующего законодательства.

2.4. Техническое состояние принимаемого на страхование ТС/ДО должно отвечать требованиям соответствующих стандартов, правил технической эксплуатации, инструкций и требований заводов-изготовителей, требованиям действующих Правил дорожного движения РФ и другой нормативно-технической документации.
ТС, имеющее повреждения и/или коррозию и/или иные дефекты, принимается на страхование на условиях, исключающих ответственность Страховщика за данные повреждения/дефекты до момента устранения их Страхователем и предъявления Страховщику отремонтированного ТС на дополнительный осмотр. Такие повреждения и/или коррозия и/или иные дефекты должны быть устранены Страхователем за свой счет, при этом устранение любого повреждения и/или дефекта стеклянных или пластиковых частей и деталей ТС должно быть устранено путем их замены.
В случае наступления страхового события, с учетом положений п. 11.11 настоящего Приложения, по не включенным в договор страхования частям ТС, при выплате страхового возмещения, стоимость устранения повреждений и/или коррозии и/или иных дефектов (стоимость деталей и работ по замене и окраске), не возмещается как не принятого на страхование имущества.
2.5. Если иного не предусмотрено соглашением сторон, по договору страхования ТС страхуется один комплект резины и дисков ТС, который был установлен на ТС в момент заключения договора страхования. При этом в случае повреждения вследствие наступления страхового случая установленного на застрахованном ТС незастрахованного комплекта резины и дисков (в том числе как ДО), страховое возмещение выплачивается Страхователю в пределах стоимости комплекта резины и дисков, установленного на ТС в момент заключения договора страхования.

§3. Страховые риски, страховые случаи

3.1. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которого осуществляется страхование. Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать признаками вероятности и случайности его наступления.
3.2. В соответствие с настоящими Правилами страхования может быть заключен договор страхования по следующим событиям в любом сочетании по соглашению сторон, которые являются страховыми рискам совместно с исключениями, предусмотренными п. 3.3 настоящего Приложения, и совокупно являющиеся определением страхового случая, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату Страхователю (Выгодоприобретателю):
3.2.1. **«Ущерб» -** повреждение или полная гибель ТС/ДО, не являющегося коммерческим ТС (п. 2.20 Правил страхования), (если иного не предусмотрено договором страхования или соглашением сторон), в период действия договора страхования в случаях, когда оно произошло в пределах территории страхования в результате следующих событий (страховых рисков):
а) **дорожно - транспортное происшествие (ДТП)** - внешнее воздействие на застрахованное ТС в процессе его остановки, стоянки, движения собственным ходом, находящегося в исправном состоянии под управлением указанных в договоре страхования лиц, имеющих законное право на управление ТС соответствующей категории, и не находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения до ДТП или до прохождения медицинского освидетельствования;
В случае отказа водителем ТС от прохождения медицинского освидетельствования наличие состояния опьянения презюмируется, и произошедшее событие не может рассматриваться как страховой случай в рамках настоящих Правил (отсутствие состояния опьянения не подтверждено);
б) **стихийное бедствие -** внешнее воздействие на указанное в договоре страхования ТС/ДО опасных природных явлений и процессов, трактуемых в соответствии с определениями и понятиями, установленными действующими нормативными актами (в том числе - ГОСТами) Российской Федерации, как:
– буря (шторм) – силовое воздействие воздушного потока со скоростью 21 м/с (9 баллов по шкале Бофорта) и более, а равно силовое воздействие движимых им предметов или волн на застрахованное ТС;
– цунами - длинные волны, порождаемые мощным воздействием подводных землетрясений (в основном) на всю толщу воды в океане или другом водоёме;
– тайфун — тропический циклон (вихреобразный ураган) со скоростью ветра до 30 м/сек;

– ураган - ветер разрушительной силы и значительной продолжительности, скорость которого свыше 30 м/сек (12 баллов по шкале Бофорта);
– смерч - атмосферный вихрь;
– град – атмосферные осадки в виде частиц льда округлой или неправильной формы (градин);
– наводнение, паводок, ледоход – воздействие воды и/ или льда на застрахованное ТС, вызванное повышением уровня рек, морей и иных водоемов, грунтовых вод, интенсивным таянием снега, ливневыми осадками, прорывами искусственных или естественных плотин;
– перемещение или просадка грунта, оползня, обвала – любое внезапное перемещение грунта, приведшее к гибели или повреждению застрахованного ТС;
– землетрясение – естественные толчки участков земной поверхности силой 5 и более баллов по шкале MSK-64;
– снежная лавина, камнепад, сель – воздействие на застрахованное ТС/ДО двигающихся с гор грязевых потоков, снежных лавин, падающих камней;
– вулканическое извержение;
– природный пожар;
– удар молнии в застрахованное ТС;

в) **пожар** – неконтролируемое горение, вызванное внешним воздействием на застрахованное ТС/ДО источников открытого огня или повышенной температуры, и, если иного не предусмотрено договором или соглашением сторон, не связанное с самовозгоранием ТС и/или коротким замыканием, неисправностью и/или аварийным режимом работы электрооборудования ТС/ДО и/или перевозкой огне-/взрывоопасных веществ с нарушением правил пожарной безопасности и/или использованием источников открытого огня для прогрева двигателя и/или иных агрегатов ТС;

г) **взрыв** – мгновенное разрушение застрахованного ТС/ДО под давлением расширяющихся газов или пара, за исключением случаев самовозгорания, если иного не предусмотрено соглашением сторон;

д) **падение (воздействие) инородных предметов** – внешнее воздействие, падение на ТС/ДО инородного твердого предмета, деревьев, снега, льда и/или грузов при проведении погрузо-разгрузочных работ на застрахованное ТС, а также в случае повреждения ТС/ДО шлагбаумом или воротами, когда ТС находилось в стационарном (неподвижном) положении;

е) **противоправные действия третьих лиц (ПДТЛ):**

- внешнее воздействие на указанное в договоре застрахованное ТС/ДО установленных третьих лиц, связанное с уничтожением, повреждением или хищением отдельных частей (деталей, принадлежностей) ТС/ДО;
- внешнее воздействие на указанное в договоре застрахованное ТС/ДО неустановленных третьих лиц, связанное с уничтожением, повреждением или хищением отдельных частей (деталей, принадлежностей) ТС/ДО в пределах 25% от страховой суммы, установленной договором страхования, не более 2 раз (2 страховых случаев) в период действия договора страхования.

Соглашением, как при заключении договора страхования, так и в период его действия, на случай внешнего воздействия на указанное в договоре застрахованное ТС/ДО неустановленных третьих лиц, связанного с умышленным уничтожением, повреждением или хищением отдельных частей (деталей, принадлежностей) ТС/ДО, Стороны могут предусмотреть страхование и возмещение иного количества событий (страховых случаев) и иного процентного соотношения к страховой сумме.

Уничтожение или повреждение застрахованного ТС/ДО, произошедшее в результате поджога, подрыва относится к страховым рискам, установленным соответственно подпунктами в) «пожар» и г) «взрыв» п. 3.2.1 настоящего Приложения.

ж) **провал под грунт или лед** – повреждение ТС/ДО, произошедшее в результате просадки грунта, дорожного покрытия, дорожного полотна или покрытия искусственного сооружения, обустроенных или приспособленных для движения и/или для стоянки транспортных средств, включая провал под лед, но только на таких участках замерзших водоемов, на которых обустроены сезонные дороги с полотном изо льда, и компетентными органами разрешено дорожное движение по ним в зимний период («зимники/автозимники»).

з) **действия животных** – повреждение застрахованного ТС/ДО в результате действий животных, за исключением повреждений внутренних частей и салона ТС (включая подкапотное пространство);

3.2.2. **«Хищение»** – если договором страхования не предусмотрено иное, утрата застрахованного ТС/ДО, произошедшая в пределах территории страхования, в результате следующих событий, квалифицируемых компетентными органами в соответствии с Уголовным Кодексом Российской Федерации, как:

а) кража, квалифицируемая в соответствии со ст. 158 УК РФ;
б) грабеж, квалифицируемый в соответствии со ст. 161 УК РФ;
в) разбой, квалифицируемый в соответствии со ст. 162 УК РФ;
г) угон, квалифицируемый в соответствии со ст. 166 УК РФ

Не является страховым случаем квалификация правоохранительными органами событий, предусмотренных п. 3.2.2 настоящего Приложения по иным статьям УК РФ, чем те, которые перечислены в указанном пункте настоящего Приложения по соответствующим событиям, а также кража связанная с невозвратом застрахованного ТС/ДО, переданного в аренду (субаренду), прокат или лизинг (сублизинг).

3.2.2.1. ТС не подлежит страхованию по риску «Хищение», если оно не застраховано по риску «Ущерб».

3.2.2.2. Не является страховым случаем утрата ТС/ДО, произошедшая в результате события, квалифицируемого компетентными органами в соответствии с УК РФ как вымогательство (ст. 163 УК РФ), присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ), самоуправство (ст. 330 УК РФ), мошенничество (ст. 159 УК РФ).

3.2.3. При страховании по риску «Ущерб» и/или «Хищение» соглашением сторон могут предусматриваться условия об установлении ограничений в отношении событий, перечисленных в п. 3.2.1 и п. 3.2.2 настоящего Приложения, в том числе, о признании события страховым случаем только:

– при его наступлении на определенных условиях и/или при определенных обстоятельствах;
– в случаях, если событие привело к определенному последствию (например, к полной фактической или конструктивной гибели ТС);

3.2.4. **«Каско»** – совокупность страховых рисков «Ущерб» и «Хищение» согласно п. 3.2.1. и п. 3.2.2. настоящего Приложения.

3.3. Если иное не предусмотрено договором страхования или соглашением сторон, в соответствии с настоящим Приложением к страховому риску не относятся, не являются страховыми случаями и страхование не распространяется на повреждение, полную (фактическую или конструктивную) гибель или хищение застрахованного ТС/ДО, если они произошли при наличии одного (или совокупности) из следующих обстоятельств:

3.3.1. если наступившее событие не отвечает признакам страхового случая, предусмотренного настоящими Правилами и/или договором страхования;

3.3.2. если наступившие событие и/или убыток исключены из страхования (в соответствии с условиями настоящих Правил и/или договора страхования);

3.3.3. если имеются основания для освобождения Страховщика от страховой выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации;

3.3.4. если убыток возмещен третьими лицами (в той части, в которой получено возмещение от третьих лиц);

3.3.5. в случае, если Страхователем (Выгодоприобретателем) не представлено документов, подтверждающих факт наступления страхового случая, предусмотренного договором страхования и размер заявленного Страховщику ущерба;

3.3.6. хищение ТС, не оборудованного противоугонными системами, предусмотренными условиями договора страхования, а также если такие системы на момент хищения ТС были демонтированы либо по вине Страхователя (Выгодоприобретателя, Водителя ТС) неисправны, неактивны, сняты с абонентского обслуживания или находились в состоянии, не позволяющем им в предусмотренном конструкцией объеме осуществлять функцию противодействия хищению ТС и/или поиска ТС;

3.3.7. самопроизвольного (неуправляемого) движения ТС вне зависимости от нахождения в салоне водителя;

3.3.8. умышленного непринятия разумных и доступных мер для уменьшения возможных убытков;

3.3.9. в результате умысла Страхователя, Выгодоприобретателя, Водителя ТС, пассажиров;

3.3.10. в случае управления ТС лицом, не допущенным к управлению ТС по условиям договора страхования;

3.3.11. в случае управления Водителем в состоянии алкогольного, наркотического, токсикологического опьянения или под воздействием медикаментозных препаратов (препараты токсического или седативного действия, психотропные препараты и т.п.), применение которых противопоказано при управлении ТС, либо употребившим алкогольные напитки, наркотические средства, токсикологические вещества или вышеперечисленные препараты после ДТП, к которому он причастен, до проведения его освидетельствования с целью установления состояния опьянения (если только медикаментозные препараты не были применены после ДТП для оказания необходимой помощи с целью уменьшения причиненного в результате ДТП вреда жизни и/или здоровью Водителя, а необходимость их применения подтверждена соответствующими медицинскими документами), а также, если Водитель ТС отказался пройти медицинское освидетельствование с целью установления состояния опьянения по требованию сотрудника ГАИ (других компетентных органов);
3.3.12. в случае использования ТС в режиме такси, маршрутного такси или для перевозки пассажиров за плату; использования ТС в соревнованиях, экспериментах, в качестве ТС для обучения вождения, в случае передачи ТС в аренду или лизинг, при использовании ТС в режиме тест-драйва, а также в целях, указанных в п. 2.20 Правил страхования, если данные условия не предусмотрены договором страхования или соглашением сторон;
3.3.13. в случае повторного повреждения частей, деталей, узлов, агрегатов и оборудования ТС/ДО в зоне механических повреждений, заявленных ранее как последствия страхового случая, а также повторная утрата частей, деталей, узлов, агрегатов и оборудования застрахованного ТС/ДО, если ТС не предъявлялось на осмотр Страховщику в отремонтированном виде (при условии, что установить факт произведенного Страхователем ремонта ТС/ДО невозможно) после:
- получения страхового возмещения на основании калькуляции (в соответствии с пп. «а» п. 11.7 Приложения №1 к Правилам), в том числе полученного от любого Страховщика по договору ОСАГО;
- отказа в выплате страхового возмещения по этим повреждениям или за аналогичные части ТС/ДО, в том числе полученного по событию, урегулированному по договору ОСАГО;

3.3.14. если событие произошло на территории иной, чем та, которая указана в договоре страхования;
3.3.15. в случае повреждения ТС/ДО открывшимся капотом при движении ТС;
3.3.16. в результате ДТП, место которого впоследствии оставил Страхователь (Выгодоприобретатель, Водитель), за исключением признания таких действий правомерными в соответствии с действующим законодательством РФ;
3.3.17. в случае повреждения или утраты ДО либо отдельных частей застрахованного ТС, находящихся отдельно от застрахованного ТС (в том числе колес в сборе, не установленных на ТС);
3.3.18. утраты запасного колеса ТС (и/или ДО, установленного в салоне ТС), если она произошла без утраты кузовных элементов ТС, элементов крепежа и/или запирающих устройств ТС в результате события, предусмотренного риском «ПДТЛ», или без повреждения кузовных элементов ТС, элементов крепежа и/или запирающих устройств;
3.3.19. повреждение или гибель ТС/ДО при погрузке, выгрузке или транспортировке застрахованного ТС любым видом транспорта (в том числе воздушным, водным и железнодорожным транспортом), исключая буксировку застрахованного ТС с соблюдением всех требований правил дорожного движения;
3.3.20. эксплуатационных дефектов (повреждений) в виде любых точечных (локальных, с отслаиванием и без) нарушений лакокрасочного покрытия кузова ТС/ДО, эксплуатационные дефекты обивки, облицовки, обшивки салона в виде царапин, трещин, сколов и/или потертостей, коррозия/окисление/помутнение деталей, узлов и агрегатов ТС/ДО в результате его эксплуатации;
3.3.21. любые события с застрахованным ТС/ДО в результате террористических актов, диверсии;
3.3.22. ущерб, вызванный эксплуатацией ТС/ДО с внесенными с его конструкцию (в рулевое управление, тормозную систему, систему питания, силовые агрегаты) изменениями без разрешения ГАИ или иных уполномоченных государственных органов (если такое разрешение необходимо), при наличии прямой причинно – следственной связи между внесенными изменениями и повлекшим ущерб событием;
3.3.23. ущерб, вызванный событием, произошедшим:

3.3.23.1. из-за технической неисправности застрахованного ТС/ДО, при наличии которой эксплуатация ТС запрещена нормативными актами РФ, либо произошедшим из-за:
3.3.23.2. нарушения Страхователем (Водителем):
а) правил эксплуатации ТС
б) правил пожарной безопасности/перевозки и хранения грузов (в т.ч. опасных веществ и предметов),
Положения п. 3.3.23 не распространяеются на случай ДТП, произошедшего по вине другого участника дорожного движения;
3.3.24. ущерб ТС, причиненный перевозимым грузом/иным имуществом по любой причине, за исключением случаев, когда повреждение ТС/ДО перевозимым грузом/иным имуществом произошло в следствии ДТП по вине установленного другого участника дорожного движения;
3.3.25. в случае управления застрахованным ТС лицом, не имеющим водительского удостоверения или иного предусмотренного действующим законодательством РФ документа на право управления ТС соответствующей категории, в том числе лишенным права на управление ТС в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ (в т.ч. в случае управления застрахованным ТС лицом, не имеющим документально подтвержденных законных оснований на управление ТС);
3.3.26. в случае возникновения ущерба от повреждения огнем, возникшим не в результате пожара, а также ущерба, причиненного застрахованному ТС/ДО в результате его обработки огнем, теплом или иного термического воздействия на него с целью его переработки или в иных целях (например, для горячей обработки или плавления металлов и т. д., в том числе ущерба, причиненного ТС/ДО в результате использования источников открытого огня для прогрева двигателя ТС/ДО;
3.3.27. если событие произошло в результате выхода из строя/разрыва покрышки колеса ТС по неустановленной причине, в том числе во время движения ТС, при этом также не подлежат возмещению расходы, связанные с устранением иных повреждений ТС, возникших по причине выхода из строя/разрыва покрышки колеса ТС;
3.3.28. в случае, когда не представляется возможным определить, в результате какого из событий, предусмотренных п. 3.2 настоящего Приложения или договором страхования, произошли данные повреждения.
3.4. В соответствии с настоящими Правилами не подлежат возмещению любые расходы (оплата услуг, оплата пошлин, налогов, сборов, транспортировки застрахованного ТС, проезда, проживания в гостинице и т.п.) Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с получением сертификатов и иных необходимых документов для внесения изменений в регистрационные документы застрахованного ТС, в том числе, если внесение изменений в регистрационные документы связано с заменой при восстановительном ремонте застрахованного ТС после страхового случая детали кузова с нанесенной на нее заводом-изготовителем маркировкой идентификационного номера (VIN), номера рамы, кузова, двигателя застрахованного ТС на деталь, не содержащую такую маркировку или содержащую маркировку, отличную от маркировки замененной детали.
3.5. Если иное не предусмотрено договором страхования или соглашением сторон, по договору страхования, заключаемому на условиях настоящих Правил, к страховому риску не относятся, не являются страховыми случаями, страхование не распространяется и не подлежат возмещению следующие расходы, понесённые Страхователем (Выгодоприобретателем):
3.5.1. расходы и/или убытки Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с необходимостью проведения следующих категорий работ:
а) технического обслуживания и гарантийного ремонта ТС/ДО;
б) работ, связанных с модернизацией или переоборудованием ТС/ДО, а также устранения повреждений ТС/ДО, полученных вследствие заводского брака или брака, допущенного во время восстановительного ремонта;
в) заменой узлов и агрегатов из-за отсутствия в ремонтных организациях запасных частей и деталей для их восстановления;
г) работ, связанных с ремонтом ТС/ДО или заменой его отдельных частей, деталей и принадлежностей вследствие их износа.
3.5.2. расходы и/или убытки Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с необходимостью устранения следующих категорий дефектов и/или повреждений:
а) повреждений или дефектов, по которым ранее Страховщиком было осуществлено возмещение, но ТС/ДО не было предоставлено на осмотр Страховщику после восстановления

(за исключением случаев, когда размер страховой выплаты определялся в соответствии с пп. «в» п. 11.7 настоящего Приложения);
б) повреждений или дефектов, возникших после восстановительного ремонта или замены узлов, агрегатов и/или деталей ТС/ДО, осуществлённого до начала действия страхования (первого договора страхования при непрерывной пролонгации страхования у Страховщика), и не связанных с наступлением страхового случая в период действия страхования, заключенного на условиях настоящих Правил;
в) повреждений или возмещение стоимости утраченных колес, колесных дисков, декоративных колпаков, запасных колес, если это не сопряжено с повреждениями других узлов, деталей или агрегатов ТС;
г) повреждений тента (при страховании грузовых автомобилей, грузовых модификаций легковых автомобилей, прицепов и полуприцепов);
д) если повреждения причинены только обивке и внутренним деталям салона застрахованного ТС, салона ТС, предназначенного для перевозки пассажиров, или части ТС/кузова, предназначенного для перевозки грузов;
е) повреждений ТС, вызванных перемещением внутри ТС перевозимых предметов (груза или иного имущества), за исключением случаев предусмотренных п. 3.3.24 настоящего Приложения, повреждений ТС/ДО, заявленных Страхователем без представления документов из компетентных органов (в случаях, предусмотренных п. 11.15 настоящего Приложения) после окончания срока действия договора страхования, а также заявленных в срок, но без предоставления застрахованного ТС/ДО на осмотр Страховщику до окончания срока действия договора;
ж) повреждений или дефектов, выявленных в процессе ремонта (скрытые дефекты) ТС, и при этом Страхователь не исполнил обязанностей по согласованию со Страховщиком устранения таких повреждений и дефектов, установленных п. 11.9 настоящего Приложения (за исключением случаев, когда размер страховой выплаты определяется в соответствии с пп. «в» п. 11.7 настоящего Приложения);
з) повреждений, полученных в результате воздействия животных или птиц, находящихся в салоне, кабине или багажном отделении застрахованного ТС, включая подкапотное пространство;
и) повреждений, вызванных в результате выхода из строя двигателя, агрегатов трансмиссии застрахованного транспортного средства, за исключением повреждений в результате ДТП и/или стихийных бедствий, вследствие попадания в них воды и/или других не эксплуатационных жидкостей, в том числе вследствие попадания воды (жидкости) во впускной трубопровод воздухозаборника, приведшего к возникновению гидравлического(их) удару(ов) в цилиндре(ах) двигателя, а также вследствие нарушения требований к эксплуатации ТС, установленных законодательством Российской Федерации и/или требованиями завода-изготовителя, если это прямо не предусмотрено договором страхования, в соответствии с Приложением №7 к Правилам.
3.5.3. при страховании ТС категории «Спецтехника», помимо категорий указанных в п. 3.5.2 настоящего Приложения, расходы и/или убытки Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с необходимостью устранения следующих категорий дефектов и/или повреждений:
а) устранения повреждений, образование которых явилось следствием нарушения норм и правил производства соответствующих эксплуатационных работ, норм и правил эксплуатации техники и оборудования лицами, ответственными за их организацию и проведение;
б) устранения повреждений, которые явились следствием несоблюдения Страхователем (Выгодоприобретателем), сотрудниками юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, физическими лицами, которым застрахованное имущество передано Страхователем (Выгодоприобретателем) во временное пользование (аренда, прокат и т.п.), инструкций по хранению, эксплуатации и обслуживанию застрахованного имущества, а также использования этого имущества для иных целей, чем те, для которых оно предназначено;
в) устранения повреждений, которые явились следствием проведения монтажа, демонтажа, погрузки или разгрузки застрахованной Спецтехники лицами, не прошедшими специального обучения и/или медицинского освидетельствования и/или не имеющими удостоверения на право допуска к монтажным и такелажным работам (если это необходимо для проведения данного вида работ);
г) устранения повреждений, которые явились следствием подготовки и перемещения застрахованного ТС, проведенных под руководством не уполномоченных на то лиц, не

прошедших аттестацию в органах Гостехнадзора, и не имеющих специального удостоверения (если это необходимо для проведения данного вида работ);
3.5.4. расходы и/или убытки Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с хищением, полной (фактической или конструктивной) гибелью или повреждением следующих категорий объектов:
а) ДО или частей ТС, находившихся в момент хищения отдельно от застрахованного ТС;
б) регистрационных знаков ТС, стеклоочистителей или колпаков колес, комплекта инструментов, аптечки, огнетушителя, знака аварийной остановки, домкрата, тонировки стекол, прожекторов, а также нештатных световых приборов, внешнего навесного оборудования или иного дополнительного оборудования, установленного на ТС (за исключением случаев, когда данное оборудование входит в штатную комплектацию ТС или когда оно застраховано как ДО);
в) находившегося в указанном в договоре страхования ТС имущества водителя и/или пассажиров и/или третьих лиц;
г) автомагнитолы и/или съемной передней панели автомагнитолы, если съемная передняя панель была оставлена в застрахованном ТС (при этом Страховщик возмещает ущерб, вызванный повреждением внешних деталей кузова и/или стекол ТС, а также других узлов или агрегатов ТС в результате данного события);
3.5.5. расходы и/или убытки Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с необходимостью устранения повреждений ТС/ДО, вызванных следующими обстоятельствами:
а) проведением мероприятий по запуску двигателя транспортного средства;
б) экстренным ремонтом систем электрооборудования транспортного средства;
в) работами по замене колеса транспортного средства;
г) проведением работ по вскрытию дверей транспортного средства, багажника транспортного средства, капота транспортного средства, а также по вскрытию механических противоугонных систем, установленных на транспортном средстве;
д) проведением работ по извлечению транспортных средств из труднодоступных мест.

§4. Изменение степени риска

4.1. Если иное не предусмотрено договором страхования, в случае изменения обстоятельств, сообщенных Страховщику при заключении договора страхования, Страхователь обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме уведомить об этом Страховщика, если такие изменения повлекли или могут повлечь за собой увеличение вероятности наступления страхового случая или размера возможного ущерба.
4.2. Если иное не предусмотрено договором страхования или соглашением сторон, значительными признаются изменения, оговоренные в договоре страхования, заявлении на страхование и Правилах страхования, которыми, в частности, являются:
4.2.1. переход права собственности на застрахованное ТС к другому лицу;
4.2.2. передача застрахованного ТС/ДО по договору аренды (проката), залога, лизинга или другим гражданско – правовым договорам, сделкам;
4.2.3. изменение цели использования застрахованного ТС, указанной в договоре страхования;
4.2.4. снятие ТС с учета в органах ГАИ, Гостехнадзора или других уполномоченных органах;
4.2.5. утрата или замена:
4.2.5.1. государственных регистрационных знаков ТС;
4.2.5.2. ключа от ТС или управляющего элемента (пульта дистанционного управления установленной в ТС сигнализации, карточек – активных и пассивных активаторов любых электронных и электронно-механических противоугонных систем, ключей от механических противоугонных устройств, которыми оснащено застрахованное ТС);
4.2.5.3. регистрационных документов ТС (свидетельства о регистрации ТС и/или паспорта ТС либо паспорта самоходной машины);
4.2.6. замена кузова, шасси или двигателя ТС (изменение VIN, номер шасси/кузова и т.д.):
4.2.7. замена, демонтаж, выход из строя или отключение от абонентского обслуживания противоугонной системы ТС, предусмотренной договором страхования, и/или замена замков застрахованного ТС;
4.2.8. предоставление прав на распоряжение (управление) ТС лицу, не указанному в договоре страхования в качестве лица, допущенного к управлению ТС (если договором страхования предусмотрен ограниченный перечень лиц, допущенных к управлению);
4.2.9. изменение условий хранения ТС, если условия были указаны в договоре страхования;

4.2.10. попытка реализации события, предусмотренного риском «Хищение», повреждение любых замков ТС, а также последствия реализации указанного риска - отсутствие любых стекол, люка, крышки багажника и/или дверей ТС;
4.2.11. оснащение ТС системой с дистанционным или автоматическим запуском двигателя, только если данная информация должна быть отражена в договоре страхования в соответствии с его условиями.
4.3. В случае наступления обстоятельств, указанных в п.п. 4.2.1 – 4.2.11 настоящего Приложения, Страхователь (Выгодоприобретатель, Водитель ТС) помимо исполнения обязанности по извещению Страховщика о наступлении данных обстоятельств, установленной в п. 4.1 настоящего Приложения, обязан хранить застрахованное ТС на охраняемой стоянке (за исключением периодов времени, когда застрахованное ТС управляется Водителем ТС, или периодов вынужденных остановок/стоянок, при условии нахождения в застрахованном ТС Водителя), если иное прямо не предусмотрено договором страхования и/или дополнительным соглашением, заключенным Страхователем и Страховщиком в связи наступлением данных обстоятельств.
4.4. Помимо выполнения обязанностей, указанных в п. 4.3 настоящего Приложения, при утрате ключа (ей) от ТС и/или управляющего элемента противоугонной системы Страхователь (Выгодоприобретатель, Водитель ТС) обязан:
4.4.1. произвести замену (перекодировку) замков ТС и/или противоугонной системы;
4.4.2. заблокировать на СТОА официального дилера утраченный ключ от ТС путём замены его кодировки (кодовой посылки) и/или заблокировать в специализированном сервисном центре управляющий элемент противоугонной системы (в случае его утраты);
4.4.3. о факте замены (перекодировки) в течение 1 (одного) рабочего дня проинформировать Страховщика.
4.5. До замены (перекодировки) ключа замка ТС и/или управляющего элемента противоугонной системы или до устранения обстоятельств, изложенных в п. 4.2.10 настоящего Приложения, и предоставления ТС на осмотр Страховщику с составлением соответствующего акта осмотра ТС, событие, предусмотренное риском «Хищение», является страховым случаем (за исключением грабежа и разбоя), только если оно произошло на территории охраняемой стоянки, соответствующей требованиям, указанным в п. 4.3 настоящего Приложения.
4.6. Если в период действия договора страхования право собственности на застрахованное ТС перешло к другому лицу, то лицо, к которому перешло право собственности на ТС, обязано письменно проинформировать об этом Страховщика в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента перехода права собственности на застрахованное ТС, как о значительном изменении в обстоятельствах, сообщенных при заключении договора страхования, повлекшем увеличение страхового риска.
4.7. В случае получения Страхователем (Выгодоприобретателем) возмещения убытков от третьих лиц Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан незамедлительно уведомить Страховщика о получении такого возмещения. Письменное подтверждение должно быть направлено Страховщику любым доступным способом в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения возмещения убытков от третьих лиц с приложением документов, подтверждающих факт получения денежных средств. В случае появления у Страховщика информации о получении Страхователем (Выгодоприобретателем) возмещения убытков от третьих лиц после выплаты страхового возмещения, Страховщик вправе обратиться с требованием к Страхователю (Выгодоприобретателю) о возврате излишне уплаченного страхового возмещения.
4.8. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска, вправе потребовать изменения условий страхования или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению риска. При этом Страховщик в течение 5 (пяти) рабочих дней направляет Страхователю проект соответствующего дополнительного соглашения к договору страхования и счет на оплату дополнительной страховой премии, которую Страхователь обязан уплатить в течение 5 (пяти) банковских дней после получения счета.
4.9. Если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения договора страхования с момента наступления изменений в степени риска.

§5. Акт осмотра

5.1. Если иного не предусмотрено договором страхования, акт осмотра составляется:
5.1.1. при заключении договора страхования;

5.1.2. при увеличении страховой суммы в отношении застрахованного ТС/ДО в течение срока страхования;
5.1.3. при принятии на страхование ДО застрахованного ТС в течение срока страхования ТС;
5.1.4. при пролонгации/возобновлении договора;
5.1.5. после проведения восстановительного ремонта ТС/ДО на СТОА по выбору Страхователя;
5.1.6. после проведения восстановительного ремонта ТС, в случае получения Страхователем возмещения на основании калькуляции;
5.1.7. при урегулировании убытка;
5.1.8. в других случаях, предусмотренными настоящими Правилами.
5.2. Акт осмотра составляется Страховщиком (специализированной организацией, уполномоченной Страховщиком) в присутствии Страхователя (Выгодоприобретателя, уполномоченного представителя Страхователя) или с использованием специального мобильного приложения и содержит следующие сведения о ТС/ДО:
5.2.1. марка, модель, государственный регистрационный номер, идентификационный номер (VIN, при его наличии), номер двигателя, кузова шасси;
5.2.2. комплектация ТС;
5.2.3. общее состояние ТС/ДО и наличие видимых повреждений;
5.2.4. другие сведения, необходимые Страховщику для определения степени риска или оценки ущерба.
5.3. Если в результате осмотра ТС будут выявлены какие-либо повреждения частей или деталей ТС, то в акте осмотра указывается характер и степень таких повреждений.

§6. Определение страховой суммы, страховой стоимости

6.1. Страховая сумма по договору страхования устанавливается по соглашению сторон. При страховании ТС/ ДО страховая сумма не может превышать размер их страховой (действительной) стоимости на дату заключения договора страхования.
6.2. Страховая (действительная) стоимость ТС/ДО может определяться Страховщиком на основании:
а) стоимости в новом состоянии, установленной официальными дилерами производителей на дату заключения договора страхования, уменьшенной на величину процента износа;
б) справки-счета, выданной торговой организацией, или договора купли-продажи, спецификации ТС, таможенных документов;
в) рыночной стоимости на дату заключения договора страхования. Рыночная стоимость определяется на основании данных, публикуемых в специализированных изданиях;
г) оценки страховой (действительной) стоимости, произведенной компетентной организацией (независимым автоэкспертным бюро и т. д.).
6.3. Страховщик вправе произвести оценку принимаемого на страхование ДО с привлечением независимой экспертной организации для определения его действительной стоимости.
6.4. Если договором страхования установлена страховая сумма, превышающая страховую стоимость ТС/ДО, то договор страхования является ничтожным в части страховой суммы, превышающей страховую стоимость ТС/ДО. Излишне уплаченная часть страховой премии возврату в этом случае не подлежит.

§7. Полное или неполное страхование

7.1. По соглашению сторон договор страхования может быть заключен на условиях «полного», «неполного пропорционального» или «неполного непропорционального» страхования:

а) страхование считается «полным», если страховая сумма равна страховой (действительной) стоимости ТС. В этом случае страховое возмещение выплачивается в полном объеме, с учётом иных условий договора страхования;
б) страхование считается «неполным пропорциональным», если страховая сумма установлена ниже страховой (действительной) стоимости ТС. В этом случае страховое возмещение выплачивается пропорционально отношению страховой суммы к страховой (действительной) стоимости, с учётом иных условий договора страхования;
в) страхование считается «неполным непропорциональным», если страховая сумма установлена ниже страховой (действительной) стоимости ТС. В этом случае страховое возмещение выплачивается в полном объеме (без учета отношения страховой суммы к

страховой стоимости) исходя из согласованной сторонами страховой суммы, с учётом иных условий договора страхования.
Если иного не предусмотрено договором страхования, страхование производится на условиях полного имущественного страхования.

§8. Последствия неоплаты (неполной оплаты) страховых взносов определены §6 Правил страхования

§9. Взаимоотношения Сторон при наступлении страхового случая

9.1. При наступлении события, обладающего признаками страхового случая, Страхователь (Выгодоприобретатель, Водитель ТС), намеренный воспользоваться правом на получение страхового возмещения обязан:
9.1.1. Если договором страхования не предусмотрено иное, в случае хищения застрахованного ТС/ДО:
а) незамедлительно, но в любом случае не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента, когда стало известно Страхователю (Выгодоприобретателю, Водителю ТС) о произошедшем событии, сообщить о случившемся в органы МВД РФ;
б) если ТС оборудовано системой поиска и обнаружения, незамедлительно активировать данную систему и/или сообщить о хищении в организацию, обслуживающую данную систему, способом, определенным договором и/или инструкцией по эксплуатации и/или обслуживанию данной системы;
в) незамедлительно, в том числе по телефону, указанному в договоре страхования, сообщить о случившемся событии Страховщику, с указанием:
– фамилии, имени, отчества Страхователя (наименования для юридического лица);
– номера договора страхования;
– государственного регистрационного знака ТС;
– возможно полной информации о произошедшем событии, известной на момент сообщения (дата, время и место, обстоятельства наступления события);
г) в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты сообщения о хищении застрахованного ТС/ДО подать Страховщику письменное заявление установленной Страховщиком формы о факте наступления страхового события с подробным изложением всех известных ему обстоятельств происшествия;
д) предоставить Страховщику документы, указанные в п. 10.1 настоящего Приложения. Факт получения Страховщиком заявления и соответствующих документов подтверждается описью документов, заверенной подписями Сторон;
е) до получения страховой выплаты заключить со Страховщиком письменное соглашение, по которому в случае обнаружения ТС после осуществления страховой выплаты, Страхователь обязуется возвратить полученную сумму страховой выплаты Страховщику или передать ему в собственность ТС и все права на него, свободные от требования, запрета, ограничения или права другого лица (в том числе государственного органа).
9.1.2. Если после направления Страхователем (Выгодоприобретателем) в территориальные органы МВД заявления о событии, предусмотренном риском «Хищение», соответствующее ТС обнаружено до выплаты страхового возмещения по риску «Хищение», то в случае причинения ущерба ТС/ДО, такой ущерб рассматривается как полученный в результате противоправных действий третьих лиц по риску «Ущерб» и возмещается в порядке, предусмотренном п. 10.2 настоящего Приложения.
9.2. Если иное не предусмотрено договором страхования, при полной (фактической или конструктивной) гибели ТС или повреждении ТС/ДО:
9.2.1. При наступлении события «Дорожно - транспортное происшествие» по риску «Ущерб», предусмотренного пп. «а» п. 3.2.1 настоящего Приложения, которое наступило при одновременном соблюдении условий, предусмотренных ст. 11.1 Федерального закона от 25.04.2002 N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" в редакции, действующей на дату события, Страхователь для урегулирования убытков без оформления документов о дорожно-транспортном происшествии без участия уполномоченных сотрудников полиции обязан:
а) незамедлительно, но не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента, когда стало известно о нанесении ущерба застрахованному ТС/ ДО, известить Страховщика, в том числе, по телефону, указанному в договоре страхования, сообщив следующие данные:
– фамилию, имя, отчество Страхователя (наименования для юридического лица);

– номер договора страхования;
– государственный регистрационный знак ТС;
– возможно полную информацию об обстоятельствах наступления страхового события, известную на момент сообщения, а именно: дату, время и место события, число участников ДТП, марки и государственные регистрационные номера ТС участников ДТП, предполагаемые причины, характер повреждений ТС всех участников ДТП.

б) принять доступные меры для уменьшения ущерба и спасения ТС;

в) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты произошедшего события об ущербе, причиненном застрахованному ТС/ДО подать Страховщику (или его представителю, указанному в договоре страхования) письменное заявление установленной Страховщиком формы о факте наступления события, обладающего признаками страхового случая, с подробным изложением всех известных ему обстоятельств происшествия, а также предоставить Страховщику возможность провести осмотр застрахованного ТС/ДО с целью расследования причин заявленного события и определения размера ущерба;

г) предоставить Страховщику документы, указанные в п. 10.2 настоящего Приложения (за исключением оригиналов документов из соответствующих компетентных органов, указанных в п. 10.2.4 настоящего Приложения). Факт предоставления Страхователем заявления и соответствующих документов подтверждается отметкой о получении уполномоченным работником Страховщика;

д) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня дорожно – транспортного происшествия предоставить Страховщику бланк извещения о дорожно-транспортном происшествии, заполненный в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.04.2002 N 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» в редакции, действующей на дату события (Бланк Извещения о ДТП по ОСАГО);

е) предоставить ТС/ДО на осмотр Страховщику, участвовать в проведении осмотра застрахованного ТС/ДО.

Поврежденное ТС/ДО предоставляется на осмотр в срок, не превышающий 7 (семи) рабочих дней с даты предъявления требования о страховой выплате, если иное не предусмотрено соглашением сторон.

Если иное не предусмотрено договором страхования или соглашением сторон, согласование места и времени проведения осмотра поврежденного ТС фиксируется Страховщиком посредством:

– заключения соглашения о месте и времени проведения осмотра поврежденного ТС/ДО по разработанной Страховщиком форме;
– направления Страховщиком в адрес лица, подавшего заявление на страховую выплату (Страхователя, Выгодоприобретателя) заказным письмом с уведомлением сообщения с указанием места и времени проведения осмотра поврежденного застрахованного ТС/ДО не менее двух вариантов;
– иного способа, позволяющего подтвердить, что такое лицо было должным образом уведомлено о необходимости проведения осмотра поврежденного застрахованного ТС/ДО.

Направление Страховщиком телеграммы с информацией о дате, времени и месте осмотра по адресу, указанному Страхователем (Выгодоприобретателем) в договоре страхования или в заявлении о страховой выплате признается сторонами надлежащим способом согласования даты, времени и места осмотра застрахованного ТС/ДО.

При этом если в соответствии с договором страхования течение срока урегулирования требования о страховой выплате началось до проведения осмотра, то течение данного срока приостанавливается до даты проведения осмотра.

В случае непредставления Страхователем (Выгодоприобретателем) поврежденного ТС/ДО либо его остатков для осмотра в согласованную дату, Страховщик согласовывает со Страхователем (Выгодоприобретателем,) другую дату осмотра при его обращении к Страховщику способом, определенным Страховщиком. В случае повторного непредставления Страхователем (Выгодоприобретателем) застрахованного ТС или его остатков для осмотра в согласованную Страховщиком дату, Страховщик вправе возвратить без рассмотрения представленное Страхователем (Выгодоприобретателем) заявление на страховое возмещение, в также приложенные к нему документы (как поданные непосредственно вместе с заявлением, так и представленные впоследствии), если иное не будет согласовано между Страховщиком и Страхователем (Выгодоприобретателем).

ж) сохранить поврежденное застрахованное ТС/ДО в том виде, в каком оно оказалось после событий, приведших к его повреждению, до его осмотра Страховщиком. Изменение характера и

степени полученных застрахованным ТС повреждений допускается только в том случае, если это было продиктовано соображениями безопасности и/или спасением людей;

з) обеспечить Страховщика правом на предъявление суброгации путем уведомления второго участника ДТП о наличии у него обязанности обеспечить осмотр Страховщиком транспортного средства, участвовавшего в ДТП до истечения 15 (пятнадцати) календарных дней с даты события, за исключением нерабочих и праздничных дней;

и) совершить дополнительные действия, предусмотренные положениями ст. 11.1 Федерального закона от 25.04.2002 N 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» в редакции, действующей на дату события.

9.2.2. При наступлении событий, не указанных в п. 9.2.1 настоящего Приложения Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан:

а) незамедлительно, но не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента, как только Страхователю (Выгодоприобретателю, Водителю ТС) стало известно о произошедшем событии, заявить о случившемся в соответствующие государственные органы, уполномоченные проводить расследование обстоятельств произошедшего события, а именно:

– органы ГАИ - в случае полной (фактической или конструктивной) гибели или повреждения ТС/ДО в результате события указанного в пп. «а» п. 3.2.1 настоящего Приложения;

– органы Государственной противопожарной службы, МЧС и МВД - в случае полной (фактической или конструктивной) гибели или повреждения ТС/ДО в результате пожара или взрыва (пп. «в» и «г» п. 3.2.1 настоящего Приложения);

– территориальные органы МВД - в случае полной (фактической или конструктивной) гибели или повреждения ТС/ДО в результате противоправных действий третьих лиц или действий животных (пп. «е» и «з» п. 3.2.1 настоящего Приложения);

– в иные компетентные органы и организации, в т.ч. организацию, ответственную за организацию уборки и/или поддержание порядка на территории, на которой произошло событие - в случае падения на ТС/ДО инородных предметов (пп. «д» п. 3.2.1 настоящего Приложения);

– в территориальные органы Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Российской Федерации (Росгидромет) и/или органы МЧС, орган муниципального или местного самоуправления – в случае стихийных бедствий (пп. «б» п. 3.2.1 настоящего Приложения);

– в территориальные органы МЧС, в аварийную службу, жилищно-эксплуатационные организации, а при их отсутствии – в орган местного самоуправления по месту события - в случае провала ТС/ДО под грунт или лед (пп. «ж» п. 3.2.1 настоящего Приложения).

б) незамедлительно, но не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента, когда стало известно о нанесении ущерба застрахованному ТС/ДО, известить, в том числе по телефону, указанному в договоре страхования), об этом Страховщика, сообщив следующие данные:

– фамилию, имя, отчество Страхователя (наименования для юридического лица);

– номер договора страхования;

– государственный регистрационный знак ТС;

– возможно полную информацию об обстоятельствах наступления страхового события, известную на момент сообщения (дата, время и место наступления страхового события, предполагаемые причины и характер повреждений);

в) принять доступные меры для уменьшения ущерба и спасения ТС;

г) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты произошедшего события об ущербе, причиненном застрахованному ТС/ДО подать Страховщику (или его представителю, указанному в договоре страхования) письменное заявление установленной Страховщиком формы о факте наступления события, обладающего признаками страхового случая, с подробным изложением всех известных ему обстоятельств происшествия, а также предоставить Страховщику возможность провести осмотр застрахованного ТС/ДО с целью расследования причин заявленного события и определения размера ущерба в сроки, установленные п. 7.2.1 Правил;

д) предоставить Страховщику документы, указанные в п. 10.2 настоящего Приложения. Факт предоставления Страхователем заявления и соответствующих документов подтверждается отметкой о получении уполномоченным работником Страховщика;

е) предоставить ТС/ДО на осмотр Страховщику в сроки, предусмотренные п. 7.2.1 Правил и порядке, установленном пп. «е» п. 9.2.1 настоящего Приложения, участвовать в проведении осмотра застрахованного ТС.

ж) сохранить поврежденное застрахованное ТС/ДО в том виде, в каком оно оказалось после событий, приведших к его повреждению, до его осмотра Страховщиком. Изменение характера и

степени полученных застрахованным ТС/ДО повреждений допускается только в том случае, если это было продиктовано соображениями безопасности и/или спасением людей.

9.3. Если иное не предусмотрено договором страхования, Страховщик обязан:

а) изучить полученные документы и, в случае признания заявленного события страховым случаем, определить размер убытка, составить страховой акт и в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня, следующего за днем получения заявления о страховой выплате и всех предусмотренных настоящими Правилами документов (последнего из необходимых и надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных настоящими Правилами и/или договором страхования), необходимых для принятия решения, в соответствии с положениями настоящего Приложения, произвести страховую выплату или выдать направление в ремонтную организацию/станцию технического обслуживания автомобилей (СТОА) на ремонт.

б) в случае возмещения убытков путём направления застрахованного ТС в ремонтную организацию/СТОА на ремонт, рассмотреть полученный от последней счёт, урегулировать разногласия и оплатить его в срок, предусмотренный соответствующим договором между Страховщиком и СТОА, а при отсутствии данного срока в указанном договоре – в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения счета;

в) при возникновении необходимости проведения мероприятий, указанных в п.п. 7.3.2, 7.3.3 Правил, уведомить Страхователя (Выгодоприобретателя) об увеличении в пределах, предусмотренных указанными пунктами сроков рассмотрения документов, и принятии решения о признании или непризнании события страховым случаем.

г) в случае принятия решения об отказе в страховой выплате – в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня, следующего за днем получения всех необходимых документов для принятия решения в соответствии с положениями настоящих Правил (Приложений к Правилам), направить Страхователю (Выгодоприобретателю) мотивированный отказ в страховой выплате.

д) в случае если лицом, обратившимся за страховой выплатой, не представлены банковские реквизиты для перечисления страхового возмещения, а также другие документы (сведения), необходимые для осуществления страховой выплаты в безналичном порядке, установленный п. 9.3 настоящего Приложения срок осуществления страховой выплаты продлевается (приостанавливается) до получения Страховщиком указанных сведений, о чём Страховщик уведомляет Страхователя.

9.3.1. В случае выявления факта предоставления Страхователем (Выгодоприобретателем) документов, недостаточных для принятия Страховщиком решения об осуществлении страховой выплаты, и/или ненадлежащим образом оформленных документов в соответствии с требованиями настоящих Правил и/или договора страхования, Страховщик:

9.3.1.1. принимает документы, при этом срок, установленный пп. «а», «г» п. 9.3 настоящего Приложения, принятия решения по заявленному событию не начинает течь до предоставления последнего из необходимых документов и надлежащим образом оформленных документов;

9.3.1.2. уведомляет об этом Страхователя (Выгодоприобретателя) с указанием перечня недостающих и/или ненадлежащим образом оформленных документов.

Срок уведомления Страхователя (Выгодоприобретателя) - физического лица о выявлении факта предоставления Страхователем (Выгодоприобретателем) документов, недостаточных для принятия Страховщиком решения об осуществлении страховой выплаты, и/или ненадлежащим образом оформленных документов не должен превышать 15 (пятнадцати) рабочих дней.

9.4. В случае если получателем страховой выплаты не является лицо, обратившееся к Страховщику с заявлением на страховую выплату, Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан предоставить Страховщику документ, удостоверяющий личность получателя выплаты. В этом случае срок принятия решения (единый срок урегулирования требования о страховой выплате) начинает течь не ранее получения Страховщиком данного документа.

9.5. Ущерб, при котором представление документов из компетентных органов не требуется (включая положения п. 11.15 настоящего Приложения) должен быть заявлен, и повреждённое имущество должно быть предоставлено на осмотр Страховщику в течение срока страхования.

§10. Документы, необходимые для осуществления страховой выплаты

10.1. Страхователь обязан предоставить Страховщику наряду с заявлением все необходимые документы, подтверждающие причины, обстоятельства и размер заявленного убытка (в зависимости от характера произошедшего события), указанные в настоящих Правилах страхования. Не предоставление таких документов дает Страховщику право отказать в выплате возмещения в части убытка, не подтвержденного документально.

10.1.1. В случае наступления события, обладающего признаками страхового случая по риску «Хищение», Страхователем (Выгодоприобретателем) совместно с заявлением с подробным описанием обстоятельств события, обладающего признаками страхового случая, представляются:

а) оригиналы договора страхования и заключенных к нему дополнительных соглашений, а также документы, подтверждающие уплату страховой премии (страхового взноса);

б) оригиналы регистрационных документов на застрахованное ТС (ПТС/выписку из ЭПТС, свидетельство о регистрации ТС (за исключением случаев, когда ТС не поставлено на учет в установленные законодательством сроки), ПСМ/выписку из ЭПСМ – для спецтехники);

в) оригинал документа, удостоверяющего право владения, пользования, распоряжения застрахованным ТС;

г) полные комплекты брелоков, ключей, карточек – активных и пассивных активаторов всех электронных и электронно-механических противоугонных систем, всех ключей от механических противоугонных устройств, которыми оснащено застрахованное ТС;

д) оригинал либо копию постановления о возбуждении уголовного дела по факту хищения ТС/ДО, заверенную подписью должностного лица и печатью органа, производящего расследование;

е) по требованию Страховщика – оригинал или надлежащим образом заверенную копию постановления о приостановлении предварительного следствия либо постановления о прекращении уголовного дела и уголовного преследования, либо копию обвинительного заключения;

ж) по требованию Страховщика - кредитный договор, договор залога (если ТС приобретено в кредит и/или обременено залоговыми обязательствами); договоры аренды, проката, лизинга с актом приема-передачи ТС (если ТС сдано в аренду, прокат или лизинг) либо иные документы, подтверждающие интерес в сохранении застрахованного имущества;

з) документы, подтверждающие уплату страховой премии (страхового взноса);

и) полные банковские реквизиты с указанием наименования банка, названия/номера дополнительного офиса, отделения (при наличии), БИК, ИНН банка, корреспондентского счета, расчетного счета, лицевого счета (при наличии), если страховое возмещение подлежит перечислению по безналичному расчету;

к) по требованию Страховщика талон – уведомление об обращении в территориальный орган ОВД (оригинал);

л) в случае если оригиналы документов, указанных в пп. «б» п. 10.1.1 настоящих Правил, и/или предметы, указанные в пп. «г» п. 10.1.1 настоящего Приложения, изъяты правоохранительными органами и приобщены к материалам уголовного дела, Страхователю необходимо предоставить Страховщику копии изъятых регистрационных документов, заверенные печатью и подписью сотрудника правоохранительного органа, в производстве которого находится уголовное дело, а также протокол выемки или иной документ (справку и т.д.), подтверждающий факт изъятия и приобщения к уголовному делу данных документов и предметов с указанием их количества.

Копии изъятых регистрационных документов ТС, а также документы, подтверждающие факт изъятия регистрационных документов/ключей от ТС/управляющих элементов противоугонной системы, должны быть заверены печатью правоохранительного органа и подписью должностного лица, в производстве которого находится уголовное дело;

м) справку из правоохранительных органов о хищении вместе с ТС документов, указанных в пп. «б» п. 10.1.1 настоящего Приложения, и/или предметов, указанных в пп. «г» п. 10.1.1 настоящего Приложения, если они похищены вместе с ТС, заверенную печатью правоохранительного органа и подписью должностного лица, в производстве которого находится уголовное дело;

н) оригиналы и/или копии документов, подтверждающие приобретение и установку электронной сигнализации, механического противоугонного устройства и иных противоугонных систем, и/или договор установки и абонентского обслуживания радиопоисковой (спутниковой) системы, если такие системы установлены на застрахованное ТС;

о) подписанное Страхователем (Выгодоприобретателем) соглашение со Страховщиком о взаимоотношениях между сторонами в случае нахождения похищенного (угнанного) ТС;

п) распорядительное письмо от Выгодоприобретателя, в случае если Выгодоприобретателем является не Владелец ТС;

р) по требованию Страховщика – документы, указанные в п. 3.8 Правил страхования и информацию, необходимые для обеспечения соблюдения требований к идентификации лица,

обратившегося к Страховщику с заявлением о получении страховой выплаты (Страхователя, Выгодоприобретателя или их представителя).
10.2. В случае наступления события, обладающего признаками страхового случая по риску «Ущерб», Страхователем (Выгодоприобретателем) совместно с заявлением с подробным описанием обстоятельств события, обладающего признаками страхового, представляются:
10.2.1. оригиналы договора страхования и заключенных к нему дополнительных соглашений;
10.2.2. водительское удостоверение Водителя ТС в момент ДТП, либо, в случаях, предусмотренных законодательством РФ, удостоверение тракториста-машиниста (тракториста), или временное удостоверение на право управления ТС, или временное разрешение на право управления самоходными машинами (для лица, не являющегося гражданином РФ – международное водительское удостоверение и/или национальное водительское удостоверение, и его перевод на русский язык, заверенный в установленном порядке нотариусом на дату наступления страхового случая);
10.2.3. оригиналы регистрационных документов на застрахованное ТС (ПТС/выписку из ЭПТС, свидетельство о регистрации ТС (за исключением случаев, когда ТС не поставлено на учет в установленные законодательством сроки), ПСМ – для спецтехники/выписку из ЭПСМ);
10.2.4. оригиналы документов из соответствующих компетентных органов (ГАИ, МВД и т.д.), подтверждающих факт наступления события. Представленные документы должны содержать сведения о месте, времени и обстоятельствах события; лице, управлявшем застрахованным ТС (если оно находилось в движении), лицах, виновных в причинении ущерба (если они установлены) с указанием адресов, паспортных данных и телефонов, данные о полисах обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств - участников ДТП или сведения об отсутствии таковых/постановление о привлечении к административной ответственности в связи с несоблюдением требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств, а также перечень повреждений, причиненных ТС. Документы, предусмотренные настоящим пунктом не представляются при урегулировании страхового случая по риску, не связанному с дорожно – транспортным происшествием и противоправными действиями третьих лиц, а также на условиях п. 11.15 и п. 11.16 настоящего Приложения;
10.2.5. при проведении восстановительного ремонта ТС/ДО на СТОА по выбору Страхователя - оригинал/копию заказ-наряда с указанием полной номенклатуры замененных частей и деталей, материалов и стоимости работ, а также оригиналы счетов и документов, подтверждающих факт оплаты. По согласованию со Страховщиком Страхователь предоставляет оригинал/копию заказ-наряда, заверенную организацией ее выдавшей, с указанием полной номенклатуры замененных частей и деталей, материалов и стоимости работ, а также оригиналы счетов на предоплату услуг по восстановительному ремонту застрахованного ТС;
10.2.6. оригиналы счетов за услуги специализированных организаций по эвакуации ТС, если такая эвакуация производилась, а также документы, подтверждающие факт оплаты оказанных услуг;
10.2.7. если полная (фактическая или конструктивная) гибель или повреждение ТС/ДО вызваны стихийными бедствиями (пп. «б» п. 3.2.1 настоящего Приложения) - справка из территориального органа Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Российской Федерации (Росгидромет) и/или органа МЧС иного уполномоченного органа (в зависимости от вида стихийного бедствия), подтверждающую квалификацию события как стихийное бедствие, с указанием территории (республики, области, города, населенного пункта, района и т.д.), на которой имели место стихийные бедствия.
Страховщик вправе запросить также документы по формам, установленным указанными выше организациями, подтверждающие факт и место произошедшего события и содержащие перечень повреждений, полученных застрахованным ТС в результате заявленного события;
10.2.8. по требованию Страховщика - оригинал либо надлежащим образом заверенную копию постановления о приостановлении предварительного следствия либо постановления о прекращении уголовного дела и уголовного преследования, либо копию обвинительного заключения по рискам, связанным с ДТП и/или противоправными действиями третьих лиц;
10.2.9. по требованию Страховщика, в случае проведения медицинского освидетельствования – акт медицинского освидетельствования; в случае отказа от прохождения медицинского освидетельствования – протокол об административном правонарушении, акт освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, протокол о направлении на медицинское освидетельствование, акт медицинского освидетельствования и т.д.;

10.2.10. по требованию Страховщика - общегражданский паспорт Водителя ТС на момент ДТП. При управлении застрахованным ТС иностранным гражданином на основании национального водительского удостоверения страховщик вправе потребовать документы, подтверждающие основания пребывания в РФ, а именно: действительные вид на жительство, либо разрешение на временное проживание, либо визу и (или) миграционную карту, иные предусмотренные федеральным законом или международным договором Российской Федерации документы, подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации;

10.2.11. документы, подтверждающие уплату страховой премии (страхового взноса);

10.2.12. если договором страхования предусмотрено возмещение денежными средства - полные банковские реквизиты с указанием наименования банка, названия/номера дополнительного офиса, отделения (при наличии), БИК, ИНН банка, корреспондентского счета, расчетного счета, лицевого счета (при наличии), если страховое возмещение подлежит перечислению по безналичному расчету;

10.2.13. договор купли-продажи или справку-счет, подтверждающие факт приобретения ТС/ДО (при наличии у Страхователя), спецификацию ТС; кредитный договор, договор залога (если ТС приобретено в кредит и (или) обременено залоговыми обязательствами); договоры аренды, проката, лизинга с актом приема-передачи ТС (если ТС сдано в аренду, прокат или лизинг) либо иные документы, подтверждающие интерес в сохранении застрахованного имущества;

10.2.14. если полная (фактическая или конструктивная) гибель или повреждение ТС/ДО вызваны пожаром или взрывом (пп. «в» и «г» п. 3.2.1 настоящего Приложения):

- Акт о пожаре, составленный государственной пожарной службой, и/или другой документ, содержащий информацию о дате, времени, месте и причинах пожара, а также о поврежденном ТС, ДО.
- Оригинал либо копию постановления о возбуждении уголовного дела или постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по факту происшедшего пожара (взрыва), заверенную подписью должностного лица и печатью правоохранительного органа.
- Заключение пожарной экспертизы (если такая экспертиза производилась и копия ее заключения выдавалась на руки Страхователю).
- Документы (акты, заключения, справки) Госгортехнадзора или других государственных служб, уполномоченных осуществлять надзор за условиями эксплуатации газопроводных сетей, если причиной пожара явился взрыв газа.
- Справку из территориального органа МВД России с указанием всех полученных ТС повреждений, причин и обстоятельств их возникновения.

10.2.15. если полная (фактическая или конструктивная) гибель или повреждение ТС/ДО вызваны падением инородных предметов (пп. «д» п. 3.2.1 настоящего Приложения),:

- постановление по делу об административном правонарушении или определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении из ГАИ, если событие произошло в результате ДТП;
- справку из территориальных органов МВД, копию постановления о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела, заверенную надлежащим образом, если событие произошло в результате противоправных действий третьих лиц;
- документы иных компетентных органов и организаций, в т.ч. организации, ответственной за организацию уборки и/или поддержание порядка на территории, на которой произошло событие;
- документы органов Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация), Межгосударственного авиационного комитета (МАК) или Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) РФ.

10.2.16. если полная (фактическая или конструктивная) гибель или повреждение ТС/ДО вызваны противоправными действиями третьих лиц и /или действиями животных (пп. «е», «з» п. 3.2.1 настоящего Приложения):

- заверенную надлежащим образом копию постановления о возбуждении уголовного дела в отношении виновных лиц или постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и/или талон - уведомление;
- документы органов МВД, подтверждающие факт происшедшего события и содержащие перечень повреждений, полученных застрахованным ТС в результате заявленного события, а также сведения о месте, времени и обстоятельствах события;

- протоколы, определения и/или постановления об административном правонарушении в отношении виновных лиц или об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении (если такие документы составлялись).

10.2.17. если полная (фактическая или конструктивная) гибель или повреждение ТС/ДО вызваны провалом под грунт или лед (пп. «ж» п. 3.2.1. настоящего Приложения):

- документы органов МЧС, подтверждающие факт происшествия, с указанием обстоятельств события, месторасположения произошедшего события, сведений о виновных лицах (при их наличии), а также подтверждающие факт функционирования ледовой переправы, по которой компетентными органами разрешено движение в зимний период (при провале под лед);
- документы аварийных служб, жилищно-эксплуатационных организаций и/или иных компетентных органов и организаций, на территории, на которой произошло событие.

10.2.18. По требованию Страховщика – документы, указанные в п. 3.8 Правил страхования и информацию, необходимые для обеспечения соблюдения требований к идентификации лица, обратившегося к Страховщику с заявлением о получении страховой выплаты (Страхователя, Выгодоприобретателя или их представителя).

10.3. Если какие-либо вышеперечисленные документы были приобщены к материалам уголовного дела по факту полной гибели, повреждения или хищения ТС/ДО Страхователь (Выгодоприобретатель) представляет документ, подтверждающий указанное обстоятельство.

10.4. При переходе права собственности на застрахованное имущество, выплата страхового возмещения осуществляется лицу, имеющему на него права (на основании закона, иного правового акта или договора) на момент наступления события, признанного впоследствии страховым случаем. Выплата страхового возмещения иному лицу, в том числе, к которому перешли права на имущество, осуществляется в случае предоставления документов, подтверждающих право данного лица на получение страхового возмещения.

10.5. Все действия и обязанности, связанные с перерегистрацией и постановкой на учет в соответствующих государственных органах заменяемых в ходе ремонта на СТОА номерных агрегатов ТС/ДО, являются обязанностью Страхователя (Выгодоприобретателя). Страховщик не несет ответственности за не совершение Страхователем действий, связанных с перерегистрацией и постановкой на учет заменяемых в ходе ремонта номерных агрегатов.

§11. Порядок определения размера убытка и осуществления страховой выплаты

11.1. Размер страхового возмещения определяется Страховщиком по результатам изучения документов, представленных Страхователем в соответствии с условиями договора страхования и/или положениями настоящих Правил страхования.

В целях настоящих Правил, порядок расчета размера страховой выплаты и осуществление страховых выплат по рискам «Хищение» и «Ущерб» идентичны для ТС и ДО.

11.2. По риску «Хищение», когда похищенное ТС не было обнаружено, размер страховой выплаты, если иного не предусмотрено договором страхования или соглашением сторон, определяется:

11.2.1. Для случаев установления неагрегатной страховой суммы по варианту «Неиндексируемая» (пп. «а» п. 4.1.3 Правил страхования) – в размере страховой суммы, установленной в договоре страхования, за вычетом применимой франшизы, установленной договором страхования;

11.2.2. Для случаев установления неагрегатной страховой суммы по варианту «Индексируемая» (пп. «б» п. 4.1.3. Правил страхования) – в размере страховой суммы, рассчитанной на дату наступления страхового события с применением коэффициента ($К_{инд}$), за вычетом применимой франшизы, установленной договором страхования;

11.2.3. Для случаев установления агрегатной страховой суммы по варианту «Неиндексируемая» (пп. «а» п. 4.1.3 Правил страхования) – в размере страховой суммы, установленной в договоре страхования, за вычетом применимой франшизы, установленной договором страхования и ранее произведенных выплат по риску «Ущерб».

11.2.4. Для случаев установления агрегатной страховой суммы по варианту «Индексируемая» (пп. «б» п. 4.1.3. Правил страхования) – в размере страховой суммы, рассчитанной на дату наступления страхового события с применением коэффициента ($К_{инд}$), за вычетом применимой франшизы, установленной договором страхования и ранее произведенных выплат по риску «Ущерб»;

11.3. Страховая выплата по риску «Хищение», когда похищенное ТС не было обнаружено, производится с учетом положений п. 11.2. настоящего Приложения, но не ранее заключения

соглашения между Страховщиком и Страхователем о взаимоотношениях сторон в случае нахождения похищенного ТС.

11.4. По риску «Ущерб», в случае полной гибели застрахованного ТС, если Страхователем (Выгодоприобретателем) не подано заявление об отказе от застрахованного имущества в пользу Страховщика, размер страховой выплаты, если иное не предусмотрено договором страхования или соглашением сторон, определяется:

11.4.1. Для случаев установления неагрегатной страховой суммы по варианту «Неиндексируемая» (пп. «а» п. 4.1.3 Правил страхования) – в размере страховой суммы, установленной в договоре страхования, за вычетом применимой франшизы, установленной договором страхования и стоимости годных остатков ТС;

11.4.2. Для случаев установления неагрегатной страховой суммы по варианту «Индексируемая» (пп. «б» п. 4.1.3 Правил страхования) – в размере страховой суммы, рассчитанной на дату наступления страхового события с применением коэффициента индексации $К_{инд}$, за вычетом франшизы, установленной договором страхования, и стоимости годных остатков ТС;

11.4.3. Для случаев установления агрегатной страховой суммы по варианту «Неиндексируемая» (пп. «а» п. 4.1.3 Правил страхования) – в размере страховой суммы, установленной в договоре страхования, за вычетом применимой франшизы, установленной договором страхования и ранее произведенных выплат по риску «Ущерб» и стоимости годных остатков ТС.

11.4.4. Для случаев установления агрегатной страховой суммы по варианту «Индексируемая» (пп. «б» п. 4.1.3. Правил страхования) – в размере страховой суммы, рассчитанной на дату наступления страхового события с применением коэффициента ($К_{инд}$), за вычетом применимой франшизы, установленной договором страхования и ранее произведенных выплат по риску «Ущерб» и стоимости годных остатков.

11.4.5. Рыночная стоимость годных остатков ТС (ГОТС) определяется:

- на основании наивысшего оценочного предложения Страховщику от аукциона/биржевой площадки (программная платформа, размещенная в интернете, предназначенная для реализации поврежденных ТС рыночным покупателям, гарантирующих покупку по результатам проведенной оценки). Стоимость годных остатков ТС определяется в сборе;
- в случае если торги признаны не состоявшимися по аукциону/биржевой площадке, определение стоимости годных остатков ТС (ГОТС) в сборе производится посредством расчетов независимой экспертной организации, привлеченной Страховщиком.

При определении стоимости ГОТС на основании наивысшего оценочного предложения Страховщику от аукциона/биржевой площадки с целью объективной оценки стоимости ГОТС соблюдаются следующие условия и требования:

- для участия в аукционе, организованном Страховщиком, участнику необходимо пройти проверку сотрудников внутренней службы безопасности Страховщика (в том числе Страховщик должен обеспечить проверку участника на предмет его правоспособности, отсутствия афиллированности Страховщику, на предмет возможности использования участником собственных (не кредитных) денежных средств при покупке ГОТС во избежание завышения стоимости при оценке ГОТС, на предмет соответствия требованиям законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма),
- для участия в аукционе участнику необходимо внести обеспечительный платеж (депозит), после чего участник получает индивидуальный номер участника, логин и пароль,
- участник имеет возможность ознакомиться с фотографиями ГОТС, актом-осмотра ТС, данными ТС (марка/модель, объем и тип двигателя, тип коробки передач, привод, количество лошадиных сил, цвет, год выпуска, пробег, количество собственников, регион нахождения ТС) с целью получения возможности объективно оценить стоимость ГОТС, при этом персональные данные собственника, а также VIN и государственный регистрационный номер ТС участнику не передаются.

Страхователь, заключая договор страхования на основании настоящих Правил, подтверждает, что с условиями, изложенными в п. 11.4.5 настоящих Правил, ознакомлен, и согласен на определение стоимости годных остатков принадлежащего ему ТС на основании наивысшего оценочного предложения, полученного Страховщиком от аукциона/биржевой площадки.

Стоимость ГОТС, определенная Страховщиком с соблюдением требований п. 11.4.5 настоящих Правил, не оспаривается сторонами соответствующего договора страхования.

11.5. По риску «Ущерб», в случае полной (фактической или конструктивной) гибели застрахованного ТС, если Страхователем (Выгодоприобретателем) подано заявление об отказе

от застрахованного имущества в пользу Страховщика, размер страховой выплаты, если иное не предусмотрено договором страхования или соглашением сторон, определяется:

11.5.1. Для случаев установления неагрегатной страховой суммы по варианту «Неиндексируемая» (пп. «а» п. 4.1.3 Правил страхования) – в размере страховой суммы, установленной в договоре страхования, за вычетом применимой франшизы, установленной договором страхования;

11.5.2. Для случаев установления неагрегатной страховой суммы по варианту «Индексируемая» (пп. «б» п. 4.1.3 Правил страхования) – в размере страховой суммы, рассчитанной на дату наступления страхового события с применением коэффициента индексации ($К_{инд}$), за вычетом применимой франшизы, установленной договором страхования;

11.5.3. Для случаев установления агрегатной страховой суммы по варианту «Неиндексируемая» (пп. «а» п. 4.1.3 Правил страхования) – в размере страховой суммы, установленной в договоре страхования, за вычетом применимой франшизы, установленной договором страхования и ранее произведенных выплат по риску «Ущерб».

11.5.4. Для случаев установления агрегатной страховой суммы по варианту «Индексируемая» (пп. «б» п. 4.1.3. Правил страхования) – в размере страховой суммы, рассчитанной на дату наступления страхового события с применением коэффициента ($К_{инд}$), за вычетом применимой франшизы, установленной договором страхования и ранее произведенных выплат по риску «Ущерб».

11.5.5. При отказе от застрахованного имущества в пользу Страховщика Стороны совершают следующие действия:

а) до передачи годных остатков ТС Страховщику (его уполномоченному представителю) ТС должно пройти надлежащее таможенное оформление. Затраты Страхователя (Выгодоприобретателя) по таможенному оформлению не возмещаются.

б) до передачи годных остатков Страхователем (Выгодоприобретателем) Страховщику Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан совершить регистрационные действия в отношении застрахованного ТС, связанные с прекращением регистрации в связи с отказом из-за повреждения, гибели застрахованного имущества от прав на него в целях получения страховой выплаты. Затраты Страхователя (Выгодоприобретателя) по оформлению регистрационных действий не возмещаются.

в) при передаче годных остатков Страхователем (Выгодоприобретателем) Страховщику (его уполномоченному представителю) составляется Акт приема-передачи, отражающий: соответствие повреждений ТС заявленному страховому случаю, а также ранее заявленным и неурегулированным случаям; комплектацию и комплектность ТС/ДО, наличие ПТС/Выписки из ЭПТС (ПСМ/Выписки из ЭПСМ), свидетельства о регистрации ТС, талона, свидетельствующего о прохождении технического осмотра или диагностическую карту технического осмотра. В случае отсутствия ПТС/Выписки из ПТС (ПСМ/Выписки из ПСМ), свидетельства о регистрации ТС, талона, свидетельствующего о прохождении технического осмотра или диагностической карты технического осмотра, Страхователь обязан предоставить их дубликаты. В случае обнаружения несоответствий, Страховщик при определении размера страховой выплаты применяет положения п.п. 11.11, 11.12., 11.13, 11.14 настоящего Приложения.

г) в случае, если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от передачи годных остатков Страховщику, выплата страхового возмещения производится в неоспариваемой части в соответствии с условиями договора страхования, за вычетом стоимости годных остатков.

11.6. По риску «Ущерб», в случае повреждения ТС/ДО возмещению в пределах страховой суммы, установленной договором страхования, подлежат:

а) расходы по оплате ремонтных работ, к которым относятся, если иное не предусмотрено договором страхования или соглашением сторон, расходы по оплате запасных частей, расходных материалов, необходимых для выполнения ремонтных работ, и трудозатрат на выполнение ремонтных работ;

Стоимость запасных частей включается в величину страховой выплаты без учета износа, если иное не предусмотрено договором страхования.

Стоимость аудио-, видео-, другого оснащения и оборудования, изготовленного и установленного на ТС не заводом-изготовителем ТС, не застрахованного как ДО, не относящегося к легкосъемному ДО, при определении размера страховой выплаты по риску «Ущерб» определяется на основании ценообразующих документов (счет, счет-фактура, заказ-наряд и т.д.), свидетельствующих о приобретении и установке оснащения/оборудования или на основании среднерыночных цен указанных аналогов.

б) понесенные Страхователем (Выгодоприобретателем) расходы по оплате независимой экспертизы, проведенной по инициативе Страховщика.

11.6.1. По риску «Ущерб» расходы по оплате услуг специализированных организаций, связанных с эвакуацией поврежденного застрахованного ТС с места страхового случая до места стоянки или места ремонта, если в результате произошедшего страхового случая ТС не имеет возможности самостоятельно передвигаться, дополнительно покрываются при условии документального подтверждения понесенных расходов, один раз по каждому страховому случаю, если иное не предусмотрено договором страхования:

- в отношении ТС категории «A», «B» - лимит выплаты по одному страховому случаю составляет 7 000 (семь тысяч) рублей;
- в отношении ТС категории «C» и «D» - лимит выплаты по одному страховому случаю составляет 10 000 (десять тысяч) рублей;
- в отношении ТС остальных категорий – лимит выплаты по одному страховому случаю составляет 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей.

11.7. По риску «Ущерб» размер страховой выплаты определяется на основании:

а) расчета стоимости восстановительного ремонта, составленного Страховщиком;

б) расчета стоимости восстановительного ремонта, составленного по инициативе Страховщика компетентной организацией (независимым автоэкспертным бюро, бюро судебной экспертизы и т.д.);

в) счетов из ремонтной организации/станции технического обслуживания автомобилей (СТОА, в т.ч. СТОА официального дилера или СТОА продавца ТС, в случае, если застрахованное ТС находится на гарантийном обслуживании данного продавца ТС) действующих на территории Российской Федерации, за фактически выполненный ремонт застрахованного ТС, на которую Страхователь (Выгодоприобретатель) был направлен Страховщиком (по направлению Страховщика);;

г) заказа-наряда, счетов за фактически выполненный ремонт, документов, подтверждающих факт оплаты ремонта застрахованного ТС на СТОА по выбору Страхователя (Выгодоприобретателя) на территории Российской Федерации. Страховщик вправе оспорить размер затрат на ремонт, обосновав при этом свою позицию.

Конкретный вариант определения размера ущерба определяется Страхователем и Страховщиком по соглашению сторон.

11.7.1. В случае недостаточности суммы для выплаты страхового возмещения путём организации и оплаты Страховщиком ремонта поврежденного ТС на СТОА и при отсутствии согласия Страхователя (Выгодоприобретателя) на доплату соответствующей разницы, страховое возмещение выплачивается в денежной форме – согласно пп. «а», «б» п. 11.7 настоящего Приложения к Правилам;

11.7.2. Если иное не предусмотрено соглашением сторон, срок ремонта ТС по направлению Страховщика не может превышать 45 (сорока пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем передачи ТС на СТОА (с учетом положений п.п. 11.7.3 и 11.7.4. настоящих Правил) для проведения ремонтно-восстановительных работ.

11.7.3. Срок ремонта ТС на СТОА по направлению Страховщика, установленный п.11.7.2. настоящих Правил, увеличивается на 45 (сорок пять) рабочих дней в случае если:

- в процессе ремонта у СТОА возникла необходимость заказа запасных частей, деталей, узлов и агрегатов для устранения повреждений ТС, доставка которых составляет более 15 дней;
- наличия скрытых дефектов и повреждений, являющихся следствием страхового случая, которые могли быть обнаружены только при выполнении ремонтно-восстановительных работ застрахованного ТС и стоимость устранения которых может в совокупности с ранее согласованными работами повлечь признание ТС конструктивно погибшем;
- наличие скрытых дефектов и повреждений, не являющихся следствием страхового случая, но которые могут повлиять на сроки, качество и возможность осуществления ремонтно-восстановительных работ застрахованного ТС в результате страхового случая указанные выше в настоящем подпункте последствия;
- форс-мажорных обстоятельств, в том числе связанных с отсутствием в наличии на территории РФ запчастей или запчастей, которые были в наличии, но в процессе работ было установлено, что данные запчасти не могут быть установлены на застрахованное ТС что может повлечь указанные выше в настоящем подпункте последствия.

При возникновении обстоятельств, указанных в настоящем пункте Правил, или любых иных обстоятельств, которые могут повлиять на сроки проведения восстановительного ремонта,

Страхователь обязан об этом уведомить Страховщика незамедлительно, как только Страхователю/Выгодоприобретателю была предоставлена данная информация СТОА.

11.7.4. При обнаружении в ходе ремонтно-восстановительных работ скрытых повреждений, являющихся следствием страхового случая, срок ремонта ТС исчисляется со дня согласования Страховщиком всех способов устранения скрытых повреждений.

11.8. Расчет стоимости восстановительного ремонта, в соответствии с пп. «а», «б» п. 11.7 настоящего Приложения определяется исходя из средних сложившихся цен на ремонтные работы в регионе, в котором происходит урегулирование убытка. Если расчет стоимости восстановительного ремонта производится в рублевом эквиваленте иностранной валюты, страховая выплата осуществляется в рублях по официальному курсу иностранных валют ЦБ РФ на дату наступления страхового случая.

Оплата счетов СТОА за фактически выполненный ремонт застрахованного ТС в соответствии с пп. «в» п. 11.7 настоящего Приложения производится в порядке, предусмотренном соответствующим договором между Страховщиком и СТОА.

11.8.1. Если договором страхования предусмотрена безусловная франшиза, Страхователь (Выгодоприобретатель) оплачивает на СТОА сумму, эквивалентную размеру установленной франшизы, самостоятельно.

11.9. Если договором страхования или соглашением сторон не предусмотрено иное, в процессе ремонта поврежденного застрахованного ТС обнаружены скрытые дефекты, то Страхователь обязан до момента их устранения приостановить ремонтные работы, незамедлительно известить Страховщика любым доступным способом об обнаружении скрытых дефектов для возможности проведения Страховщиком (независимое автоэкспертное бюро, бюро судебной экспертизы и т.д.) повторного осмотра и составления дополнения к акту осмотра. По результатам проведения повторного осмотра ТС определяются причины возникновения скрытых повреждений и дефектов, а также наличие причинно – следственной связи между заявленным страховым случаем и образованием скрытых дефектов.

В случае установления причинно – следственной связи между страховым случаем и выявленными скрытыми дефектами, Страховщик (независимое автоэкспертное бюро, бюро судебной экспертизы и т.д.) рассчитывает величину убытка, вызванного скрытыми дефектами и повреждениями, и производит страховую выплату в установленном настоящими Правилами (Приложениями к Правилам) и договором страхования порядке.

11.9.1. Неисполнение Страхователем (Выгодоприобретателем) обязанностей, изложенных в п. 11.9 настоящего Приложения, дает Страховщику право отказать Страхователю в страховой выплате в части убытка, вызванного скрытыми дефектами и повреждениями.

11.10. Расходы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с его обязанностью принимать разумные и доступные меры по уменьшению возможного убытка, возмещаются, если они были признаны Страховщиком необходимыми или были проведены по указанию Страховщика, даже если принятые меры оказались безуспешными. Указанные расходы возмещаются в порядке, предусмотренном ст. 962 ГК РФ.

11.11. При определении размера страховой выплаты по риску «Ущерб» не учитывается стоимость отсутствующих или поврежденных деталей, агрегатов, узлов ТС, а также стоимость установки, ремонта, замены отсутствующих или поврежденных узлов, агрегатов, деталей ТС, определенная без учета их износа, если:

- отсутствие или повреждение деталей, агрегатов, узлов ТС не находится в причинно-следственной связи с рассматриваемым страховым случаем;
- отсутствие или повреждение деталей, агрегатов, узлов ТС явилось следствием разукомплектации годных остатков ТС при их передаче Страховщику по риску «Ущерб» в случае полной гибели ТС;
- зафиксировано отсутствие или повреждение деталей, агрегатов, узлов ТС при осмотре ТС на момент заключения договора страхования до предъявления Страхователем укомплектованного или отремонтированного ТС для повторного осмотра Страховщику. При этом возмещению подлежат повреждения: сколы (точечные повреждения лакокрасочного покрытия без повреждения детали, стеклянных элементов или рассеивателей световых и сигнальных элементов или накладки бампера/пластиковой детали/элементе), царапины (повреждения лакокрасочного покрытия на кузовном элементе ТС или бамперах без деформации), небольшие вмятины (деформация без повреждения лакокрасочного покрытия на кузовном элементе ТС или бамперах, длина, ширина или площадь которых не превышает 100мм/100 кв.мм) зафиксированные на момент заключения договора страхования, в случае дальнейшего повреждения такой детали в результате ДТП с двумя и более установленными участниками;

– об утрате или повреждении которых не было заявлено Страховщику до наступления страхового случая.

В затраты на ремонт (восстановление) застрахованного ТС по риску «Ущерб» не включаются:

– расходы, связанные с изменениями и/или улучшением поврежденного имущества.

– расходы, вызванные временным (вспомогательным) ремонтом или восстановлением, за исключением случаев, когда этот ремонт является частью окончательного ремонта и если в связи с ним не повышаются общие расходы по ремонту.

– расходы по профилактическому обслуживанию или гарантийному ремонту поврежденного имущества, а также иные расходы по ремонту, необходимость которых не обусловлена страховым случаем.

11.12. После восстановления (ремонта) ТС Страхователь обязан предоставить ТС/ДО для осмотра Страховщику.

В случае непредставления ТС для осмотра после ремонта при наступлении следующего страхового случая:

– по риску «Ущерб» (в случае повреждения ТС/ДО) не возмещается ущерб при повреждении тех же деталей, узлов, агрегатов ТС/ДО, в отношении которых ранее фиксировались ремонтные воздействия, либо была произведена страховая выплата;

– по риску «Хищение» и по риску «Ущерб», для случаев полной (фактической или конструктивной) гибели ТС, размер страховой выплаты уменьшается на произведенную Страховщиком сумму страховой выплаты по ранее произошедшему страховому случаю.

Порядок, изложенный в настоящем пункте, не распространяется на случаи, когда ремонт был произведен на СТОА по направлению Страховщика, в соответствии с пп. «в» п. 11.7 настоящего Приложения или в иных случаях предусмотренных договором страхования.

11.13. Если договор страхования заключен с условием оплаты страховой премии в рассрочку, Страховщик принимает решение об осуществлении страховой выплаты с учетом положений п. 6.8 Правил страхования.

11.14. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) получил возмещение убытков от третьих лиц, то Страховщик оплачивает разницу между суммой, подлежащей оплате по условиям договора страхования, и суммой, полученной от третьих лиц.

11.15. Если иное не предусмотрено договором или соглашением сторон, в случае повреждения в результате одного страхового случая, за исключением повреждения ТС в результате события, предусмотренного пп. «в» п. 3.2.1 настоящего Приложения, Страховщик выплачивает страховое возмещение без предоставления Страхователем (Выгодоприобретателем) документов из компетентных органов (в любой комбинации):

11.15.1. Неограниченное количество раз в течение каждого года страхования (в течение каждого периода страхования) при повреждение одного стеклянного элемента легкового ТС / легкового пикапа – лобового, заднего или бокового стекла или стекла двери ТС, стеклянного люка без лимитов выплат в пределах страховой суммы, за исключением стеклянной крыши и тонировки, не входящей в заводскую (штатную) комплектацию ТС;

11.15.2. Один раз в течение каждого года страхования (в течение каждого периода страхования) в пределах страховой суммы (без лимитов выплат/с установленным лимитом по выплате) при повреждении:

- 1 (одного) кузовного элемента легкового ТС / легкового пикапа, с установленной договором страхования страховой (действительной) стоимостью до 2 500 000 рублей на дату заключения договора страхования;

- не более 2 (двух) смежных кузовных элементов легкового ТС / легкового пикапа, с установленной договором страхования страховой (действительной) стоимостью свыше 2 500 000 рублей включительно на дату заключения договора страхования.

11.15.3. Кузовной элемент — часть конструкции ТС, предусмотренная заводом-изготовителем, повреждение которой может быть зафиксировано внешним осмотром без открывания дверей, капота, крышки багажника.

Кузовными элементами являются:

– капот, включая накладки, решетки, эмблему;

– крыло заднее, крыло переднее, включая накладки;

– дверь, включая наружную ручку, накладки, эмблему;

– наружное зеркало заднего вида в сборе;

– порог, включая накладки;

– подножка (пластиковая накладка) без силового элемента;

- панель боковины наружной (крыла заднего), включая накладки, лючок бензобака;
- крышка багажника, включая накладки, эмблему;
- стеклоочистители (со щетками) переднего ветрового стекла;
- облицовка бампера, включая накладки, форсунки омывателей фар и решетки
- облицовка радиатора, включая накладки, решетки, эмблему;
- фара головного света или задний фонарь, включая облицовку (накладку) фар;
- противотуманная фара или фонарь (штатные или застрахованные как ДО), включая облицовку (накладку) противотуманной фары или фонаря;
- указатель/повторитель поворота;
- светоотражатель (катафот);
- датчики парковки, камера заднего вида, камера кругового обзора.

11.15.4. При возмещении ущерба на условиях п. 11.15 настоящего Приложения, в состав страховой выплаты не включается ущерб, вызванный обнаруженными в процессе ремонта скрытыми дефектами и повреждениями. При этом п. 11.9 настоящего Приложения не применяется.

11.15.5. При повреждении более 1 (одного) кузовного элемента, для легкового ТС со страховой (действительной) стоимостью до 2 500 000 рублей и более 2 (двух) смежных кузовных элементов, для ТС со страховой (действительной) стоимостью свыше 2 500 000 рублей в результате одного события и отсутствии фиксации его обстоятельств правоохранительными и/или иными компетентными органами страховая выплата осуществляется Страховщиком в объеме повреждений 1 (одного) кузовного элемента или 2 (двух) смежных кузовных элементов, устанавливаемого по выбору Страхователя (выгодоприобретателя) в соответствии с п. 11.15.3 настоящего Приложения.

При этом страховое возмещение за остальные поврежденные элементы (или их части) не производится, и Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан устранить повреждения остальных поврежденных элементов самостоятельно.

11.16. По соглашению Сторон договором страхования может быть предусмотрено, что представление документов из компетентных органов не является обязательным, если размер ущерба не превышает установленной по договору страхования денежной суммы или процента от страховой суммы.

11.17. Если договором страхования или соглашением сторон не предусмотрено иное, страховая выплата по соглашению Сторон, может быть произведена:

а) путем перечисления на счет Страхователя (на счет Выгодоприобретателя, на счет СТОА), при этом датой осуществления страховой выплаты признается дата списания денежных средств с расчетного счета Страховщика;

б) наличными деньгами;

в) финансированием Страховщиком приобретения имущества, аналогичного утраченному застрахованному имуществу. Возмещение ущерба осуществляется посредством перечисления суммы страховой выплаты на счет продавца. Договором страхования устанавливается, кто (страховщик, страхователь или выгодоприобретатель) осуществляет выбор продавца.

11.18. При осуществлении выплаты страхового возмещения посредством ремонта на СТОА, сторонами договора страхования согласовано, что Страхователь (Выгодоприобретатель) отказывается от прав на поврежденные/утраченные запасные части (детали, узлы, агрегаты и т.п.), замененные на новые в процессе ремонта, в пользу Страховщика, если из договора страхования или соглашения сторон до момента получения возмещения не следует иное.

11.19. Если иного не установлено соглашением сторон, при наступлении события, предусмотренного п. 9.2.1 настоящего Приложения, размер страховой выплаты, причитающейся к выплате в счет возмещения ущерба, причиненного застрахованному транспортному средству устанавливается в соответствии с положениями ст. 11.1 Федерального закона от 25.04.2002 N 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» в редакции, действующей на дату наступления события.

11.19.1. Страхователь (Выгодоприобретатель), получивший страховую выплату на условиях, предусмотренных п. 11.19 настоящего Приложения, не вправе предъявлять Страховщику дополнительные требования о возмещении ущерба, причиненного застрахованному ТС по заявленному страховому случаю.

11.19.2. В случае выплаты страхового возмещения на условиях п. 11.19 настоящего Приложения не применяются условия о выплате страхового возмещения без предоставления документов из компетентных органов, предусмотренные п. 11.15 настоящего Приложения.

§12. Двойное страхование

12.1. Страхователь обязан в момент заключения, а также в течение срока действия договора страхования письменно сообщить Страховщику обо всех заключенных или заключаемых договорах страхования ТС с другими страховщиками с указанием рисков, страховых сумм, номеров договоров страхования и сроков их действия. При этом в заявлении на страхование/договоре страхования делается ссылка на уже заключенные договоры страхования.
12.2. В случае заключения договоров страхования ТС от одних и тех же рисков с несколькими страховщиками на страховую сумму, превышающую в общей сложности страховую стоимость ТС, страховая выплата осуществляется в размере, пропорциональном отношению страховой суммы по заключенному им договору, к общей страховой сумме по всем заключенным договорам страхования указанного ТС (ст. 951 ГК РФ).

Приложение № 2
к Правилам добровольного страхования транспортных
средств и спецтехники (типовым (единым)) № 171

СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ

§1. Общие положения

1.1. Условия страхования, предусмотренные настоящим Приложением к Правилам, определяют порядок и условия заключения, исполнения договоров страхования транспортных средств (далее – ТС).
1.2. Все, что не регламентировано настоящим Приложением, регламентируется положениями договора страхования, Правил страхования и действующим законодательством РФ.

§2. Объект страхования

2.1. В соответствии с настоящим Приложением объектом страхования являются не противоречащие законодательству РФ имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с риском возникновения непредвиденных расходов (убытков) Страхователя (Выгодоприобретателя) в связи с владением, пользованием, распоряжением ТС.

Техническое состояние принимаемого на страхование ТС должно отвечать требованиям соответствующих стандартов, правил технической эксплуатации, инструкций заводов-изготовителей и другой нормативно-технической документации.

2.2. Если договором страхования не предусмотрено иное, страхование, обусловленное настоящим Приложением, распространяется на транспортные средства (далее – ТС) отечественного и иностранного производства, подлежащие регистрации в ГИБДД, за исключением:

– Мотоциклов, мопедов[2] и велосипедов.
– Грузовых транспортных средств, кроме созданных на базе автомобилей, характеризующихся совокупностью своих конструктивных признаков как «легковой» или «пикап», разрешенной максимальной массой не более 2 500 (двух тысяч пятисот) килограммов.
– Автобусов, кроме автомобилей, характеризующихся совокупностью своих конструктивных признаков как «минивэн» или «микроавтобус», разрешенной максимальной массой не более 2 000 (двух тысяч) килограммов.
– Транспортных средств, характеризующихся совокупностью своих конструктивных признаков как «гоночные» и/или предназначенные к использованию и/или используемые в спортивных и иных подобных мероприятиях.
– Транспортных средств, с момента выпуска которых прошло более 30 (тридцати) лет, а также эксклюзивных транспортных средств.
– Транспортных средств, не прошедших в установленном порядке государственный технический осмотр на момент обращения потенциального Страхователя к Страховщику за заключением договора страхования на условиях настоящего Приложения;
– Такси, а также транспортных средств, используемых для возмездной перевозки пассажиров и/или грузов, либо сдаваемых владельцем в прокат или аренду.

§3. Страховые риски, страховые случаи

3.1. Договор страхования на условиях настоящего Приложения может быть заключен по следующим страховым рискам:
а) «Техническая помощь» - возникновения непредвиденных расходов Страхователя (Выгодоприобретателя, Водителя) на оказание технической помощи, вызванных отказами (неисправностями) в работе отдельных агрегатов, систем, узлов и устройств застрахованного ТС (далее – поломок), препятствующих его движению, либо эвакуации ТС, с учетом ограничений, установленных в §4. «Исключения из страхового покрытия» настоящего Приложения.
б) «Дополнительные расходы» - возникновение непредвиденных расходов Страхователя (Выгодоприобретателя, Водителя) при повреждении или гибели застрахованного ТС, с учетом

[2] Под мопедом в настоящих Правилах понимается двух- или трехколесное транспортное средство, приводимое в движение двигателем внутреннего сгорания с рабочим объемом не более пятидесяти кубических сантиметров и имеющее максимальную конструктивную скорость не более пятидесяти километров в час. К мопедам также приравниваются велосипеды с подвесным двигателем, мокики и другие транспортные средства с аналогичными характеристиками. Под мотоциклами в настоящих Условиях понимаются двухколесные механические транспортные средства с боковым прицепом или без него. Мотоциклами также признаются трех- и четырехколесные механические транспортные средства, имеющие массу в снаряженном состоянии не более восьмисот килограмм.

ограничений, установленных в §4. «Исключения из страхового покрытия» настоящего Приложения.

в) «Доставка автомобиля» - перемещение (перегон) застрахованного поврежденного/неисправного ТС от указанного Страхователем (Выгодоприобретателем, Водителем ТС) места стоянки до станции технического обслуживания (далее – СТОА) для проведения дефектовки/ремонтно-восстановительных работ, проведение планового ТО, профилактического ремонта или ремонта агрегатов и систем, неисправности которых не препятствуют нормальному движению.

3.1.1. «Сервисные услуги» - совокупность страховых рисков «Техническая помощь», «Дополнительные расходы» и «Доставка автомобиля» согласно пп. «а», «б» и «в» п. 3.1. настоящего Приложения в любой их комбинации.

3.2. Перечень вышеуказанных событий применяется только совместно с перечнем исключений из страхового покрытия, установленным настоящим Приложением и в совокупности составляют описание характера событий, на случай наступления которых осуществляется страхование.

По настоящему Приложению страховыми случаями признаются:

3.2.1. По риску «Техническая помощь» - если иное не предусмотрено договором страхования или соглашением сторон, обращение Страхователя (Выгодоприобретателя, Водителя ТС) в специализированную организацию (уполномоченную Страховщиком) для получения следующих услуг, предусмотренных договором страхования:

а) устранение отказа в работе отдельных агрегатов, систем, узлов и устройств ТС, препятствующих его движению, а именно:

- проведение мероприятий по запуску двигателя транспортного средства;
- экстренный ремонт систем электрооборудования транспортного средства;

Экстренный ремонт систем электрооборудования транспортного средства включает в себя частичное обслуживание штатной аккумуляторной батареи транспортного средства без обязательной зарядки и/или обязательного вскрытия штатной аккумуляторной батареи транспортного средства; замену штатных предохранителей транспортного средства и/или штатных реле транспортного средства, при наличии технической возможности; проведение мероприятий по отключению установленной системы сигнализации и иммобилизации транспортного средства.

- помощь в дозаправке транспортного средства топливом (кроме газового топлива);

Дозаправка ТС осуществляется в количестве 20 (двадцати) литров, и включает в себя не менее чем один из следующих видов работ, при условии оплаты Страхователем (Выгодоприобретателем, Водителем ТС) стоимости топлива:

- непосредственная заправка топливом соответствующего вида, с соблюдением условий данной процедуры, определенных в требованиях по эксплуатации и обслуживанию данного транспортного средства;
- обеспечение доставки Страхователя (Выгодоприобретателем, Водителем ТС) вместе или отдельно от транспортного средства до места ближайшей автомобильной заправочной станции соответствующего вида топлива (и обратно, в случае доставки Страхователя (Выгодоприобретателем, Водителем ТС) отдельно от транспортного средства) и помощь в заправке транспортного средства указанным топливом.

- работы по замене колеса транспортного средства;

Работы по замене колеса ТС включают в себя непосредственно замену колеса транспортного средства в сборе на штатное запасное колесо транспортного средства при отсутствии сорванных/неисправных крепежных болтов/гаек или иных систем и механизмов крепления колеса, при наличии технической возможности путем применения штатного инструмента транспортного средства, и при условии отсутствия специальных устройств, исключающих снятие колеса транспортного средства без применения других специальных устройств (в случае отсутствия последних у Страхователя (Выгодоприобретателем, Водителем ТС).

- проведение работ по вскрытию дверей транспортного средства, багажника транспортного средства, капота транспортного средства, а также по вскрытию механических противоугонных систем, установленных на транспортном средстве;
- проведение работ по извлечению транспортных средств из труднодоступных мест.

б) эвакуация неисправного ТС (за исключением эвакуации ТС после наступления событий, указанных в п. 3.2.2.11 настоящего Приложения) от места возникновения отказа до места, указанного Страхователем (Выгодоприобретателем, Водителем ТС) (в пределах территории, указанной в договоре страхования), если устранить отказ на месте его возникновения невозможно

по техническим или климатическим причинам, а также в связи с отсутствием у Страхователя (Выгодоприобретателя, Водителя ТС) необходимых запасных частей, если это предусмотрено договором страхования или соглашением сторон, а именно:

- помещение полностью или частично транспортного средства на эвакуатор, закрепление транспортного средства на эвакуаторе, либо закрепление буксировочного троса на транспортном средстве в целях буксировки в соответствии с требованиями законодательства РФ, инструкции по эксплуатации транспортного средства и требованиями техники безопасности, либо закрепление устройства, обеспечивающего жесткую сцепку между эвакуатором и транспортным средством, в целях буксировки в соответствии с требованиями законодательства РФ, инструкции по эксплуатации транспортного средства и требованиями техники безопасности;
- перемещение транспортного средства посредством эвакуатора указанными выше методами в место, указанное Страхователем (Выгодоприобретателем, Водителем ТС), в границах территории, указанной в договоре страхования, с учетом требований настоящих Условий, законодательства РФ и инструкций по эксплуатации транспортного средства и эвакуатора;
- перемещение транспортного средства с эвакуатора на землю и/или поверхность искусственного сооружения, либо отцепление буксировочного троса, либо устройства, обеспечивающего жесткую сцепку между транспортным средством и эвакуатором, в целях оставления транспортного средства в месте, указанном Страхователем (Выгодоприобретателем, Водителем ТС), в границах территории, указанной в договоре страхования, с учетом требований законодательства РФ и инструкций по эксплуатации транспортного средства и эвакуатора.

Договор страхования может предусматривать как весь перечень услуг, указанных в настоящем пункте, так и услуги, указанные в его отдельных подпунктах.

3.2.2. По риску «Дополнительные расходы» - если иное не предусмотрено договором страхования или соглашением сторон, обращение Страхователя (Выгодоприобретателя, Водителя ТС) при повреждении или полной гибели застрахованного ТС в специализированную организацию (уполномоченную Страховщиком) для получения следующих услуг, предусмотренных договором страхования:

3.2.2.1. консультация (юридические консультации, консультации, связанные с подбором автосервиса/независимой экспертной организации, организация вызова такси, консультации, связанные с поиском организации по прокату ТС, консультации по техническим вопросам, консультация по приобретению ТС, аналогичного утраченному в результате ДТП и т.д.);

3.2.2.2. организация вызова такси;

3.2.2.3. вызов экстренных служб;

3.2.2.4. оказание помощи при документальном оформлении страхового события непосредственно на месте происшествия;

3.2.2.5. проведение фото-, видеосъемки ТС, места происшествия (при необходимости), а также документов участников ДТП (при их согласии);

3.2.2.6. прием заявления о страховом событии непосредственно на месте происшествия;

3.2.2.7. выдача запроса для получения дополнительной информации, подтверждающей факт наступления страхового случая, из компетентных органов непосредственно на месте происшествия;

3.2.2.8. составление акта осмотра поврежденного ТС, который может быть использован для независимой оценки ущерба, непосредственно на месте происшествия;

3.2.2.9. сопровождение Страхователя (Выгодоприобретателя, Водителя ТС) во время прохождения независимой экспертизы, либо получения направления на независимую экспертизу (в случае если Страхователь (Выгодоприобретатель, Водитель ТС) не являются виновными в ДТП);

3.2.2.10. содействие в получении оригиналов документов из соответствующих компетентных органов (ГИБДД, МВД, Государственной противопожарной службы), подтверждающих факт наступления страхового случая (в случае, если Страхователь (Выгодоприобретатель, Водитель ТС) не является виновным в ДТП);

3.2.2.11. эвакуация поврежденного ТС (за исключением его поломки) в результате:

- дорожно-транспортного происшествия (ДТП), в том числе, пожара в результате ДТП;
- столкновения с другим ТС;
- наезда (удара) на неподвижные или движущиеся предметы (сооружения, препятствия, животных);
- опрокидывания;
- падения каких-либо предметов, в том числе, деревьев, снега и льда;

– выброса гравия, камней и других предметов из-под колес транспорта;
– противоправных действий третьих лиц, в результате которых ТС утратило возможность передвижения своим ходом.
3.2.2.12. доставка Страхователя (Выгодоприобретателя, Водителя ТС), с места страхового случая, в результате которого застрахованное ТС лишилось возможности передвигаться своим ходом, до места, указанного Страхователем (Выгодоприобретателем, Водителем ТС) с учетом положений п. 9.3 настоящего Приложения. Порядок и условия осуществления доставки устанавливаются договором страхования.
3.2.2.13. предоставление автомобиля на ограниченный период во время нахождения застрахованного ТС в ремонте (расходы, связанные с оплатой такси, подменного ТС, арендой ТС и т.д.). Порядок, условия и сроки предоставления легкового автомобиля устанавливаются договором страхования.
3.2.2.14. составление протокола выезда аварийного комиссара.
Договор страхования может предусматривать как весь перечень услуг, указанных в настоящем пункте, так и услуги, указанные в его отдельных подпунктах.
3.2.3. «Доставка автомобиля» - перемещение застрахованного поврежденного/неисправного ТС от указанного Страхователем (Выгодоприобретателем, Водителем ТС) места стоянки до станции технического обслуживания (далее – СТОА) для проведения дефектовки/ремонтно-восстановительных работ, проведение планового ТО, профилактического ремонта или ремонта агрегатов и систем, неисправности которых не препятствуют нормальному движению.
3.2.4. Перечень услуг, указанных в п.п. 3.2.1-3.2.3 настоящего Приложения может быть изменен (дополнен или сокращен), если это прямо предусмотрено договором страхования или соглашением сторон.

§4. Исключения из страхового покрытия

4.1. Если иное не предусмотрено договором страхования или соглашением сторон, не являются страховыми случаями по рискам «Техническая помощь» и «Дополнительные услуги» события, произошедшие:
а) в результате умышленных действий Страхователя (Выгодоприобретателя, Водителя ТС) по договору страхования, пассажиров застрахованного ТС, направленных на наступление страхового случая, либо при совершении или попытке совершения вышеуказанными лицами преступления;
б) в результате управления ТС лицом:
– не указанным в договоре страхования как лицо, допущенное к управлению ТС;
– не имеющим водительского удостоверения на право управления ТС соответствующей категории;
– управляющим застрахованным ТС в отсутствие законных оснований (не являющимся лицом, допущенным к управлению, либо не имеющим доверенности на право управления застрахованным ТС или путевого листа, либо не имеющим другого законного основания т.д.);
– находившимся в состоянии любой степени алкогольного, наркотического или токсикологического опьянения или под воздействием медикаментозных препаратов, применение которых противопоказано при управлении ТС, в том числе, употребившим алкогольные напитки, наркотические, психотропные или иные одурманивающие вещества после ДТП, к которому он причастен, и до проведения освидетельствования с целью установления состояния опьянения, или отказавшимся пройти освидетельствование;
в) вне территории страхования, указанной в договоре страхования, и вне периода действия страхования;
г) при использовании застрахованного ТС в соревнованиях, испытаниях или для обучения вождению;
д) при погрузке, выгрузке или транспортировке застрахованного ТС любым видом транспорта (исключая буксировку застрахованного ТС с соблюдением всех требований правил дорожного движения);
е) если имеются основания для освобождения Страховщика от страховой выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
ж) в результате использования источников открытого огня для прогрева двигателя ТС;
з) вследствие пожара или взрыва при погрузке, выгрузке или перевозке горючих или взрывоопасных веществ и предметов в не предназначенном для таких целей застрахованном ТС;
и) после передачи ТС в лизинг, аренду, прокат, каршеринг или залог без письменного согласования со Страховщиком;

к) в результате использования застрахованного ТС в режиме такси, маршрутного такси или для перевозки пассажиров за провозную плату, включая использование в качестве транспорта общего пользования, если такое использование не предусмотрено договором страхования или соглашением сторон.

4.2. Если иное не предусмотрено договором страхования, не являются страховым случаем события:

а) обращение Страхователя (Выгодоприобретателя, Водителя ТС) в специализированную организацию (уполномоченную Страховщиком) для получения услуг, указанных в п. 3.2 настоящего Приложения, если оказание таких услуг невозможно в силу:

– ограничения доступа к ТС;

– противоправных действий Страхователя (Выгодоприобретателя, Водителя ТС), третьих лиц в отношении представителя Страховщика (специализированной организации уполномоченной Страховщиком), а равно при законных требованиях уполномоченных должностных и/или иных лиц о прекращении выполнения работ или об отказе от их выполнения;

– ложной заявки[3];

– отсутствия ТС и/или Страхователя (Выгодоприобретателя, Водителя ТС) на месте вызова;

б) устранение неисправностей (поломок) ТС, связанных с необходимостью проведения планового и/или текущего технического обслуживания и/или ремонта;

в) необходимость эвакуации/буксировки ТС, вызванная дорожными или погодными условиями.

4.3. Согласно настоящему Приложению возмещению не подлежат: моральный ущерб, упущенная выгода, простой, потери дохода и другие косвенные и коммерческие потери, убытки и расходы как Страхователя (Выгодоприобретателя, Водителя ТС), так и третьих лиц, в том числе: штрафы, проживание в гостинице во время ремонта транспортного средства, командировочные расходы, потери, связанные со сроками поставки товаров и производства услуг и тому подобное, а также вынужденный простой эвакуатора и/или автомобиля техпомощи[4] по вине Клиента[5], и/или использование предоставленного в пользование автомобиля дольше установленного срока, и/или нарушение правил использования (эксплуатации) предоставленного в пользование автомобиля.

§5. Заключение договора страхования

5.1. Порядок заключения договора страхования, не оговоренный настоящим Приложением, регламентируется §3 Правил страхования.

§6. Определение страховой суммы

6.1. Страховая сумма устанавливается по соглашению Страхователя со Страховщиком.

§7. Взаимоотношения Сторон при наступлении страхового случая

7.1. Если иное не предусмотрено договором страхования или соглашением сторон, при наступлении страхового случая по риску «Техническая помощь» и/или «Дополнительные расходы» и/или «Доставка автомобиля» Страхователь (Выгодоприобретатель, Водитель ТС) обращается в Единый контакт-центр Страховщика (далее - ЕКЦ) по телефону указанному в договоре страхования и сообщает оператору следующую информацию:

– Ф.И.О. (наименование организации) Страхователя;

– номер договора страхования;

– государственный регистрационный знак ТС (в случае отсутствия – VIN);

– марку и модель ТС;

– место нахождения ТС;

– характер требуемой помощи (услуги);

– иные сведения, указанные в договоре страхования.

7.2. Оператор ЕКЦ, приняв заявку, вызывает представителя специализированной организации (например: бригаду технической помощи и/или аварийного комиссара и т.п.) к Страхователю (Выгодоприобретателю, Водителю ТС).

---

[3] Ложная заявка – обращение Страхователя (Выгодоприобретателя, Водителя ТС) к Страховщику или в специализированную организацию (уполномоченную Страховщиком) для получения услуг, перечисленных в п.п. 3.2.1 и 3.2.2 настоящего Приложения, без надлежащих на то оснований.

[4] Под простоем понимается ожидание возможности начать работу в течение более 15 минут.

[5] Действие или бездействие клиента в результате чего своевременная работа эвакуатора (машины технической помощи) становится затруднительной либо невозможной, что приводит к простою эвакуатора (машины технической помощи)

7.3. Представитель специализированной организации по прибытии на место ДТП (поломки ТС) принимает решение о необходимости вызова эвакуатора[6].
7.4. При обращении Страхователя (Выгодоприобретателя, Водителя ТС) к Страховщику или в специализированную организацию (уполномоченную Страховщиком) Страхователь (Выгодоприобретатель, Водитель ТС) обязан:
7.4.1. ожидать в указанном им месте прибытия представителя специализированной организации;
7.4.2. иметь для предъявления:
– договор страхования;
– водительское удостоверение[7];
– свидетельство о регистрации транспортного средства (паспорт транспортного средства или технический паспорт транспортного средства);
– документы, подтверждающие законность владения застрахованным транспортным средством;
7.4.3. выполнять все рекомендации представителя специализированной организации или Страховщика, если они ему были сообщены.
7.4.4. получить от представителя организации, оказавшей техническую помощь и/или эвакуацию ТС документ, подтверждающий факт ее оказания (если договором страхования не предусмотрено иное).
7.4.5. В случае принятия на страхование риска «Доставка автомобиля», если договором страхования или соглашением сторон не предусмотрено иное, помимо действий, указанный в п.п. 7.1, 7.4 настоящего Приложения, Страхователь (Выгодоприобретатель) подписывает с представителем специализированной организации акт приема – передачи транспортного средства и, в случае необходимости, оформляет доверенность на управление транспортным средством. Лицо, управляющее застрахованным ТС на время его перегона от указанного Страхователем (Выгодоприобретателем, Водителем ТС) места стоянки до СТОА для проведения дефектовки/ремонтно-восстановительных работ, проведение планового ТО, профилактического ремонта или ремонта агрегатов и систем, неисправности которых не препятствуют нормальному движению, также является Водителем ТС (п. 2.4 Правил страхования), т.е. лицом, допущенным к управлению застрахованным ТС.

§8. Документы, необходимые для осуществления страховой выплаты

8.1. Порядок предоставления документов Страховщику, а также их объём регламентируются § 10 Приложения № 1 к Правилам страхования.

§9. Порядок определения размера убытка и осуществления страховой выплаты

9.1. В случае признания заявленного события страховым случаем Страховщик возмещает убытки путем осуществления страховой выплаты. Размер страховой выплаты не может превышать величину страховой суммы, установленную по договору страхования.
9.2. Если иного не предусмотрено договором страхования или соглашением сторон, при наступлении страхового события по риску «Техническая помощь» величина убытка, причиненного наступлением события, предусмотренного п. 3.2.1 настоящего Приложения, определяется путем суммирования:
– расходов по оплате диспетчерских услуг, связанных с вызовом бригады технической помощи или эвакуатора;
– расходов по оплате выезда бригады технической помощи или эвакуатора (в пределах территории, указанной в договоре страхования);
– расходов по оплате диагностических и ремонтных работ (предусмотренных договором страхования), обеспечивающих устранение отказов на месте их возникновения;расходов по оплате эвакуации ТС (включая погрузочно-разгрузочные работы) от места возникновения отказа до места, указанного Страхователем (Выгодоприобретателем, Водителем ТС), в пределах территории, указанной в договоре страхования), если устранить последствия возникновения отказа невозможно по техническим или климатическим причинам, либо в связи с отсутствием у Страхователя (Выгодоприобретателя, Водителя ТС) необходимых запасных частей;

[6]Эвакуатор направляется к месту страхового случая за 20 - 30 минут до ориентировочного окончания работы сотрудника ГИБДД на месте ДТП. Простой эвакуатора по вине Страхователя (Выгодоприобретателя, Водителя ТС) оплачивается Страхователем (Выгодоприобретателем, Водителем ТС). Под простоем понимается ожидание возможности начать работу в течение более 15 минут.
[7]При изъятии в установленном порядке водительского удостоверения - временного разрешения на право управления транспортными средствами и копии протокола об административном правонарушении, выданных в установленном порядке.

– расходов по оплате эвакуации ТС (включая погрузочно-разгрузочные работы), в пределах территории, указанной в договоре страхования, в случае его повреждения или гибели в результате ДТП от места, где произошло ДТП до места, указанного Страхователем (Выгодоприобретателем, Водителем ТС).

9.2.1. Стоимость диагностических и ремонтных работ, обеспечивающих устранение отказов на месте их возникновения устанавливается по соглашению между Страховщиком и организацией, оказывающей соответствующие услуги.

9.2.2. Стоимость услуг по эвакуации ТС устанавливается по соглашению между Страховщиком и специализированной организацией, оказывающей соответствующие услуги.

9.2.3. Расходы по оплате запасных частей и расходы по оплате расходных и горюче-смазочных материалов, необходимых для устранения отказов на месте их возникновения, не подлежат оплате Страховщиком (если договором не предусмотрено иное).

9.3. При наступлении страхового события по риску «Дополнительные расходы» величина убытка, причиненного наступлением события, предусмотренного п. 3.2.2 настоящего Приложения, определяется путем суммирования:

– расходов по оплате диспетчерских услуг, связанных с вызовом соответствующего специалиста на место страхового события;

– расходов по оплате выезда соответствующего специалиста на место страхового события, в случае необходимости (в пределах территории, указанной в договоре страхования и если это прямо предусмотрено договором страхования);

– расходов по оплате услуг по урегулированию убытков (из перечисленных в п. 3.2.2 настоящего Приложения и предусмотренных договором страхования), оказываемых специализированной организацией (уполномоченной Страховщиком);

– расходов по оплате доставки Страхователя (Выгодоприобретателя, Водителя ТС) от места повреждения ТС или полной (фактической или конструктивной) гибели ТС в результате страхового случая до места, указанного Страхователем (Выгодоприобретателем, Водителем ТС), в пределах территории и на условиях, указанных в договоре, если оплата этих расходов предусмотрена договором;

– расходов по предоставлению в пользование легкового ТС взамен поврежденного в результате страхового случая на условиях и на срок, указанный в договоре, если это прямо предусмотрено Договором.

9.3.1. Стоимость услуг по урегулированию убытков (перечисленных в п. 3.2.2 настоящего Приложения) устанавливается по соглашению между Страховщиком и специализированной организацией, оказывающей соответствующие услуги.

9.4. Страховая выплата в соответствии с настоящим Приложением осуществляется с учетом п. 9.2 и п. 9.3 настоящего Приложения.

Приложение № 3
к Правилам добровольного страхования транспортных
средств и спецтехники (типовым (единым)) № 171

СТРАХОВАНИЕ ВОДИТЕЛЯ И ПАССАЖИРОВ

§1. Общие положения.

1.1. Условия страхования, предусмотренные настоящим Приложением к Правилам, определяют порядок и условия заключения, исполнения договоров страхования жизни и здоровья водителя и пассажиров застрахованного транспортного средства от несчастных случаев (далее — страхование от НС, НС).
1.2. Страхование в соответствии с настоящим Приложением является дополнительным к страхованию по договору страхования, заключенному на основании Приложения №1 АВТОКАСКО к Правилам от рисков «КАСКО» или «Ущерб».
1.3. Все, что не регламентировано настоящим Приложением, регламентируется положениями договора страхования, Правил страхования и действующим законодательством РФ.
1.4. Застрахованными по настоящему Приложению являются лица (Водитель ТС и/или пассажиры), находящиеся в транспортном средстве (далее – ТС), указанном в договоре страхования.

§2. Объект страхования

2.1. В соответствии с настоящим Приложением объектом страхования являются не противоречащие законодательству РФ имущественные интересы, связанные с причинением вреда жизни и здоровью Застрахованных лиц в результате несчастного случая, указанного в п. 3.1.1 настоящего Приложения.

§3. Страховые риски, страховые случаи. Обстоятельства, исключающие возможность осуществления страховой выплаты

3.1. Страховым риском по условиям настоящего Приложения является одно или несколько событий, произошедших с застрахованным лицом в период действия страхования, из числа перечисленных ниже:

- временная нетрудоспособность.

Временная нетрудоспособность – временная неспособность Застрахованного исполнять трудовые обязанности, вследствие травм или отравлений, подтвержденная листком нетрудоспособности, выданным лечащим врачом или врачебной комиссией. Листок нетрудоспособности выдается в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в редакции, действующей на дату выдачи. Причиной временной нетрудоспособности (с учетом установленных настоящими Правилами исключений) признается несчастный случай в соответствии с определением п. 3.1.1 настоящего Приложения.

- инвалидности I, II, III группы или категория «ребенок – инвалид» (далее – «инвалидность»).

Инвалидность – нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленным последствиями травм, полученных в результате несчастного случая, произошедшего в течение периода действия договора страхования и приводящее к ограничению жизнедеятельности, неспособности выполнять любую трудовую деятельность с целью получения дохода и необходимости в предоставлении социальной защиты. Признание лица инвалидом осуществляется при проведении медико-социальной экспертизы исходя из комплексной оценки состояния его здоровья и степени ограничения жизнедеятельности в соответствии с классификациями и критериями, утвержденными Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации. В зависимости от степени нарушения функций организма и ограничения жизнедеятельности лицу устанавливается I, II или III группа инвалидности, а лицу в возрасте до 18 лет – категория «ребенок-инвалид».

- смерть

в результате несчастного случая, за исключением событий, произошедших вследствие:
а) умышленных действий Страхователя (Выгодоприобретателя), других лиц, не указанных в договоре страхования как лицо, допущенное к управлению ТС, пассажиров застрахованного ТС, направленных на наступление страхового случая, либо при совершении или попытке совершения вышеуказанными лицами преступления;
б) управления застрахованным ТС лицом, не имеющем водительского удостоверения или иного предусмотренного действующим законодательством РФ документа на право управления ТС соответствующей категории, в том числе лишенным права на управление ТС в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ;
в) управления застрахованным ТС лицом, находившимся в состоянии алкогольного, наркотического или токсикологического опьянения или под воздействием медикаментозных препаратов (препараты токсического или седативного действия, психотропные препараты и тому подобное), применение которых противопоказано при управлении ТС, либо употребившим алкогольные напитки, наркотические средства, токсикологические вещества или вышеперечисленные препараты после ДТП, к которому он причастен, до проведения его освидетельствования с целью установления состояния опьянения (если только медикаментозные препараты не были применены после ДТП для оказания необходимой помощи с целью уменьшения причиненного в результате ДТП вреда жизни и/или здоровью Водителя, а необходимость их применения подтверждена соответствующими медицинскими документами), а также если Страхователь (Выгодоприобретатель, Водитель ТС) отказался пройти медицинское освидетельствование (экспертизу) с целью установления состояния опьянения по требованию сотрудников ГИБДД (других компетентных органов);
г) превышения количества пассажиров, находящихся в момент наступления страхового события, количества посадочных мест ТС в соответствии с нормативами, установленными заводом-изготовителем;
д) попытки совершения Застрахованным лицом противоправных действий, находящихся в прямой причинно-следственной связи с событием, обладающим признаками страхового случая;
е) события, возникшего в результате перемещения внутри ТС, указанного в договоре страхования, перевозимых предметов (груза или иного имущества), если такое перемещение не явилось следствием страхового случая;
ж) события, возникшего при нарушении Застрахованным лицом правил пожарной безопасности и правил хранения и перевозки опасных веществ и предметов в ТС, указанном в договоре страхования;
з) действий Застрахованного лица, связанных с развившимся у него психическим заболеванием;
и) потери сознания Застрахованным лицом вследствие параличей, апоплексического удара, эпилептического припадка (или иных судорожных или конвульсивных приступов), повлекшего наступление несчастного случая;
к) травм, полученных до вступления договора страхования в силу;
л) участия ТС в соревнованиях, испытаниях, или использовании ТС в целях обучения вождению;
м) вследствие совершения Застрахованным лицом самоубийства с использованием ТС, если к этому времени договор страхования действовал менее двух лет или продлевался таким образом, что страхование не действовало непрерывно в течение двух лет, за исключением случаев, когда Застрахованный был доведен до самоубийства противоправными действиями третьих лиц.
3.1.1. **Несчастный случай** – фактически произошедшее в период действия договора страхования, независимо от воли Застрахованного лица и/или Страхователя, и/или Выгодоприобретателя, внезапное, кратковременное, непредвиденное, внешнее по отношению к Застрахованному лицу событие, характер, время и место которого могут быть однозначно определены, произошедшее в результате событий, установленных договором страхования, из числа предусмотренных п. 3.2 Приложения № 1 и/или п. 3.2 Приложения № 7 к Правилам страхования, при нахождении Застрахованного лица в застрахованном ТС в качестве водителя

или пассажира, повлекшее за собой нарушение здоровья, трудоспособности или смерть Застрахованного лица.
В рамках настоящих Правил страхования к последствиям несчастного случая относятся (включая, но не ограничиваясь):
– травма, телесные повреждения;
– случайное острое отравление химическими веществами и ядами биологического происхождения (включая токсин, вызывающий ботулизм);
– удушье при попадании в дыхательные пути инородных тел;
– утопление;
– переохлаждение организма;
– анафилактический шок, приведшие к временной нетрудоспособности Застрахованного, непрерывному лечению (для несовершеннолетних), первичному установлению группы (категории) инвалидности или смерти.
Не являются несчастным случаем остро возникшие или хронические заболевания и их осложнения (как ранее диагностированные, так и впервые выявленные), в том числе спровоцированные воздействием внешних факторов, в частности инфаркт миокарда, инсульт, аневризмы, опухоли, функциональная недостаточность органов, врождённые аномалии органов.
3.2. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, если:
3.2.1. лицо, предъявившее требование о страховой выплате, не является Застрахованным лицом, Выгодоприобретателем или представителем кого-либо из этих лиц;
3.2.2. заявленное событие в действительности не имело места или не подтверждено соответствующими документами;
3.2.3. наступившее событие не отвечает всем обстоятельствам и признакам страхового случая, предусмотренного настоящими Правилами или договором страхования;
3.2.4. имеются основания для освобождения Страховщика от страховой выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
3.2.5. не выполнены обязанности Страхователя или Выгодоприобретателя по уведомлению страховщика о наступлении страхового случая или подтверждения факта наступления страхового случая, и любое из указанных обстоятельств и сведений сказалось на обязанности страховщика выплатить страховое возмещение.
3.2.6. Страховщик освобождается от осуществления страховой выплаты, если страховой случай наступил в результате:
а) умысла Страхователя, Выгодоприобретателя, Застрахованного лица, направленного на наступление страхового случая.
б) воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
в) гражданской войны; народных волнений всякого рода или забастовок
г) военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий,
3.2.6.1. При заключении договора страхования при предоставлении потребительского кредита (займа) в целях обеспечения исполнения обязательств заемщика по договору потребительского кредита (займа) или в качестве дополнительной услуги по страхованию, основания для освобождения Страховщика от осуществления страховой выплаты, предусмотренное пп. г) п. 3.2.6 настоящего Приложениея только при условии, что Застрахованное лицо на момент наступления страхового события является:
– военнослужащим, проходящим военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации, или лицом, направленным для прохождения службы в войсках национальной гвардии Российской Федерации;
– лицом, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации или направленным для прохождения службы в войска национальной гвардии Российской Федерации по мобилизации;
– лицом, заключившим контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, в войсках национальной гвардии Российской Федерации, в воинских формированиях и органах, указанных в пункте 6 статьи 1 Федерального закона от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ «Об обороне»;

– лицом, заключившим контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации или войска национальной гвардии Российской Федерации, иных войск и воинских формирований;
– лицом в составе иных вооруженных формирований, военизированных или добровольческих отрядов, участвующих в военных действиях.

3.3. Страхование по рискам, указанным в п. 3.1 настоящего Приложения может осуществляться только при условии одновременного страхования самого ТС. При этом Водитель и/или пассажиры считаются застрахованными от поименованных в п. 3.1 настоящего Приложения рисков, произошедших в результате наступления тех же событий, от которых застраховано ТС.

§4. Заключение договора страхования

4.1. Порядок заключения договора страхования, не оговоренный настоящим Приложением, регламентируется §3 Правил страхования.

§5. Определение страховой суммы

5.1. При страховании по рискам, указанным в п. 3.1 настоящего Приложения страховая сумма является агрегатной неиндексируемой, размер страховой суммы устанавливается по соглашению Сторон.

5.2. При заключении договора страхования по паушальной системе в договоре устанавливается общая на всех Застрахованных лиц страховая сумма. При этом водитель и каждый из пассажиров, находящиеся в застрахованном ТС при страховом случае, являются застрахованными. Страховые суммы в отношении каждого Застрахованного лица, если иного не предусмотрено соглашением сторон, устанавливаются в зависимости от количества пострадавших и их размер составляет следующие доли от общей страховой суммы:
– 40% от страховой суммы, если пострадало одно Застрахованное лицо;
– 35% от страховой суммы, если пострадало двое Застрахованных лиц;
– 30% от страховой суммы, если пострадало трое Застрахованных лиц;
– в равных долях от страховой суммы, если пострадало более 3 (трех) Застрахованных лиц.

5.3. Если страховая сумма по рискам, указанным в п. 3.1 настоящего Приложения в договоре страхования установлена в валютном эквиваленте, то при наступлении страхового события выплата производится по курсу ЦБ РФ на дату наступления страхового случая, с учетом ограничений, установленных п. 4.5 Правил.

§6. Документы, необходимые для осуществления страховой выплаты

6.1. Для решения вопроса о признании заявленного события страховым случаем Страхователь (Застрахованное лицо, Выгодоприобретатель, законные представители или наследники Застрахованного лица) предоставляет Страховщику: заявление на страховую выплату с подробным описанием обстоятельств события, обладающего признаками страхового случая, документы, удостоверяющие личность получателя выплаты и следующие документы:

6.1.1. Во всех случаях:

а) договор страхования и все неотъемлемые приложения;

б) медицинские документы, подтверждающие факт наступления в период действия договора страхования несчастного случая с указанием: даты и обстоятельств заявленного события; полного диагноза; времени начала и окончания лечения; результатов диагностических исследований (рентгенографии, КТ, МРТ, анализов и т.д.), и названия лечебных мероприятий. Такими документами являются:
– при амбулаторном лечении - выписка из амбулаторной карты из медицинского учреждения за весь срок наблюдения (лечения);
– при стационарном лечении - выписной эпикриз по стационарному лечению из медицинского учреждения за весь срок наблюдения (лечения), либо выписка из истории болезни.

в) результаты проведенных исследований с заключениями по их итогам (лабораторных, рентгенологических, ультразвуковых (УЗИ), микробиологических, цито-гистологических,

эндоскопических, функциональных, электро-физиологических исследований, магнитно-резонансной томографии (МРТ), компьютерной томограммы (КТ), подтверждающие диагноз заявленных повреждений);
г) документы правоохранительных органов, проводивших расследование обстоятельств наступления события с указанием лиц, жизни и/или здоровью которых причинен вред;
д) акт (выписка из акта) судебно-химического исследования/химико-токсикологического/гистологического исследования (при проведении исследования);
е) акт освидетельствования/медицинского освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения (при проведении освидетельствования);
ж) водительское удостоверение (если Застрахованное лицо являлось водителем);
6.1.2. дополнительно при временной нетрудоспособности Застрахованного лица - листки нетрудоспособности за все периоды нетрудоспособности, заверенные работодателем, либо иной документ, удостоверяющий временную нетрудоспособность в соответствии с законодательством РФ; выписку из протокола органов внутренних дел и (или) акт о несчастном случае на производстве по форме Н-1.
6.1.3. дополнительно при установлении Застрахованному лицу группы (категории) инвалидности:
а) справка медико-социальной экспертизы об установлении группы (категории) инвалидности;
б) протокол проведения медико-социальной экспертизы потерпевшего в федеральном учреждении медико-социальной экспертизы (при установлении инвалидности), содержащий причину (ы) установления инвалидности;
направление Застрахованного на медико-социальную экспертизу;
6.1.4. дополнительно при наступлении смерти Застрахованного лица:
а) свидетельство о смерти из органов ЗАГС;
документы с указанием причины смерти: окончательное медицинское свидетельство, либо выданное взамен предварительного заключение судебно-медицинской экспертизы;
б) свидетельство о праве на наследство либо справка об обращении к нотариусу .
6.2. Страхователь (Застрахованное лицо, законные представители или законные наследники) представляет Страховщику оригиналы или надлежащим образом оформленные копии документов, указанных в пунктах 6.1.1 – 6.1.4 настоящего Приложения.
6.3. Страховщик вправе самостоятельно принять решение о достаточности фактически представленных документов для признания наступившего с Застрахованным лицом события страховым случаем и определения размера страховой выплаты.
6.4. Если Застрахованное лицо является несовершеннолетним, то все документы предоставляются от его имени его законным представителем.
6.5. Для решения вопроса о страховой выплате Страховщик вправе потребовать от Застрахованного лица прохождения медицинской экспертизы (медицинского обследования) и/или предоставления дополнительных медицинских документов, а Застрахованное лицо (Страхователь) обязано явиться для прохождения медицинской экспертизы (медицинского обследования), где сообщить все сведения о состоянии здоровья и самочувствии и/или представить дополнительные медицинские документы.
6.6. Если Застрахованное лицо (Страхователь) отказалось от прохождения медицинской экспертизы (медицинского обследования) и/или предоставления дополнительных медицинских документов либо скрыло какие-то существенные сведения или предоставило неполную или неправильную информацию о состоянии своего здоровья и обстоятельствах наступления страхового случая, в результате чего Страховщик произвел необоснованную страховую выплату, Страховщик вправе потребовать от Застрахованного лица (Выгодоприобретателя) возврата суммы страховой выплаты.

§7. Порядок определения размера и осуществления страховой выплаты

7.1. В случае признания заявленного события страховым случаем случая Страховщик осуществляет страховую выплату. Размер страховой выплаты в отношении каждого

Застрахованного лица не может превышать величину страховой суммы, установленной договором страхования в отношении данного Застрахованного.

7.2. При наступлении событий, указанных в п. 3.1 настоящего Приложения, страховая выплата производится при страховании по системе мест - в пределах страховой суммы на одно место, при страховании по паушальной системе – в пределах страховой суммы в отношении Застрахованного лица.

7.3. При временной нетрудоспособности работающего Застрахованного лица страховая выплата производится из расчета 0,1% от страховой суммы за каждый день нетрудоспособности (непрерывного лечения), но не более 50% установленной в соответствии с п. 5.2 настоящего Приложения (страховой суммы) для этого Застрахованного лица, если иное не установлено договором страхования.

7.4. Для расчета размера страховой выплаты при причинении вреда здоровью ребенка, неработающего пенсионера, трудоспособного неработающего учитывается период непрерывного лечения[8].

7.5. При установлении Застрахованному лицу группы (категории) инвалидности страховая выплата производится в следующих размерах от страховой суммы:

7.5.1. лицу, не являвшемуся инвалидом до наступления страхового случая:

– 50% от установленной ему в соответствии с п. 5.2 настоящего Приложения страховой суммы при установлении III группы инвалидности;

– 80% от установленной ему в соответствии с п. 5.2 настоящего Приложения страховой суммы при установлении II группы инвалидности;

– 100% от установленной ему в соответствии с п. 5.2 настоящего Приложения страховой суммы при установлении I группы инвалидности, категории «ребенок-инвалид» ребенку.

7.5.2. лицу, являвшемуся до наступления страхового случая инвалидом III группы:

– 50 % от установленной ему в соответствии с п. 5.2 настоящего Приложения страховой суммы при установлении I группы инвалидности;

– 30 % от установленной ему в соответствии с п. 5.2 настоящего Приложения страховой суммы при установлении II группы инвалидности.

7.5.3. лицу, являвшемуся до наступления страхового случая инвалидом II группы:

– 20% от установленной ему в соответствии с п. 5.2 настоящего Приложения страховой суммы при установлении I группы инвалидности.

7.6. Общая сумма страховых выплат по страховому случаю (страховым случаям), не может превышать страховой суммы, установленной в отношении Застрахованного лица в договоре страхования.

В случае если последствия одного несчастного случая с Застрахованным лицом обусловили реализацию последовательности нескольких страховых рисков, признанных страховыми случаями, то размер страховой выплаты по каждому очередному страховому случаю из этой последовательности уменьшается на сумму страховых выплат, ранее произведенных Страховщиком в связи с последствиями данного несчастного случая:

7.6.1. Страховая выплата в связи с установлением группы (категории) инвалидности Застрахованному лицу производится за вычетом суммы ранее произведенной выплаты по временной нетрудоспособности, если последняя была произведена вследствие причинения вреда здоровью Застрахованного лица, послужившего причиной (одной из причин) установления инвалидности.

7.6.2. В случае смерти Застрахованного лица страховая выплата производится его наследникам единовременно, в размере установленной ему страховой суммы.

[8] Непрерывным считается только предписанное (назначенное) имеющим на это право медицинским работником лечение по поводу страхового случая с периодическим (не реже одного раза в 10 дней) контролем его эффективности (на приеме или при посещении застрахованного лица медицинским работником). Посещения медицинского работника по собственной инициативе лица, заинтересованного в страховой выплате (при отсутствии, согласно медицинским документам, экстренных показаний), не учитываются при определении срока непрерывного лечения. Периодически проводимые профилактические мероприятия (например, вакцинация против столбняка, бешенства и т.п.) при определении срока непрерывного лечения не учитывается.

7.6.3. В случае смерти Застрахованного лица после установления ему группы инвалидности, наследнику выплачивается разница между установленной ему и ранее произведенной в связи с установлением инвалидности страховой выплатой.
7.7. Решение о страховой выплате или об отказе в выплате принимается Страховщиком в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня получения всех необходимых документов, если иное не предусмотрено договором страхования. Решение о страховой выплате оформляется актом о страховом случае, в случае отказа в страховой выплате Страховщик письменно сообщает об этом заявителю.
7.8. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, с Застрахованным лицом, не достигшим 18 лет, заявителем должна быть представлена копия документа, подтверждающего полномочия законного представителя Застрахованного лица (документ, удостоверяющий родство с Застрахованным лицом (свидетельство о рождении); документ, удостоверяющий статус опекуна (попечителя)).

Застрахованное лицо (или его законный представитель) представляет письменное разрешение Страховщику, принимающему решение по вопросу рассмотрения заявленного страхового события, в соответствии со ст. 13 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" запрашивать и получать в медицинских и иных учреждениях, он обращался(ась), состоял(а) на учете и/или проходил(а) обследование и/или лечение, документы и сведения, в том числе выписки из медицинских документов, копии медицинских документов, всю необходимую информацию касательно состояния здоровья и иных сведений, составляющих врачебную тайну, а также предоставлять Страховщику доступ к медицинской документации.

Приложение № 4
к Правилам добровольного страхования транспортных
средств и спецтехники (типовым (единым)) № 171

СТРАХОВАНИЕ НЕПРЕДВИДЕННЫХ РАСХОДОВ (УБЫТКОВ) – РИСК «GAP»

§1. Общие положения

1.1. Условия страхования, предусмотренные настоящим Приложением к Правилам, определяют порядок и условия заключения, исполнения договоров страхования транспортных средств (далее – ТС) в отношении риска GAP.
1.2. Все, что не регламентировано настоящим Приложением, регламентируется положениями договора страхования, Правил страхования и действующим законодательством РФ.

§2. Объект страхования

2.1. В соответствии с настоящим Приложением объектом страхования являются не противоречащие законодательству РФ имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с риском возникновения непредвиденных расходов (убытков) Страхователя (Выгодоприобретателя), не возмещённых Страховщиком по договору страхования КАСКО в связи с хищением/угоном и/или полной (гибелью ТС, в соответствие с условиями данного договора страхования.
2.2. Под договором страхования КАСКО в целях настоящего Приложения понимается договор страхования ТС, заключенный с ПАО СК «Росгосстрах» или иной страховой компанией, имеющей лицензию на осуществление добровольного имущественного страхования, которым предусмотрены в качестве страховых случаев хищение/угон и/или полная гибель застрахованного ТС.
2.3. В случаях если договором страхования КАСКО застраховано также дополнительное оборудование, то такое дополнительное оборудование включается в состав застрахованного ТС.

§3. Страховые риски, страховые случаи

3.1. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которого производится страхование. Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать признаками вероятности и случайности его наступления. Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести выплату страхового возмещения.
3.2. В соответствии с настоящим Приложением, страховым случаем, является возникновение непредвиденных расходов (убытков) Страхователя (Выгодоприобретателя) (далее – риск GAP), связанных с:
3.2.1. получением в соответствии с договором страхования КАСКО страховой выплаты в связи с наступлением страхового случая в течение срока действия договора страхования КАСКО в связи с хищением/угоном застрахованного ТС в размере меньшем, чем страховая сумма, установленная по договору страхования КАСКО по состоянию на дату его заключения;
3.2.2. получением в соответствии с договором страхования КАСКО страховой выплаты в связи с наступлением страхового случая в течение срока действия договора страхования КАСКО в связи с полной гибелью застрахованного ТС в размере меньшем, чем страховая сумма, установленная по договору страхования КАСКО по состоянию на дату его заключения.
3.3. Риск GAP может быть застрахован только при условии, что ТС застраховано по рискам «КАСКО» или «Ущерб» в ПАО СК «Росгосстрах» или по договору страхования КАСКО в иной страховой организации, в рамках которого в качестве страховых событий предусмотрены хищение/угон и/или полная гибель транспортного средства.
3.4. Если иное не предусмотрено договором страхования или соглашением Сторон, в случае заключения договора страхования КАСКО на условиях неполного имущественного страхования, риск GAP на страхование не принимается.

§4. Заключение договора страхования

4.1. Порядок заключения договора страхования, не оговоренный настоящим Приложением, регламентируется §3 Правил страхования.

§5. Страховая сумма, страховая выплата

5.1. При страховании по риску GAP размер страховой суммы устанавливается по соглашению Сторон, определяется в размере возможных непредвиденных расходов (убытков) Страхователя/Выгодоприобретателя от наступления страхового случая..
5.2. Размер страховой выплаты не может превышать размер страховой суммы (лимит ответственности Страховщика, если такой установлен договором страхования или соглашением Сторон), установленной по договору страхования по риску GAP.
5.3. Страховая выплата (страховое возмещение) - денежная сумма, подлежащая выплате Страхователю (Выгодоприобретателю) при наступлении страхового случая, предусмотренного п. 3.2.1 или п. 3.2.2 настоящего Приложения. Если иное не предусмотрено договором страхования или соглашением Сторон, при наступлении страхового случая, предусмотренного п. 3.2.1 или п. 3.2.2 настоящего Приложения, в перечень расходов (убытков), подлежащих возмещению по договору страхования, заключенному на основании настоящего Приложения, не входят и не подлежат возмещению:
5.3.1. суммы франшиз, установленных по договору страхования КАСКО, в случае их применения при расчёте страховой выплаты по договору страхования КАСКО;
5.3.2. стоимость годных остатков ТС, в случае, если Страхователь/Выгодоприобретатель не отказался от права собственности на годные остатки в пользу Страховщика по договору страхования КАСКО;
5.3.3. стоимость деталей и агрегатов, повреждение или утрата которых не имеет отношения к страховому случаю (например, если застрахованное ТС разукомплектовано после страхового случая), зафиксированных при осмотре ТС на момент заключения договора страхования (предстраховой осмотр) до предъявления Страхователем укомплектованного или отремонтированного ТС для повторного осмотра Страховщику и т.п.);
5.3.4. суммы неуплаченных страховых взносов, если таковые были учтены при выплате страхового возмещения по договору страхования КАСКО.

§6. Документы, необходимые для осуществления страховой выплаты

6.1. Порядок предоставления документов Страховщику, а также их объём регламентируются § 10 Приложения № 1 к Правилам страхования.
6.2. Помимо документов, указанных в п. 6.1 настоящего Приложения, Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан предоставить Страховщику:
1) Копию договора страхования КАСКО, заключенного с иной страховой организацией;
2) Копию решения о выплате страхового возмещения Страховщиком по договору страхования КАСКО (акт на выплату, расчет выплаты) с информацией о сумме понесенного ущерба и стоимости годных остатков транспортного средства, франшизы, при наличии, неуплаченных страховых взносов, стоимости деталей и агрегатов, повреждение или утрата которых не имеет отношения к страховому случаю, если таковые были учтены при выплате;
3) Копию платежного документа, подтверждающего факт получения страхового возмещения по договору страхования КАСКО, заключенному с иной страховой организацией.
6.2.1. Документы должны быть представлены Страховщику в оригинальном виде либо в копии, заверенной нотариально, или органом, выдавшим документ.

§7. Права и обязанности сторон

7.1. Права и обязанности Сторон, не оговоренные настоящим Приложением, регламентируются §7 Правил страхования.

§8. Страховая премия, возврат страховой премии. Прекращение (расторжение) договора страхования

8.1. Порядок и условия оплаты (возврата) страховой премии, последствия неоплаты страховой премии (страхового взноса), порядок прекращения (расторжения) договора страхования регламентируются §§ 5, 6 Правил страхования.

§9. Порядок определения размера убытка и осуществления страховой выплаты

9.1. При наступлении страхового случая по риску GAP размер страхового возмещения определяется на основании представленных Страхователем документов.При наступлении

страхового случая Страховщик в пределах страховой суммы (лимита ответственности страховщика), установленной по риску GAP, производит выплату Страхователю (Выгодоприобретателю) невозмещённых убытков, исчисляемых как страховая сумма, указанная в договоре страхования КАСКО по состоянию на дату его заключения по страховым рискам, связанным с хищением/угоном и/или полной гибелью застрахованного ТС, за вычетом:

- суммы страховой выплаты по договору страхования КАСКО в связи с хищением и/или полной гибелью транспортного средства с учётом положений п. 5.3 настоящего Приложения.

Не подлежат возмещению упущенная выгода, а также любые косвенные убытки Страхователя в связи с наступлением страхового случая.

9.2. В течение 20 рабочих дней с даты получения всех необходимых документов Страховщик осуществляет страховую выплату либо направляет Страхователю уведомление о непризнании случая страховым с мотивированным отказом в страховой выплате.

9.3. Страхователь обязан возвратить Страховщику полученное страховое возмещение (или его соответствующую часть), если в течение предусмотренных законодательством РФ сроков исковой давности обнаружится такое обстоятельство, которое по закону или по настоящим Приложению и/или Правилам полностью или частично лишает Страхователя права на страховое возмещение.

Приложение № 5
к Правилам добровольного страхования транспортных
средств и спецтехники (типовым (единым)) № 171

СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ (ТИТУЛА СОБСТВЕННОСТИ)

§1. Общие положения

1.1. Условия страхования, предусмотренные настоящим Приложением к Правилам, определяют порядок и условия заключения, исполнения договоров страхования имущественных прав (титула собственности) (далее — страхование титула собственности).
1.2. Страхование в соответствии с настоящим Приложением является дополнительным к страхованию по договору страхования, заключенному на основании настоящих Правил страхования.
1.3. Все, что не регламентировано настоящим Приложением, регламентируется положениями договора страхования, Правил страхования и действующим законодательством РФ.
1.4. В соответствии с настоящим Приложением Страховщик возмещает физическим и юридическим лицам, которые приобретают в собственность ТС, или иному лицу, в пользу которого заключен договор страхования, прямой ущерб, понесенный в результате утраты ТС вследствие признания судом приобретенного права собственности недействительным, используется в комбинации со страхованием на условиях Приложения № 1 к настоящим Правилам страхования.
1.5. Под титулом собственности понимается статус законного (титульного) владения Страхователем (Выгодоприобретателем) застрахованным транспортным средством.
1.6. Страхователями признаются юридические и дееспособные физические лица, заключившие со Страховщиком договор страхования ТС и договор страхования имущественных прав (титула собственности) вследствие сделок с третьими лицами, направленных на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей в отношении указанного в договоре страхования ТС посредством:
– купли – продажи ТС (по договору купли – продажи ТС);
– договора залога, в том числе связанного с обеспечением исполнения обязательств по кредитному договору (если ТС приобретено в кредит и/или обременено залоговыми обязательствами).
1.7. По настоящему Приложению договоры страхования заключаются в пользу Страхователя или Выгодоприобретателя – лица, имеющего основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес в сохранении ТС.
1.8. На страхование не принимается риск утраты имущественных прав по сделкам с ТС, которые:
– являются односторонними;
– заключены в отношении ТС, по которому отсутствует свидетельство о регистрации, если иное не оговорено договором страхования.
На страхование также не принимается риск утраты имущественных прав на ТС:
– не имеющее собственника;
– от которого собственник отказался.

§2. Объект страхования

2.1. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с риском утраты застрахованного ТС в результате прекращения права собственности Страхователя на застрахованное ТС на основании вступившего в законную силу решения суда.

§3. Страховые риски. Страховые случаи

3.1. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится страхование.
3.2. По договору страхования, заключаемому на условиях настоящего Приложения, подлежит страхованию риск утраты застрахованного ТС в результате прекращения права собственности Страхователя на застрахованное ТС на основании вступившего в законную силу решения суда в соответствии с п. 3.4 настоящего Приложения.

3.3. Для обозначения страхового риска в договоре страхования, формулировка которого указана в п. 3.2 настоящего Приложения, Страховщик вправе использовать наименование «Титул собственности».
3.4. В договоре страхования, заключаемом на условиях настоящего Приложения в отношении страхования риска «Титул собственности», в качестве страхового случая (с учетом исключений, предусмотренных п.п. 3.6 – 3.7 настоящего Приложения) указываются следующие предполагаемые события, на случай наступления которых осуществляется страхование:
3.4.1. Утрата Страхователем застрахованного ТС в результате прекращения права собственности на него вследствие:
- признания судом недействительной сделки, направленной на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей по владению ТС или применения последствий недействительности сделки, на основании которой было приобретено право собственности на ТС, по основаниям изложенным в ст. 168 – 179 ГК РФ;
- признания судом нарушений законодательства РФ при предыдущих сделках в отношении застрахованного ТС, повлекшее за собой истребование ТС из владения Страхователя – добросовестного приобретателя на основании ст. 302 ГК РФ.
3.5. В соответствии с настоящим Приложением страхование распространяется на случаи утраты застрахованного ТС по решению суда, вступившему в законную силу в течение срока действия договора страхования ТС.
3.6. Если договором страхования не предусмотрено иное, к страховым рискам не относится, не является страховым случаем и страхование не распространяется на утрату Страхователем (Выгодоприобретателем) застрахованного ТС в результате прекращения права собственности на него на основании:
3.6.1. Судебного решения по исковым требованиям, возникшим по фактам, которые на дату начала действия договора страхования были известны Страхователю (Выгодоприобретателю), или Страхователь (Выгодоприобретатель) должен был предвидеть, что они могут привести к предъявлению в его адрес искового требования, или по которым получено уведомление об отказе в страховой выплате согласно условиям предшествующего страхования.
3.6.2. Судебного решения по исковым требованиям, возникшим в связи с действиями Страхователя (Выгодоприобретателя), требующими специальных разрешений, если последние не подтверждены установленными документами.
3.6.3. Судебного решения по исковым требованиям, возникшим в связи с событиями, наступление которых находится в прямой причинной связи с действиями/бездействием Страхователя (Выгодоприобретателя).
3.6.4. Судебного решения, возникшего в результате совершения или попытки совершения Страхователем (Выгодоприобретателем) умышленного, преднамеренного, недобросовестного, преступного действия/бездействия, а также аналогичных действий/бездействия, совершенных лицом, состоящим в трудовых отношениях со Страхователем (Выгодоприобретателем) или лицом, которое оказывает услуги по возмездному или безвозмездному договора Страхователю (Выгодоприобретателю).
3.6.5. Судебного решения, возникшего в результате любого действия/бездействия Страхователя (Выгодоприобретателя), совершенного в нарушение какого – либо закона, иных нормативных документов (в том числе неуплаты необходимых сборов или налогов при оформлении и регистрации права собственности, а также правил эксплуатации застрахованного ТС), любых договоров (в том числе с продавцом застрахованного ТС).
3.6.6. Судебного решения, прекращающего право собственности на застрахованное ТС, вынесенного по спору, возникшему из брачно – семейных, а также наследственных правоотношений, одной из сторон которых является Страхователь (Выгодоприобретатель).
3.6.7. Судебного решения о прекращении права собственности в связи с обращением взыскания на застрахованное ТС по обязательствам Страхователя (Выгодоприобретателя) или членов его семьи.
3.6.8. Судебного решения о прекращении права собственности, вынесенного на основании претензий лиц или организаций, которые прямо или косвенно находятся во владении Страхователя (Выгодоприобретателя), контролируются или управляются Страхователем (Выгодоприобретателем); которые владеют, контролируют или управляют Страхователем (Выгодоприобретателем); в отношении которых Страхователь (Выгодоприобретатель) является компаньоном, консультантом или служащим.

3.6.9. Судебного решения, вынесенного в результате неплатежеспособности или банкротства Страхователя (Выгодоприобретателя), нарушения им договорных или гарантийных обязательств, принятых на себя в силу договора страхования или соглашения.
3.6.10. Судебного решения, вынесенного в результате признания сделки мнимой или притворной, а также сделки, совершенной под влиянием заблуждения, обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной или стечения тяжелых обстоятельств, если основанием для вынесения такого решения явилось установление судом факта вышеперечисленных действий со стороны Страхователя (Выгодоприобретателя) при совершении сделки.
3.6.11. Судебного решения, вынесенного в связи с определением и изменением долей в праве общей долевой собственности, разделом ТС, находящегося в совместной собственности, и выделением из него доли, а также в связи с выплатой соответствующей компенсации от остальных участников долевой собственности, если доля в общей собственности незначительна или не может быть выделена в натуре.
3.6.12. Судебного решения об удовлетворении требований о возмещении морального вреда (требования о защите чести, достоинства и деловой репутации) или косвенного ущерба (штраф, пени, проценты и т.п).
3.7. Печень исключений, предусмотренных п. 3.6 настоящего Приложения, может быть изменен договором страхования.

§4. Заключение договора страхования

4.1. Порядок заключения договора страхования, не оговоренный настоящим Приложением, регламентируется §3 Правил страхования.

§5. Определение страховой суммы

5.1. По страховому риску «Титул собственности» страховая сумма устанавливается по соглашению Сторон, в соответствии с §4 Правил страхования.

§6. Права и обязанности сторон

6.1. Права и обязанности Сторон, не оговоренные настоящим Приложением, регламентируются §7 Правил страхования.

§7. Страховая премия, возврат страховой премии. Прекращение (расторжение) договора страхования

7.1. Порядок и условия оплаты (возврата) страховой премии, последствия неоплаты страховой премии (страхового взноса), порядок прекращения (расторжения) договора страхования регламентируются §§ 5, 6 Правил страхования.

§8. Взаимоотношения Сторон при наступлении страхового случая

8.1. После того, как Страхователю (Выгодоприобретателю) стало известно о наступлении события, обладающего признаками страхового случая, он обязан:
8.1.1. Уведомить Страховщика о наступлении данного события в течение 3 (трёх) календарных дней любым доступным способом (если иное не предусмотрено договором страхования).
8.1.2. Обеспечить Страховщика всей необходимой информацией и документацией относительно всех обстоятельств дела (о повестке (вызове) в суд, исковом заявлении, наличии поводов и оснований к возбуждению уголовного дела и т.п.), в частности любой информацией, документами, полученными в связи с данным событием, включая имена и адреса всех лиц, вовлеченных в событие, в том числе истцов.
8.1.3. Предоставить Страховщику письменное заявление на страховую выплату с указанием полных банковских реквизитов. Порядок предоставления документов Страховщику регламентирован § 10 Приложения № 1 к настоящим Правилам страхования. Помимо документов, представление которых является обязательным в соответствии с § 10 Приложения № 1 к настоящим Правилам страхования, Страхователь (Выгодоприобретатель) также представляет Страховщику документы для принятия решения о признании заявленного события страховым случаем (с учетом конкретных обстоятельств наступления страхового случая) и размера причиненного ущерба из числа следующих:
– копия решения суда, вступившего в законную силу, определение об отмене ареста на застрахованное ТС;

– оригиналы документов, подтверждающих право владения, пользования, распоряжения ТС (свидетельство о регистрации, ПТС/ПСМ (если ПТС/ПСМ оформлены в электронном виде – договор купли – продажи ТС и выписку из ЭПТС/ЭПСМ)) на момент заключения договора страхования (в случае изъятия данных документов компетентными органами предоставляются их копии, заверенные компетентным органом);
– копия правоустанавливающего документа, в соответствии с которым право собственности на застрахованное ТС перешло к Страхователю (договор купли – продажи или справка – счет, подтверждающие факт приобретения ТС либо иные документы, подтверждающие право собственности на застрахованное ТС);
– кредитный договор, договор залога (если ТС приобретено в кредит и/или обременено залоговыми обязательствами);
– договор аренды, проката, лизинга с актом приема – передачи ТС (если ТС сдано в аренду, прокат, лизинг) либо иные документы, подтверждающие интерес в сохранении застрахованного имущества;
– договор страхования; документ, подтверждающий оплату страховой премии (страхового взноса).
8.2. После получения заявления на страховую выплату Страховщик вправе самостоятельно запрашивать и получать сведения об обстоятельствах заявленного события у правоохранительных органов и иных учреждений, располагающих соответствующей информацией.
8.3. После того, как Страхователем (Выгодоприобретателем) исполнены обязанности, предусмотренные § 8 настоящего Приложения, Страховщик обязан:
8.3.1. Проверить документы, полученные от Страхователя (Выгодоприобретателя). Срок проверки документов составляет 5 (пять) рабочих дней со дня, следующего за днем получения Страховщиком полного комплекта документов, указанных в п. 8.1.3 настоящего Приложения и решения суда, вступившего в законную силу, о прекращении права собственности Страхователя на застрахованное ТС.
Договором страхования или соглашением сторон может быть установлен иной срок проведения проверки документов.
8.3.2. Срок проведения проверки документов, установленный п. 8.3.1 настоящего Приложения или договором страхования, может быть увеличен Страховщиком на срок до 6 (шести) месяцев включительно с даты предоставления Страхователем (Выгодоприобретателем) документов, указанных в п. 8.1.3 настоящего Приложения, в следующих случаях:
– если при проверке полученных документов установлено, что полученные документы не подтверждают наличия у Страхователя (Выгодоприобретателя) права на получение страхового возмещения – до момента получения необходимого доказательства;
– если по факту утраты застрахованного ТС в отношении Страхователя (Выгодоприобретателя) возбуждено уголовное дело – до момента вступления в силу приговора суда по уголовному делу и вынесения решения о прекращении (приостановлении) уголовного дела;
– если происходит пересмотр судами вышестоящих инстанций постановления суда нижестоящей инстанции – до момента окончания пересмотра и вынесения окончательного решения суда вышестоящих инстанций.
Страховщик обязан письменно с обоснованием причин известить Страхователя (Выгодоприобретателя) об увеличении срока проверки документов.
8.3.3. Если договором страхования или соглашением сторон не предусмотрено иное, в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня, следующего за днем завершения проверки документов, – признать заявленное событие страховым случаем (составить страховой акт) или отказать в признании заявленного события страховым случаем (при наличии оснований), направив Страхователю (Выгодоприобретателю) письменное уведомление с обоснованием причин отказа в срок, предусмотренный п. 7.4.12 Правил.
8.3.4. Если договором страхования или соглашением сторон не предусмотрено иное, произвести страховую выплату в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня, следующего за днем утверждения страхового акта. Если договором страхования или соглашением сторон не предусмотрено иное, Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения за убытки, возникшие вследствие изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного ТС по распоряжению государственных органов.
8.3.5. Неисполнение Страхователем (Выгодоприобретателем) предусмотренной Правилами страхования, п. 8.1.1 настоящего Приложения, договором страхования обязанности по

уведомлению Страховщика о наступлении страхового случая даёт Страховщику право отказать в выплате страхового возмещения, если не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о наступлении страхового случая либо, что отсутствие у Страховщика сведений об этой не могло сказаться на его обязанности выплатить страховое возмещение.
Страховщик не вправе отказать в выплате страхового возмещения по основаниям, не предусмотренным настоящим Приложением, Правилами страхования и договором страхования.

§9. Определение размера ущерба. Страховая выплата.

9.1. Если по решению суда Страхователь лишается права собственности на ТС полностью, страховая выплата составляет 100% страховой суммы, рассчитанной на дату наступления страхового случая.
9.2. Если по решению суда Страхователь лишается права собственности частично, страховая выплата определяется в доле страховой суммы, пропорциональной стоимости части ТС, на которое утрачено право, в общей стоимости застрахованного ТС.
9.3. Если по решению суда право собственности Страхователя на застрахованное ТС ограничено (обременено) правами третьих лиц, размер страхового возмещения определяется величиной снижения действительной (страховой) стоимости ТС, указанной в договоре страхования, произошедшего в результате такого ограничения (обременения). Величина снижения действительной стоимости застрахованного ТС определяется на дату вступления в силу решения суда, на основании заключения независимой экспертизы, при этом право выбора экспертной организации (независимого эксперта) остается за Страховщиком по согласованию со Страхователем (Выгодоприобретателем).
9.4. Если договором страхования или соглашением сторон установлена франшиза. Страховщик удерживает франшизу из страховой выплаты.

Приложение № 6
к Правилам добровольного страхования транспортных
средств и спецтехники (типовым (единым)) № 171

СТРАХОВАНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ОТ ПОЛОМОК

§1. Общие положения.

1.1. Условия страхования, предусмотренные настоящим Приложением к Правилам, определяют порядок и условия заключения, исполнения договоров страхования транспортных средств (далее – ТС) от поломок.
1.2. Положения настоящего Приложения могут быть изменены, исключены или дополнены по письменному соглашению сторон при заключении или в период действия договора страхования.
1.3. Все, что не регламентировано настоящим Приложением, регламентируется положениями договора страхования, Правилами страхования и действующим законодательством РФ.

§2. Объект страхования

2.1. В соответствии с настоящим Приложением объектом страхования по договору страхования являются имущественные интересы, связанные с риском утраты (гибели) или повреждения отдельных агрегатов, систем, деталей, узлов и устройств застрахованного ТС.
2.2. Действие договора страхования распространяется на поломки отдельных агрегатов, систем, деталей, узлов и устройств застрахованного ТС, перечисленных в договоре страхования.
2.3. По договору страхования, заключенному на основании настоящего Приложения, могут быть застрахованы технически исправные ТС, допущенные к эксплуатации на дорогах общего пользования, и находящиеся на учете (или подлежащие постановке на учет) в органах ГИБДД, относительно Спецтехники – в органах Гостехнадзора.
2.4. Если иного не предусмотрено договором страхования или соглашением сторон, не подлежат страхованию, и действие страхования не распространяется на следующие ТС:

а) Находящиеся в аварийном или нерабочем состоянии либо разукомплектованном виде;
б) Находящиеся (либо планируемой к эксплуатации в течение периода страхования) в зоне военных действий, локальных конфликтов, чрезвычайных ситуаций;
в) Подлежащие изъятию, конфискации, реквизиции в установленном действующим законодательством РФ порядке;
г) Находящиеся под арестом по распоряжению соответствующих государственных органов, в отношении которых возбуждено исполнительное производство;
д) Категории «Спецтехника», не зарегистрированной в установленном действующим законодательством РФ порядке;
е) Категории «Спецтехника», не прошедшая в надлежащий срок государственный технический осмотр (техническое освидетельствование);
ж) Используемые с целью проведения экспериментов, испытаний, спортивных соревнований, а также для обучения вождению или обучения работы на ней, а также в качестве такси и иных коммерческих целях, указанных в п. 2.20 Правил страхования;
з) Не имеющие документы, подтверждающие разрешение Гостехнадзора на применение специализированной техники (сертификат соответствия, др.), если такое разрешение требуется в соответствии с действующим законодательством РФ;
и) Военная техника, устройства и оборудование военного назначения;
к) Ввезенные на территорию Российской Федерации с нарушением таможенных норм и правил, либо числящиеся в информационных базах данных российских государственных органов и органов Интерпола, как ранее похищенные;
л) Подержанные (бывшие в употреблении) и новые ТС, которые были ввезенны на территорию Российской Федерации физическим лицом;
м) Не имеющие идентификационного номера либо номера кузова (шасси), а также, если в ПТС год выпуска указан как неустановленный.

2.5. Техническое состояние принимаемого на страхование ТС должно отвечать требованиям соответствующих стандартов, правил технической эксплуатации, инструкций заводов-изготовителей, требованиям действующих Правил дорожного движения РФ и другой нормативно-технической документации.

§3. Страховые риски, страховые случаи

3.1. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которого осуществляется страхование. Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать признаками вероятности и случайности его наступления.
3.2. Договоры страхования в соответствии с настоящим Приложением могут быть заключены на случай наступления следующего страхового риска:
3.2.1. **«Поломка ТС»** – непредвиденная поломка, неисправность, отказ, выход из строя отдельных агрегатов, систем, деталей, узлов и устройств ТС, в результате его эксплуатации, с учетом ограничений, установленных в §4 «Исключения из страхового покрытия» настоящего Приложения.
3.3. Страховыми случаями являются события, указанные в п. 3.2.1 настоящего Приложения, свершившиеся в период действия договора страхования, предусмотренные договором страхования, с наступлением которых возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату Страхователю (Выгодоприобретателю).

§4. Исключения из страхового покрытия.

4.1. Если иное не предусмотрено договором страхования или соглашением сторон, в соответствии с настоящим Приложением к страховому риску не относятся, не являются страховыми случаями и страхование не распространяется на события, указанные в п. 3.3 настоящего Приложения, если они произошли при наличии одного (или совокупности) из следующих обстоятельств:
4.1.1. если наступившее событие не отвечает признакам страхового случая, предусмотренного настоящим Приложением и/или договором страхования;
4.1.2. если наступившие событие и/или убыток исключены из страхования (в соответствии с условиями настоящего Приложения и/или договора страхования);
4.1.3. ДТП (дорожно - транспортное происшествие) - внешнее воздействие на застрахованное ТС в процессе его остановки, стоянки, движения собственным ходом, находящегося в исправном состоянии, наезд на препятствия, дефекты дорожного покрытия;
4.1.4. Стихийное бедствие **-** внешнее воздействие на указанное в договоре страхования ТС/ДО опасных природных явлений и процессов, трактуемых в соответствии с определениями и понятиями, установленными действующими нормативными актами (в том числе - ГОСТами) Российской Федерации;
4.1.5. Пожара - неконтролируемое горение, вызванное внешним воздействием на застрахованное ТС источников открытого огня или повышенной температуры, и, если иного не предусмотрено договором или соглашением сторон;
4.1.6. Взрыва - мгновенное разрушение застрахованного ТС под давлением расширяющихся газов или пара;
4.1.7. Падения (воздействия) инородных предметов - внешнее воздействие, падение на ТС/ДО инородного твердого предмета, деревьев, снега, льда и/или грузов при проведении погрузо-разгрузочных работ на застрахованное ТС, а также в случае повреждения ТС/ДО шлагбаумом или воротами, когда ТС находилось в стационарном (неподвижном) положении;
4.1.8. Противоправных действий третьих лиц (ПДТЛ) - внешнее воздействие на указанное в договоре застрахованное ТС третьих лиц, связанное с умышленным уничтожением, повреждением или хищением (угоном) ТС и/или отдельных частей (деталей, принадлежностей) ТС (в том числе уничтожение или повреждение застрахованного ТС, произошедшего в результате поджога, подрыва), уничтожением или повреждением ТС по неосторожности;
4.1.9. если имеются основания для освобождения Страховщика от страховой выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
4.1.10. гарантийные случаи для ТС, находящихся на гарантии производителя;
4.1.11. если убыток возмещен третьими лицами (в той части, в которой получено возмещение от третьих лиц);
4.1.12. в случае, если Страхователем (Выгодоприобретателем) не представлено документов, подтверждающих факт наступления страхового случая, предусмотренного договором страхования и размер заявленного Страховщику ущерба;
4.1.13. умышленного непринятия Страхователем, Выгодоприобретателем, Водителем ТС разумных и доступных мер для уменьшения возможных убытков;
4.1.14. в результате умысла Страхователя, Выгодоприобретателя, Водителя ТС, пассажиров;
4.1.15. в случае использования ТС в режиме такси, маршрутного такси или для перевозки пассажиров за плату, в качестве транспорта общего пользования, использования ТС в

соревнованиях, экспериментах, в качестве ТС для обучения вождения, в случае передачи ТС в аренду или лизинг, залог при использовании ТС в режиме тест-драйва, а также в целях, указанных в п. 2.20 Правил страхования, если данные условия не предусмотрены договором страхования или соглашением сторон;

4.1.16. в случае повторного повреждения агрегатов, систем, деталей, узлов и устройств, заявленных ранее как последствия страхового случая, если ТС не предъявлялось на осмотр Страховщику в отремонтированном виде (при условии, что установить факт произведенного Страхователем ремонта ТС/ДО невозможно) после:

– получения страхового возмещения на основании калькуляции (в соответствии с пп. «а» п. 10.3 настоящего Приложения);

– отказа в выплате страхового возмещения по этим повреждениям;

4.1.17. если событие произошло на территории иной, чем та, которая указана в договоре страхования;

4.1.18. любые события с застрахованным ТС/ДО в результате террористических актов, диверсии;

4.1.19. в случае поломки агрегатов или отдельных частей застрахованных агрегатов, находящихся отдельно от ТС / не установленных на ТС;

4.1.20. в случае ущерба от повреждения огнем, возникшим не в результате пожара, а также ущерба, причиненного ТС в результате его обработки огнем, теплом или иного термического воздействия на него с целью его переработки или в иных целях (например, для горячей обработки или плавления металлов и т. д.;

4.1.21. в случае поломки систем, узлов, агрегатов, деталей ТС, связанной с низкой температурой воздуха, с отсутствием или ненадлежащим состоянием антифриза или не поддержания должного уровня рабочих жидкостей и масел в агрегатах и узлах ТС;

4.1.22. в случае если одометр застрахованного ТС находился в неисправном состоянии, был демонтирован или если счетчик суммарного пробега ТС подвергался какому-либо вмешательству извне после продажи ТС, кроме случаев авторизованного вмешательства сервисным центром, о чем была сделана соответствующая отметка в сервисной книжке.

4.1.23. ущерб, вызванный эксплуатацией ТС с внесенными с его конструкцию (в рулевое управление, тормозную систему, систему питания, силовые агрегаты) изменениями без разрешения ГИБДД или иных уполномоченных государственных органов (если такое разрешение необходимо), при наличии прямой причинно – следственной связи между внесенными изменениями и повлекшим ущерб событием;

4.1.24. ущерб, вызванный событием, произошедшим из-за технической неисправности застрахованного ТС, при наличии которой эксплуатация ТС запрещена нормативными актами РФ, либо произошедшим из-за нарушения Страхователем (Водителем) правил эксплуатации ТС/пожарной безопасности/перевозки и хранения грузов (в т.ч. опасных веществ и предметов);

4.1.25. ущерб ТС, причиненный перевозимым грузом;

4.1.26. использование при эксплуатации автомобиля некачественного (не соответствующего действующим стандартам и нормативам качества) и (или) не соответствующего требованиям, изложенным в Руководстве для Владельца, топлива и (или) иных эксплуатационных жидкостей (в том числе не распространяется на неисправности дизельного двигателя и топливной аппаратуры, возникшие в результате использования дизельного топлива, не соответствующего указанному в Руководстве для Владельца);

4.1.27. нарушение установленной изготовителем периодичности работ по техническому обслуживанию, отраженной в Руководстве для Владельца и Руководстве Пользователя (если применимо);

4.1.28. эксплуатация автомобиля при недостатке эксплуатационных материалов, например, тормозной или охлаждающей жидкости, масла или смазки, в связи с несвоевременным обнаружением их утечки или повышенного расхода, либо в результате применения не рекомендованных производителем эксплуатационных материалов и топлива;

4.1.29. превышение допустимой полной массы транспортного средства, допустимых осевых нагрузок, полезной нагрузки или грузоподъемности шасси.

4.2. Не являются страховым случаем недостатки, неисправности и повреждения автомобиля, его отдельных агрегатов и деталей, а также недостатки и неисправности запасных частей вызванные:

4.2.1. нарушением Страхователем, Выгодоприобретателем, Водителем ТС, правил использования (эксплуатации), хранения или транспортировки ТС;

4.2.2. агрессивным стилем вождения (превышение максимально разрешенной скорости, резкие старты и торможения, беспричинные ускорения и торможения и т.д.);
4.2.3. модификацией автомобиля или изменением его конструкции, включая, но не ограничиваясь, несанкционированное изменение программного обеспечения, заводских настроек, параметров электронных блоков управления, изменение мощности, конструкции и/или типа транспортного средства;
4.2.4. неправильно проведенным ремонтом или неправильно проведенным техническим обслуживанием;
4.2.5. отсутствием должной квалификации или небрежностью, или невнимательностью сотрудников ремонтной организации;
4.2.6. эксплуатацией автомобиля с наличием признаков неисправности: горящие контрольные лампы, отказы в работе систем и агрегатов и т. п.
4.2.7. несанкционированным вмешательством в транспортное средство: действия по разборке и ремонту деталей, узлов и агрегатов, для которых не предусмотрена/ запрещена разборка;
4.2.8. превышением допустимой полной массы транспортного средства, допустимых осевых нагрузок, полезной нагрузки или грузоподъемности шасси;
4.2.9. неисправностями и повреждениями деталей подвески, рулевого управления, трансмиссии и других деталей, возникшими в результате управления автомобилем по неровному дорожному покрытию, сопряженного с ударными нагрузками на детали автомобиля, в том числе, при эксплуатации по дорогам и улицам, которые не соответствуют требованиям к их эксплуатационному состоянию, в соответствии с действующим законодательством;
4.2.10. шламообразованием в системе смазки и ухудшением смазочных свойств масла вследствие: частых пусков и остановок двигателя, длительной работы двигателя на холостом ходу, поездок на короткие расстояния, несоблюдения указаний по прогреву двигателя, смешивания разных масел и прочее, а также последующие издержки, вызванные этим; образованием любого налета, ржавчины, сажи, геля, любого иного загрязнителя в системах, включая (но не ограничиваясь) топливную систему, систему выпуска отработавших газов, систему охлаждения, систему вентиляции/ кондиционирования и прочее.
4.3. Если иное не предусмотрено договором страхования или соглашением сторон, в соответствии с настоящим Приложением, не являются страховыми случаями поломка, повреждение, отказ, выход из строя:
4.3.1. оборудования и принадлежностей, не входящих в комплектацию ТС, предусмотренную заводом-изготовителем;
4.3.2. кузова ТС, навесных элементов кузова ТС, рамы, лакокрасочного покрытия кузова;
4.3.3. деталей и материалов для планового техобслуживания – деталей для регулярного планового технического обслуживания средства транспорта в соответствии с Руководством по техническому обслуживанию, включая, без ограничения, топливные фильтры, воздухоочистители, фильтры тонкой очистки воздуха (если предусмотрены конструкцией), масляные фильтры и прокладки, топливные фильтры, осушители, свечи зажигания, эксплуатационные жидкости и машинные масла, смазочные материалы, газы, охлаждающее вещество кондиционеров, ремень ГРМ, обводные, натяжные ролики ремня ГРМ;
4.3.4. Расходных и смазочных материалов, прочих элементов, подверженных износу и разрушению при нормальной эксплуатации включая, но не ограничиваясь:
– прокладки, уплотнения различных типов (кроме прокладки между головкой блока цилиндров и блоком цилиндров), если не являются составной частью детали или узла;
– фрикционные накладки диска сцепления;
– приводные ремни;
– аккумуляторные батареи и различные элементы питания;
– лампы накаливания;
– плавкие предохранители;
– фонари;
– амортизаторы;
- свечи зажигания;
– шины;
– щетки стеклоочистителей;
- щетки электродвигателей;
– шаровые опоры;
– резинометаллические шарниры (сайлентблоки);

– наконечники рулевых тяг;
– топливо;
– моторное масло;
– трансмиссионное масло;
– ATF масла;
– тормозная жидкость;
– охлаждающая жидкость;
– смазка;
– жидкость стеклоомывателя;
– колесные шины и колесные диски;
– тормозные накладки;
– тормозные колодки;
– тормозные диски;
– тормозные барабаны;
– элементы системы выпуска отработанных газов (кроме датчиков);
– каталитический нейтрализатор отработавших газов;
– выхлопная труба и глушитель;
– сажевый фильтр.

4.3.5. которые произошли после достижения ТС определенного пробега или после прохождения определенного пробега с даты заключения или с даты начала действия договора страхования (значение пробега указывается в Договоре страхования);

4.3.6. в результате событий (включая ошибки или сбои), зафиксированных компьютерной диагностикой транспортного средства, которые не отображаются или не проявляются средствами визуализации и информирования водителя, не могут квалифицироваться как «неисправность».

4.4. В соответствии с настоящим Приложением не подлежат возмещению любые расходы (оплата услуг, оплата пошлин, налогов, сборов, транспортировки застрахованного ТС, проезда, проживания в гостинице и т.п.) Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с получением сертификатов и иных необходимых документов для внесения изменений в регистрационные документы застрахованного ТС, в том числе, если внесение изменений в регистрационные документы связано с заменой при восстановительном ремонте застрахованного ТС после страхового случая детали кузова с нанесенной на нее заводом-изготовителем маркировкой идентификационного номера (VIN), номера рамы, кузова, двигателя застрахованного ТС или иного агрегата или узла ТС на деталь, не содержащую такую маркировку или содержащую маркировку, отличную от маркировки замененной детали.

4.5. Если иное не предусмотрено договором страхования или соглашением сторон, по договору страхования, заключаемому на условиях настоящего Приложения, к страховому риску не относятся, не являются страховыми случаями, страхование не распространяется и не подлежат возмещению следующие расходы:

4.5.1. расходы и/или убытки Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с необходимостью проведения следующих категорий работ:

а) необходимых для выполнения периодического технического обслуживания автомобиля, проводимого в соответствии с графиками, предусмотренными Руководством для Владельца и Руководством Пользователя (если применимо) и согласно рекомендациям изготовителя;

б) по текущему и плановому техническому обслуживанию, необходимые для поддержания автомобиля в технически исправном состоянии согласно операциям, указанным в сервисной книжке, добавление присадок и замена сажевого фильтра по достижении определенного пробега, а также замена расходных материалов – таких, как масляный, воздушный, топливный и салонный фильтры;

в) замены фильтров и фильтрующих элементов, охлаждающей и других эксплуатационных жидкостей, свечей зажигания, плавких предохранителей, приводных ремней, дисков сцепления;

г) связанных с изменениями и/или улучшением поврежденного имущества;

д) связанных с модернизацией или переоборудованием ТС;

е) заменой узлов и агрегатов из-за отсутствия в ремонтных организациях запасных частей и деталей для их восстановления;

ж) работ, связанных с ремонтом ТС или заменой его отдельных частей, деталей и принадлежностей вследствие их износа.

з) работ, связанных с регулировкой двигателя, узлов, агрегатов и деталей автомобиля, а также смазки и чистки узлов, агрегатов и деталей автомобилей, необходимость в которых возникла в процессе эксплуатации автомобиля;

и) диагностических работ, проводимых по инициативе владельца, в результате которых заявленная неисправность не была подтверждена;

к) диагностических и иных работ и услуг, осуществленных (оказанных) в соответствии с пп. «г» п.8.1.1 настоящего Приложения.

4.5.2. расходы и/или убытки Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с необходимостью устранения следующих категорий дефектов и/или повреждений:

а) повреждений или дефектов, по которым ранее Страховщиком было осуществлено возмещение, но ТС не было предоставлено на осмотр Страховщику после восстановления (за исключением случаев, когда размер страховой выплаты определялся в соответствии с пп. «а» п. 10.3 настоящего Приложения);

б) повреждений ТС, полученных в результате использования источников открытого огня для прогрева двигателя ТС;

в) повреждений, полученных в результате воздействия животных или птиц, в том числе, находящихся в салоне, кабине или багажном отделении застрахованного ТС;

г) повреждений, вызванных в результате выхода из строя двигателя, агрегатов трансмиссии застрахованного транспортного средства, вследствие попадания в них воды и/или других не эксплуатационных жидкостей, в том числе вследствие попадания воды (жидкости) во впускной трубопровод воздухозаборника, приведшего к возникновению гидравлического(их) удару(ов) в цилиндре(ах) двигателя, а также вследствие нарушения требований к эксплуатации ТС, установленных законодательством Российской Федерации и/или требованиями завода-изготовителя.

4.5.3. при страховании ТС категории «Спецтехника», помимо категорий указанных в п. 4.5.2 настоящего Приложения, расходы и/или убытки Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с необходимостью устранения следующих категорий дефектов и/или повреждений:

а) устранения повреждений, образование которых явилось следствием нарушения норм и правил производства соответствующих эксплуатационных работ, норм и правил эксплуатации техники и оборудования лицами, ответственными за их организацию и проведение;

б) устранения повреждений, следствием которых явилось несоблюдение Страхователем (Выгодоприобретателем), сотрудниками юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, физическими лицами, которым застрахованное имущество передано Страхователем (Выгодоприобретателем) во временное пользование (аренда, прокат и т.п.), инструкций по хранению, эксплуатации и обслуживанию застрахованного имущества, а также использования этого имущества для иных целей, чем те, для которых оно предназначено;

в) устранения повреждений, следствием которых явилось проведение монтажа, демонтажа, погрузки или разгрузки застрахованной Спецтехники лицами, не прошедшими специального обучения и/или медицинского освидетельствования и/или не имеющими удостоверения на право допуска к монтажным и такелажным работам (если это необходимо для проведения данного вида работ);

г) устранения повреждений, следствием которых явились подготовка и перемещение застрахованного ТС, проведенная под руководством не уполномоченных на то лиц, не прошедших аттестацию в органах Гостехнадзора, и не имеющих специального удостоверения (если это необходимо для проведения данного вида работ);

4.5.4. расходы и/или убытки Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с необходимостью устранения повреждений ТС, вызванных следующими обстоятельствами:

а) проведением мероприятий по запуску двигателя транспортного средства;

б) проведением работ по извлечению транспортных средств из труднодоступных мест.

в) расходы, связанные с необходимостью эвакуации/буксировки ТС, вызванные дорожными или погодными условиями.

г) по очистке и смазке деталей, связанные с удалением засорений, загрязнений, коррозии в результате внешнего воздействия агрессивных химически активных веществ, в том числе применяемых в зимнее время для предотвращения замерзания поверхности дорог.

§5. Изменение степени риска

5.1. Если иное не предусмотрено договором страхования, в случае изменения обстоятельств, сообщенных Страховщику при заключении договора страхования, Страхователь обязан в

течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме уведомить об этом Страховщика, если такие изменения повлекли или могут повлечь за собой увеличение вероятности наступления страхового случая или размера возможного ущерба.

5.2. Если иное не предусмотрено договором страхования или соглашением сторон, значительными признаются изменения, оговоренные в договоре страхования, заявлении на страхование и Правилах страхования, которыми, в частности, являются:

5.2.1. переход права собственности на застрахованное ТС к другому лицу;

5.2.2. передача застрахованного ТС по договору аренды (проката), залога, лизинга или другим гражданско – правовым договорам, сделкам;

5.2.3. изменение цели использования застрахованного ТС, указанной в договоре страхования;

5.2.4. снятие ТС с учета в органах ГИБДД, Гостехнадзора или других уполномоченных органах.

5.2.5. замена кузова, шасси или двигателя ТС (изменение VIN, номер шасси/кузова и т.д.) или других застрахованных на условиях настоящего Приложения узлов и агрегатов.

5.2.6. замена, демонтаж, выход из строя противоугонной системы ТС.

5.2.7. оснащение ТС системой с дистанционным или автоматическим запуском двигателя.

5.3. Если в период действия договора страхования право собственности на застрахованное ТС перешло к другому лицу, то лицо, к которому перешло право собственности на ТС, обязано письменно проинформировать об этом Страховщика в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента перехода права собственности на застрахованное ТС, как о значительном изменении в обстоятельствах, сообщенных при заключении договора страхования, повлекшем увеличение страхового риска.

5.4. В случае получения Страхователем (Выгодоприобретателем) возмещения убытков от третьих лиц Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан незамедлительно уведомить Страховщика о получении такого возмещения. Письменное подтверждение должно быть направлено Страховщику любым доступным способом в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения возмещения убытков от третьих лиц с приложением документов, подтверждающих факт получения денежных средств. В случае появления у Страховщика информации о получении Страхователем (Выгодоприобретателем) возмещения убытков от третьих лиц после выплаты страхового возмещения, Страховщик вправе обратиться с требованием к Страхователю (Выгодоприобретателю) о возврате излишне уплаченного страхового возмещения.

5.5. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска, вправе потребовать изменения условий страхования или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению риска. При этом Страховщик в течение 5 (пяти) рабочих дней направляет Страхователю проект соответствующего дополнительного соглашения к договору страхования и счет на оплату дополнительной страховой премии, которую Страхователь обязан уплатить в течение 5 (пяти) банковских дней после получения счета.

5.6. Если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения договора страхования с момента наступления изменений в степени риска.

§6. Определение страховой суммы, страховой стоимости

6.1. Страховая сумма по договору страхования устанавливается по соглашению сторон. Страховая сумма устанавливается в размере не превышающем страховую (действительную) стоимость ТС на дату заключения договора страхования.

6.2. По соглашению сторон договор страхования может быть заключен на условиях «полного», «неполного пропорционального» или «неполного непропорционального» страхования:

а) страхование считается «полным», если страховая сумма равна страховой (действительной) стоимости ТС. В этом случае страховое возмещение выплачивается в полном объеме, с учётом иных условий договора страхования;

б) страхование считается «неполным пропорциональным», если страховая сумма установлена ниже страховой (действительной) стоимости ТС. В этом случае страховое возмещение выплачивается пропорционально отношению страховой суммы к страховой (действительной) стоимости, с учётом иных условий договора страхования;

в) страхование считается «неполным непропорциональным», если страховая сумма установлена ниже страховой (действительной) стоимости ТС. В этом случае страховое возмещение выплачивается в полном объеме (без учета отношения страховой суммы к

страховой стоимости) исходя из согласованной сторонами страховой суммы, с учётом иных условий договора страхования.
6.3. В договоре страхования может быть установлена Агрегатная/ Неагрегатная страховая сумма, в соответствии с п. 4.1 Правил.
Если договором страхования не предусмотрено иного, страховая сумма считается установленной как «Агрегатная».
6.4. Если договором страхования установлена страховая сумма, превышающая страховую стоимость ТС, то договор страхования является ничтожным в части страховой суммы, превышающей страховую стоимость ТС. Излишне уплаченная часть страховой премии возврату в этом случае не подлежит.

§7. Последствия неоплаты (неполной оплаты) страховых взносов определены §6 Правил страхования

§8. Взаимоотношения Сторон при наступлении страхового случая

8.1. При наступлении события, обладающего признаками страхового случая, Страхователь (Выгодоприобретатель, Водитель ТС), намеренный воспользоваться правом на получение страхового возмещения обязан:
8.1.1. Если договором страхования не предусмотрено иное:
а) незамедлительно, но не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента, когда стало известно о причинении ущерба застрахованному ТС, известить Страховщика, в том числе, по телефону, указанному в договоре страхования, сообщив следующие данные:
- фамилию, имя, отчество Страхователя (наименования для юридического лица);
- номер договора страхования;
- государственный регистрационный знак ТС;
- возможно полную информацию об обстоятельствах наступления страхового события, известную на момент сообщения.
б) принять доступные меры для уменьшения ущерба и спасения ТС;
в) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты произошедшего события об ущербе, причиненном застрахованному ТС подать Страховщику (или его представителю, указанному в договоре страхования) письменное заявление установленной Страховщиком формы о факте наступления события, обладающего признаками страхового случая, с подробным изложением всех известных ему обстоятельств происшествия;
г) если ТС находится на гарантии производителя, то перед обращением к Страховщику получить заключение официального дилера с указанием причин поломки застрахованной детали, узла или агрегата.
д) по направлению Страховщика предоставить ТС на СТОА или в экспертную организацию по направлению Страховщика для проведения диагностики и установления причин возникновения Поломки, в согласованные со Страховщиком сроки;
е) предоставить Страховщику документы, указанные в §9 настоящего Приложения. Факт предоставления Страхователем заявления и соответствующих документов подтверждается отметкой о получении уполномоченным работником Страховщика;
ж) предоставить ТС на осмотр Страховщику, участвовать в проведении осмотра застрахованного ТС.
Поврежденное ТС предоставляется на осмотр в срок, не превышающий 7 (семи) рабочих дней с даты предъявления требования о страховой выплате, если иное не предусмотрено соглашением сторон.
Если иное не предусмотрено договором страхования или соглашением сторон, согласование места и времени проведения осмотра поврежденного ТС фиксируется Страховщиком посредством:
– заключения соглашения о месте и времени проведения осмотра поврежденного ТС по разработанной Страховщиком форме;
– направления Страховщиком в адрес лица, подавшего заявление на страховую выплату (Страхователя, Выгодоприобретателя) заказным письмом с уведомлением сообщения с указанием места и времени проведения осмотра поврежденного застрахованного ТС не менее двух вариантов;
– иного способа, позволяющего подтвердить, что такое лицо было должным образом уведомлено о необходимости проведения осмотра поврежденного застрахованного ТС.

Направление Страховщиком телеграммы с информацией о дате, времени и месте осмотра по адресу, указанному Страхователем (Выгодоприобретателем) в договоре страхования или в заявлении о страховой выплате признается сторонами надлежащим способом согласования даты, времени и места осмотра застрахованного ТС.
При этом если в соответствии с договором страхования течение срока урегулирования требования о страховой выплате началось до проведения осмотра, то течение данного срока приостанавливается до даты проведения осмотра.
В случае непредставления Страхователем (Выгодоприобретателем) поврежденного ТС либо его остатков для осмотра в согласованную дату, Страховщик согласовывает со Страхователем (Выгодоприобретателем,) другую дату осмотра при его обращении к Страховщику способом, определенным Страховщиком. В случае повторного непредставления Страхователем (Выгодоприобретателем) застрахованного ТС или его остатков для осмотра в согласованную Страховщиком дату, Страховщик вправе возвратить без рассмотрения представленное Страхователем (Выгодоприобретателем) заявление на страховое возмещение, в также приложенные к нему документы (как поданные непосредственно вместе с заявлением, так и представленные впоследствии), если иное не будет согласовано между Страховщиком и Страхователем (Выгодоприобретателем).
з) сохранить поврежденное застрахованное ТС в том виде, в каком оно оказалось после событий, приведших к его повреждению, до его осмотра Страховщиком. Изменение характера и степени полученных застрахованным ТС повреждений допускается только в том случае, если это было продиктовано соображениями безопасности и/или спасением людей;
8.2. Если иное не предусмотрено договором страхования, Страховщик обязан:
а) изучить полученные документы и, в случае признания заявленного события страховым случаем, определить размер убытка, составить страховой акт и в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня, следующего за днем получения заявления о страховой выплате и всех предусмотренных настоящими Правилами документов (последнего из необходимых и надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных настоящими Правилами и/или договором страхования), необходимых для принятия решения, в соответствии с положениями настоящего Приложения, произвести страховую выплату или выдать направление в ремонтную организацию/станцию технического обслуживания автомобилей (СТОА) на ремонт.
б) в случае возмещения убытков путём направления застрахованного ТС в ремонтную организацию/СТОА на ремонт, рассмотреть полученный от последней счёт, урегулировать разногласия и оплатить его в срок, предусмотренный соответствующим договором между Страховщиком и СТОА, а при отсутствии данного срока в указанном договоре – в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения счета;
в) при возникновении необходимости проведения мероприятий, указанных в п. 7.3.2, Правил, уведомить Страхователя (Выгодоприобретателя) об увеличении в пределах, предусмотренных указанным пунктом срока рассмотрения документов, и принятии решения о признании или непризнании события страховым случаем.
г) в случае принятия решения об отказе в страховой выплате – в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня, следующего за днем получения всех необходимых документов для принятия решения в соответствии с положениями настоящих Правил (Приложений к Правилам), направить Страхователю (Выгодоприобретателю) мотивированный отказ в страховой выплате.
д) в случае если лицом, обратившимся за страховой выплатой, не представлены банковские реквизиты для перечисления страхового возмещения, а также другие документы (сведения), необходимые для осуществления страховой выплаты в безналичном порядке, установленный п. 8.2 настоящего Приложения срок осуществления страховой выплаты продлевается (приостанавливается) до получения Страховщиком указанных сведений, о чём Страховщик уведомляет Страхователя.
8.2.1. В случае выявления факта предоставления Страхователем (Выгодоприобретателем) документов, недостаточных для принятия Страховщиком решения об осуществлении страховой выплаты, и/или ненадлежащим образом оформленных документов в соответствии с требованиями настоящего Приложения и/или договора страхования, Страховщик:
8.2.1.1. принимает документы, при этом срок, установленный пп. «а», «г» п. 8.2 настоящего Приложения, принятия решения по заявленному событию не начинает течь до предоставления последнего из необходимых документов и надлежащим образом оформленных документов;
8.2.1.2. уведомляет об этом Страхователя (Выгодоприобретателя) с указанием перечня недостающих и/или ненадлежащим образом оформленных документов.

Срок уведомления Страхователя (Выгодоприобретателя) - физического лица о выявлении факта предоставления Страхователем (Выгодоприобретателем) документов, недостаточных для принятия Страховщиком решения об осуществлении страховой выплаты, и/или ненадлежащим образом оформленных документов не должен превышать 15 (пятнадцати) рабочих дней.

8.3. В случае если получателем страховой выплаты не является лицо, обратившееся к Страховщику с заявлением на страховую выплату, Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан предоставить Страховщику документ, удостоверяющий личность получателя выплаты. В этом случае срок принятия решения (единый срок урегулирования требования о страховой выплате) начинает течь не ранее получения Страховщиком данного документа.

§9. Документы, необходимые для осуществления страховой выплаты

9.1. Страхователь обязан предоставить Страховщику наряду с заявлением все необходимые документы, подтверждающие причины, обстоятельства и размер заявленного убытка, указанные в настоящем Приложении. Не предоставление таких документов дает Страховщику право отказать в выплате возмещения в части убытка, не подтвержденного документально.

9.2. В случае наступления события, обладающего признаками страхового случая, Страхователем (Выгодоприобретателем) совместно с заявлением с подробным описанием обстоятельств события, обладающего признаками страхового случая, представляются:

9.2.1. оригиналы договора страхования и заключенных к нему дополнительных соглашений;

9.2.2. оригиналы регистрационных документов на застрахованное ТС (ПТС/выписку из ЭПТС, свидетельство о регистрации ТС (за исключением случаев, когда ТС не поставлено на учет в установленные законодательством сроки), ПСМ – для спецтехники/выписку из ЭПСМ);

9.2.3. для ТС находящихся на гарантии производителя документы, подтверждающие факт, обстоятельства и причины заявленного события, заключение Уполномоченного дилера, его представителя либо иного полномочного лица о причинах возникновения поломки ТС;

9.2.4. сервисную книжку с печатью и отметками о проведении планового технического обслуживания на СТОА, отражающие полную картину проведенного технического обслуживания или подтверждающего документа со статусом прохождения планового технического обслуживания (при использовании электронной сервисной книжки производителя);

9.2.5. документы, подтверждающие действие гарантии завода-производителя;

9.2.6. по требованию Страховщика заключение СТОА или заключения независимого эксперта о причинах возникновения Поломки ТС;

9.2.7. по требованию Страховщика заказ-наряд, счета за фактически выполненный ремонт, документов, подтверждающих факт оплаты ремонта застрахованного ТС на СТОА по выбору Страхователя;

9.2.8. действительный на дату возникновения поломки талон технического осмотра/диагностическую карту (при наличии);

9.2.9. оригиналы счетов за услуги специализированных организаций по эвакуации ТС, если такая эвакуация производилась, а также документы, подтверждающие факт оплаты оказанных услуг;

9.2.10. документы, подтверждающие уплату страховой премии (страхового взноса);

9.2.11. По требованию Страховщика – документы, указанные в п. 3.8 Правил страхования и информацию, необходимые для обеспечения соблюдения требований к идентификации лица, обратившегося к Страховщику с заявлением о получении страховой выплаты (Страхователя, Выгодоприобретателя или их представителя).

9.2.12. если договором страхования предусмотрено возмещение денежными средствами - полные банковские реквизиты с указанием наименования банка, названия/номера дополнительного офиса, отделения (при наличии), БИК, ИНН банка, корреспондентского счета, расчетного счета, лицевого счета (при наличии), если страховое возмещение подлежит перечислению по безналичному расчету;

9.3. По решению Страховщика перечень документов, приведенный в настоящем разделе может быть сокращен, если это не влияет на оценку риска, факт наступления страхового случая, а также определение размера ущерба и получателя страхового возмещения.

9.4. При переходе права собственности на застрахованное имущество, выплата страхового возмещения осуществляется лицу, имеющему на него права (на основании закона, иного правового акта или договора) на момент наступления события, признанного впоследствии страховым случаем. Выплата страхового возмещения иному лицу, в том числе, к которому

перешли права на имущество, осуществляется в случае предоставления документов, подтверждающих право данного лица на получение страхового возмещения.
9.5. Все действия и обязанности, связанные с перерегистрацией и постановкой на учет в соответствующих государственных органах заменяемых в ходе ремонта на СТОА номерных агрегатов ТС, являются обязанностью Страхователя (Выгодоприобретателя). Страховщик не несет ответственности за не совершение Страхователем действий, связанных с перерегистрацией и постановкой на учет заменяемых в ходе ремонта номерных агрегатов.

§10. Порядок определения размера убытка и осуществления страховой выплаты

10.1. Размер страхового возмещения определяется Страховщиком по результатам изучения документов, представленных Страхователем в соответствии с условиями договора страхования и/или положениями настоящего Приложения.
10.2. Страховая выплата производится в пределах страховой суммы в размере стоимости выполнения восстановительного ремонта, обеспечивающего устранение поломок, возникших в результате наступления страхового случая, за исключением «Полной гибели» ТС и включает в себя:
10.2.1. расходы по оплате ремонтных работ, к которым относятся, если иное не предусмотрено договором страхования или соглашением сторон, расходы по оплате запасных частей, расходных материалов, необходимых для выполнения ремонтных работ, и трудозатрат на выполнение ремонтных работ;
10.2.2. понесенные Страхователем (Выгодоприобретателем) расходы по оплате услуг по проведению диагностики для определения размера ущерба и определению причины Поломки, проведенной по инициативе Страховщика.
10.2.3. расходы по оплате услуг специализированных организаций, связанных с эвакуацией поврежденного застрахованного ТС с места страхового случая до места стоянки или места ремонта, если в результате произошедшего страхового случая ТС не имеет возможности самостоятельно передвигаться, дополнительно покрываются при условии документального подтверждения понесенных расходов, один раз по каждому страховому случаю, если иное не предусмотрено договором страхования:
- в отношении ТС категории «A», «B» - лимит выплаты по одному страховому случаю составляет 7 000 (семь тысяч) рублей;
- в отношении ТС категории «C» и «D» - лимит выплаты по одному страховому случаю составляет 10 000 (десять тысяч) рублей;
- в отношении ТС остальных категорий – лимит выплаты по одному страховому случаю составляет 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей.
10.3. Размер страховой выплаты определяется, если иное не оговорено договором страхования, на основании:
а) счетов из ремонтной организации/станции технического обслуживания автомобилей (СТОА) за фактически выполненный ремонт застрахованного ТС, на которую Страхователь (Выгодоприобретатель) был направлен Страховщиком (по направлению Страховщика).
б) расчета стоимости восстановительного ремонта, составленного Страховщиком/расчета стоимости восстановительного ремонта, составленного по инициативе Страховщика компетентной организацией (независимым автоэкспертным бюро, бюро судебной экспертизы и т.д.);
в) заказа-наряда, счетов за фактически выполненный ремонт, документов, подтверждающих факт оплаты ремонта застрахованного ТС на СТОА по выбору Страхователя (Выгодоприобретателя). Страховщик вправе оспорить размер затрат на ремонт, обосновав при этом свою позицию.
Выбор формы возмещения в рамках каждого конкретного страхового случая осуществляется Страховщиком.
10.4. В случае недостаточности суммы для выплаты страхового возмещения путём организации и оплаты Страховщиком ремонта поврежденного ТС на СТОА и при отсутствии согласия Страхователя (Выгодоприобретателя) на доплату соответствующей разницы, страховое возмещение выплачивается в денежной форме – согласно пп. «б» п. 10.3 настоящего Приложения к Правилам;
10.5. Если иное не предусмотрено соглашением сторон, срок ремонта ТС не может превышать 60 (шестидесяти) рабочих дней со дня, следующего за днем передачи ТС на СТОА для проведения ремонтно-восстановительных работ. В срок ремонта ТС не включается время с

момента заказа до момента получения СТОА запасных частей, деталей, узлов и агрегатов для устранения повреждений ТС. При обнаружении в ходе ремонтно-восстановительных работ скрытых повреждений, являющихся следствием страхового случая, срок ремонта ТС исчисляется со дня согласования Страховщиком всех способов устранения скрытых повреждений.

10.6. Расчет стоимости восстановительного ремонта, в соответствии с пп. «б» п. 10.3 настоящего Приложения определяется, если иное не оговорено договором страхования, в соответствии с Единой методикой определения размера расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства, утвержденной Положением Банка России № 755-П от 04.03.2021 г. Стоимость запасных частей включается в величину страховой выплаты уменьшенная на величину износа. Если расчет стоимости восстановительного ремонта производится в рублевом эквиваленте иностранной валюты, страховая выплата осуществляется в рублях по официальному курсу иностранных валют ЦБ РФ на дату наступления страхового случая.

Оплата счетов СТОА за фактически выполненный ремонт застрахованного ТС в соответствии с пп. «а» п. 10.3 настоящего Приложения производится в порядке, предусмотренном соответствующим договором между Страховщиком и СТОА.

10.7. Если договором страхования предусмотрена безусловная франшиза, Страхователь (Выгодоприобретатель) оплачивает на СТОА сумму, эквивалентную размеру установленной франшизы, самостоятельно.

10.8. Если договором страхования или соглашением сторон не предусмотрено иное, в процессе ремонта поврежденного застрахованного ТС обнаружены скрытые дефекты, то Страхователь обязан до момента их устранения приостановить ремонтные работы, незамедлительно известить Страховщика любым доступным способом об обнаружении скрытых дефектов для возможности проведения Страховщиком (независимое автоэкспертное бюро, бюро судебной экспертизы и т.д.) повторного осмотра и составления дополнения к акту осмотра. По результатам проведения повторного осмотра ТС определяются причины возникновения скрытых повреждений и дефектов, а также наличие причинно – следственной связи между заявленным страховым случаем и образованием скрытых дефектов.

В случае установления причинно – следственной связи между страховым случаем и выявленными скрытыми дефектами, Страховщик (независимое автоэкспертное бюро, бюро судебной экспертизы и т.д.) рассчитывает величину убытка, вызванного скрытыми дефектами и повреждениями, и производит страховую выплату в установленном настоящими Правилами (Приложениями к Правилам) и договором страхования порядке.

10.9. Неисполнение Страхователем (Выгодоприобретателем) обязанностей, изложенных в п. 10.8 настоящего Приложения, дает Страховщику право отказать Страхователю в страховой выплате в части убытка, вызванного скрытыми дефектами и повреждениями.

10.10. Расходы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с его обязанностью принимать разумные и доступные меры по уменьшению возможного убытка, возмещаются, если они были признаны Страховщиком необходимыми или были проведены по указанию Страховщика, даже если принятые меры оказались безуспешными. Указанные расходы возмещаются в порядке, предусмотренном ст. 962 ГК РФ.

10.11. При осуществлении выплаты страхового возмещения посредством ремонта на СТОА, сторонами договора страхования согласовано, что Страхователь (Выгодоприобретатель) отказывается от прав на поврежденные/утраченные запасные части (детали, узлы, агрегаты и т.п.), замененные на новые в процессе ремонта, в пользу Страховщика, если из договора страхования или соглашения сторон до момента получения возмещения не следует иное.

10.12. На все работы, вновь установленные на ТС в процессе его ремонта новые детали, узлы и агрегаты действует гарантия организации, осуществляющей ремонт ТС в рамках заявленного страхового случая, и в дальнейшем действие договора страхования на них не распространяется.

10.13. В случае полной гибели застрахованного ТС, если Страхователем (Выгодоприобретателем) не подано заявление об отказе от застрахованного имущества в пользу Страховщика, размер страховой выплаты, если иное не предусмотрено договором страхования или соглашением сторон, определяется:

10.13.1. Для случаев установления неагрегатной страховой суммы по варианту «Неиндексируемая» (пп. «а» п. 4.1.3 Правил страхования) – в размере страховой суммы, установленной в договоре страхования, за вычетом франшизы, если она установлена договором страхования и стоимости годных остатков ТС;

10.13.2. Для случаев установления неагрегатной страховой суммы по варианту «Индексируемая» (пп. «б» п. 4.1.3 Правил страхования) – в размере страховой суммы, рассчитанной на дату наступления страхового события с применением коэффициента индексации $К_{инд}$, за вычетом франшизы, если она установлена договором страхования и стоимости годных остатков ТС;
10.13.3. Для случаев установления агрегатной страховой суммы по варианту «Неиндексируемая» (пп. «а» п. 4.1.3 Правил страхования) – в размере страховой суммы, установленной в договоре страхования, за вычетом франшизы, если она установлена договором страхования и ранее произведенных выплат по риску «Поломка» и стоимости годных остатков ТС.
10.13.4. Для случаев установления агрегатной страховой суммы по варианту «Индексируемая» (пп. «б» п. 4.1.3. Правил страхования) – в размере страховой суммы, рассчитанной на дату наступления страхового события с применением коэффициента ($К_{инд}$), за вычетом франшизы, если она установлена договором страхования и ранее произведенных выплат по риску «Поломка» и стоимости годных остатков.
10.13.5. Стоимость годных остатков ТС (ГОТС) определяется:
- на основании наивысшего оценочного предложения Страховщику от аукциона/биржевой площадки (программная платформа, размещенная в интернете, предназначенная для реализации поврежденных ТС большому количеству потенциальных профессиональных рыночных покупателей, гарантирующих покупку по результатам проведенной оценки). Стоимость годных остатков ТС определяется в сборе;
- в случае если торги признаны не состоявшимися по аукциону/биржевой площадке, определение стоимости годных остатков ТС (ГОТС) в сборе производится посредством расчетов независимой экспертной организации, привлеченной Страховщиком.
10.14. В случае полной гибели застрахованного ТС, если Страхователем (Выгодоприобретателем) подано заявление об отказе от застрахованного имущества в пользу Страховщика, размер страховой выплаты, если иное не предусмотрено договором страхования или соглашением сторон, определяется:
10.14.1. Для случаев установления неагрегатной страховой суммы по варианту «Неиндексируемая» (пп. «а» п. 4.1.3 Правил страхования) – в размере страховой суммы, установленной в договоре страхования, за вычетом франшизы, если она установлена договором страхования;
10.14.2. Для случаев установления неагрегатной страховой суммы по варианту «Индексируемая» (пп. «б» п. 4.1.3 Правил страхования) – в размере страховой суммы, рассчитанной на дату наступления страхового события с применением коэффициента индексации ($К_{инд}$), за вычетом франшизы, если она установлена договором страхования;
10.14.3. Для случаев установления агрегатной страховой суммы по варианту «Неиндексируемая» (пп. «а» п. 4.1.3 Правил страхования) – в размере страховой суммы, установленной в договоре страхования, за вычетом франшизы, если она установлена договором страхования и ранее произведенных выплат.
10.14.4. Для случаев установления агрегатной страховой суммы по варианту «Индексируемая» (пп. «б» п. 4.1.3. Правил страхования) – в размере страховой суммы, рассчитанной на дату наступления страхового события с применением коэффициента ($К_{инд}$), за вычетом франшизы, если она установлена договором страхования и ранее произведенных выплат.
10.14.5. При отказе от застрахованного имущества в пользу Страховщика Стороны совершают следующие действия:
а) до передачи годных остатков ТС Страховщику (его уполномоченному представителю) ТС должно пройти надлежащее таможенное оформление. Затраты Страхователя (Выгодоприобретателя) по таможенному оформлению не возмещаются. б) до передачи годных остатков Страхователем (Выгодоприобретателем) Страховщику Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан совершить регистрационные действия в отношении застрахованного ТС, связанные с прекращением регистрации в связи с отказом из-за повреждения, гибели застрахованного имущества от прав на него в целях получения страховой выплаты. Затраты Страхователя (Выгодоприобретателя) по оформлению регистрационных действий не возмещаются.
в) при передаче годных остатков Страхователем (Выгодоприобретателем) Страховщику (его уполномоченному представителю) составляется Акт приема-передачи,

отражающий: соответствие повреждений ТС заявленному страховому случаю, а также ранее заявленным и неурегулированным случаям; комплектацию и комплектность ТС, наличие ПТС/Выписки из ЭПТС (ПСМ/Выписки из ЭПСМ), свидетельства о регистрации ТС, талона, свидетельствующего о прохождении технического осмотра или диагностическую карту технического осмотра. В случае отсутствия ПТС/Выписки из ПТС (ПСМ/Выписки из ПСМ), свидетельства о регистрации ТС, талона, свидетельствующего о прохождении технического осмотра или диагностической карты технического осмотра, Страхователь обязан предоставить их дубликаты.

г) в случае, если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от передачи годных остатков Страховщику, выплата страхового возмещения производится в неоспариваемой части в соответствии с условиями договора страхования, за вычетом стоимости годных остатков.

10.15. Если договор страхования заключен с условием оплаты страховой премии в рассрочку, Страховщик принимает решение об осуществлении страховой выплаты с учетом положений п. 6.8 Правил страхования.

§11. Двойное страхование

11.1. Страхователь обязан в момент заключения, а также в течение срока действия договора страхования письменно сообщить Страховщику обо всех заключенных или заключаемых договорах страхования ТС с другими страховщиками с указанием рисков, страховых сумм, номеров договоров страхования и сроков их действия. При этом в заявлении на страхование/договоре страхования делается ссылка на уже заключенные договоры страхования.

11.2. В случае заключения договоров страхования ТС от одних и тех же рисков с несколькими страховщиками на страховую сумму, превышающую в общей сложности страховую стоимость ТС, страховая выплата осуществляется в размере, пропорциональном отношению страховой суммы по заключенному им договору, к общей страховой сумме по всем заключенным договорам страхования указанного ТС (ст. 951 ГК РФ).

Приложение № 7
к Правилам добровольного страхования транспортных
средств и спецтехники (типовым (единым)) № 171

УЩЕРБ ПЛЮС

§1. Общие положения.

1.1. Условия страхования, предусмотренные настоящим Приложением к Правилам, определяют порядок и условия заключения, исполнения договоров страхования транспортных средств (далее – ТС).
1.2. Положения настоящего Приложения могут быть изменены, исключены или дополнены по письменному соглашению сторон при заключении или в период действия договора страхования.
1.3. Страхование в соответствии с настоящим Приложением является дополнительным к страхованию по договору страхования, заключенному на основании Приложения №1 АВТОКАСКО к Правилам от рисков «КАСКО» или «Ущерб».
1.4. Все, что не регламентировано настоящим Приложением, регламентируется положениями договора страхования, Правилами страхования и действующим законодательством РФ.

§2. Объект страхования.

2.1. В соответствии с настоящим Приложением объектом страхования по договору страхования являются имущественные интересы, связанные с риском утраты (гибели) или повреждения ТС/ДО, установленным на транспортном средстве.

§3. Страховые риски, страховые случаи

3.1. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которого осуществляется страхование. Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать признаками вероятности и случайности его наступления.
Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором страхования, произошедшее в период действия страхования, в пределах территории страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату в соответствии с условиями договора страхования.
3.2. В соответствии с настоящим Приложением в отношении ТС, не являющегося коммерческим ТС (п.2.20 Правил) (если иного не предусмотрено договором страхования), может быть заключен договор страхования по следующим событиям в любом сочетании по соглашению сторон:
3.2.1. **«Гидроудар»** – поломка, остановка, отказ, выход из строя двигателя, узлов и агрегатов (за исключением электрооборудования) застрахованного ТС в результате гидравлического удара вследствие самопроизвольного попадания в них воды или иных не эксплуатационных жидкостей автомобиля, с учетом исключений, предусмотренных п. 3.3 Приложения №1 к Правилам.
3.2.2. **«Техногенная авария»** – повреждение или гибель застрахованного ТС/ДО в результате опасного техногенного происшествия, такого как авария на опасном объекте, промышленная или природно-техногенная катастрофа, взрыв, выброс опасных или ядовитых веществ, сброс воды из водохранилищ, жидких отходов промышленных и сельскохозяйственных предприятий, с учетом исключений, предусмотренных п. 3.3 Приложения №1 к Правилам.
3.2.3. **«Гидроудар+» –** поломка, остановка, отказ, выход из строя двигателя, узлов и агрегатов, включая электрооборудование застрахованного ТС, в результате гидравлического удара вследствие самопроизвольного попадания в них воды или иных не эксплуатационных жидкостей автомобиля, с учетом с исключений, предусмотренных п. 3.3 Приложения №1 к Правилам.
3.2.4. «**Падение (воздействие) беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)»** – повреждение или гибель ТС/ДО в результате внешнего воздействия на застрахованное ТС/ДО БПЛА, его частей или заряда взрывчатого вещества, а также воздействие на ТС/ДО поражающих факторов взрыва БПЛА в виде разлетающихся осколков и предметов, ударной волны, термического воздействия, в том числе если событие произошло в результате военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий, с учетом исключений, предусмотренных п.п. 3.3.1 – 3.3.20, 3.3.22 – 3.3.28 Приложения № 1 к Правилам .
3.2.5. «**Воздействие оружия**» – повреждение или гибель застрахованного ТС/ДО в результате воздействия любого вида оружия, вооружений (кроме беспилотных летательных аппаратов), их частей или заряда взрывчатого вещества, а также воздействие на ТС/ДО поражающих факторов

в виде разлетающихся осколков и предметов, ударной волны, термического воздействия, в том числе если событие произошло в результате срабатывания систем противовоздушной обороны, военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий, с учетом исключений, предусмотренных п.п. 3.3.1 – 3.3.20, 3.3.22 – 3.3.28 Приложения № 1 к Правилам.

3.2.5.1. При страховании по риску «Воздействие оружия» соглашением сторон могут предусматриваться условия об установлении ограничений в отношении определенных видов оружия, вооружений и/или их воздействий, в том числе, о признании события страховым случаем только:

– при его наступлении на определенных условиях и/или при определенных обстоятельствах;

– в случаях, если событие привело к определенному последствию (например, к полной фактической или конструктивной гибели ТС);

3.2.6. **«Самовозгорание ТС»** – повреждение или гибель застрахованного ТС/ДО в результате пожара и/или взрыва, возникших по причине возгорания ТС, при отсутствии внешнего источника воздействия, в том числе термического, на ТС, с учетом исключений, предусмотренных п. 3.3 Приложения №1 к Правилам.

3.2.7. «**Самопроизвольное движение ТС**» – внешнее воздействие на застрахованное ТС/ДО, повлекшее его повреждение или гибель в результате самопроизвольного движения ТС, с учетом исключений, предусмотренных п. 3.3.1 – 3.3.6, 3.3.8 – 3.3.23.1, пп. «б» п. 3.3.23.2, 3.3.24 – 3.3.28 Приложения №1 к Правилам.

3.2.8. **«Защита электронного управления ТС»** – неправомерное воздействие на программное обеспечение управления электрическими и/или электронными системами застрахованного ТС и/или сложно-функциональные блоки ТС, которое привело к невозможности эксплуатации ТС по прямому назначению и/или наступлению иных рисков по договору страхования, с учетом исключений, предусмотренных п.п. 3.3.1 – 3.3.6, 3.3.8 – 3.3.28 Приложения №1 к Правилам и при условии, что событие не произошло в результате одного или нескольких из следующих обстоятельств:

– действий Страхователя\Выгодоприобретателя\Водителя ТС или действий третьих лиц с ведома Страхователя\Выгодоприобретателя\Водителя ТС;

– действий завода-изготовителя или официального дилера ТС, в том числе связанных с ограничениями, вносимыми в сложно-функциональные блоки и/или программное обеспечение управления электрическими и/или электронными системами ТС.

3.3. По договору страхования, заключаемому на условиях настоящего Приложения, к страховому риску не относятся, не являются страховыми случаями, страхование не распространяется и не подлежат возмещению расходы, указанные в п. 3.5 Приложения № 1 к Правилам (если иное не предусмотрено договором страхования или соглашением сторон).

§4. Заключение договора страхования

4.1. Порядок заключения договора страхования, не оговоренный настоящим Приложением, регламентируется §3 Правил страхования.

§5. Определение страховой суммы

5.1. По страховым рискам в соответствии с настоящим Приложением страховая сумма устанавливается по соглашению Сторон, в соответствии с §4 Правил страхования и §7 Приложения № 1 к Правилам.

§6. Права и обязанности сторон

6.1. Права и обязанности Сторон, не оговоренные настоящим Приложением, регламентируются §7 Правил страхования.

§7. Страховая премия, возврат страховой премии. Прекращение (расторжение) договора страхования

7.1. Порядок и условия оплаты (возврата) страховой премии, последствия неоплаты страховой премии (страхового взноса), порядок прекращения (расторжения) договора страхования регламентируются §§ 5, 6 Правил страхования.

§8. Взаимоотношения Сторон при наступлении страхового случая

8.1. При наступлении события, в результате которого причинен или может быть причинен ущерб застрахованному имуществу, Страхователь,Выгодоприобретатель, их представитель, Водитель ТС, намеренный воспользоваться правом на получение страхового возмещения обязан:

8.1.1. Если договором не предусмотрено иное, незамедлительно, но не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента, как только стало известно о произошедшем событии, заявить о случившемся в соответствующие государственные органы, уполномоченные проводить расследование обстоятельств произошедшего события, а именно:

- в органы ГАИ, в территориальные органы Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Российской Федерации (Росгидромет) и/или органы МЧС, орган муниципального или местного самоуправления – по событию, имеющему признаки страхового случая по риску «Гидроудар» (п. 3.2.1, п. 3.2.3 настоящего Приложения).
- в территориальные органы МЧС и органы местного самоуправления – по событию, имеющему признаки страхового случая по страховому риску «Техногенная авария» (п. 3.2.2 настоящего Приложения);
- в органы МВД РФ, ГАИ, Государственной противопожарной службы, МЧС – по событию, имеющему признаки страхового случая по страховому риску «Падение (воздействие) беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)» и «Воздействие оружия» (п. 3.2.4, п. 3.2.5 настоящего Приложения);
- в органы Государственной противопожарной службы, МЧС и МВД - по событию, имеющему признаки страхового случая по страховому риску «Самовозгорание ТС» (п. 3.2.6 настоящего Приложения);;
- в органы ГАИ – по событию, имеющему признаки страхового случая по страховому риску «Самопроизвольное движение ТС» (п. 3.2.7 настоящего Приложения);
- в органы МВД РФ, ГАИ, а также к официальному дилеру марки застрахованного ТС (или в специализированное СТОА в случае отсутствия на территории РФ официального дилера марки застрахованного ТС) для диагностики программного обеспечение управления электрическими и/или электронными системами ТС и/или сложно-функциональные блоков застрахованного ТС с целью получения официального заключения по свершившемуся событию и причинам произошедшего – по событию, имеющему признаки страхового случая по страховому риску «Защита электронного управления ТС» (п. 3.2.8 настоящего Приложения);

8.1.2. Если договором страхования не предусмотрено иное:

а) незамедлительно, но не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента, когда стало известно о причинении ущерба застрахованному ТС, известить Страховщика, в том числе, по телефону, указанному в договоре страхования, сообщив следующие данные:

- фамилию, имя, отчество Страхователя (наименования для юридического лица);
- номер договора страхования;
- государственный регистрационный знак ТС;
- возможно полную информацию об обстоятельствах наступления страхового события, известную на момент сообщения.

б) принять доступные меры для уменьшения ущерба и спасения ТС;

в) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты произошедшего события об ущербе, причиненном застрахованному ТС/ДО подать Страховщику (или его представителю, указанному в договоре страхования) письменное заявление установленной Страховщиком формы о факте наступления события, обладающего признаками страхового случая, с подробным изложением всех известных ему обстоятельств происшествия, а также предоставить Страховщику возможность провести осмотр застрахованного ТС/ДО с целью расследования причин заявленного события и определения размера ущерба в сроки, установленные п. 7.2.1 Правил;

г) предоставить Страховщику документы, указанные в п. 10.2 Приложения №1 к Правилам и в соответствии с §9 настоящего Приложения. Факт предоставления Страхователем заявления и соответствующих документов подтверждается отметкой о получении уполномоченным работником Страховщика;

д) предоставить ТС на осмотр Страховщику в сроки, предусмотренные п. 7.2.1 Правил и порядке, установленном пп. «е» п. 9.2.1 Приложения №1 к Правилам, участвовать в проведении осмотра застрахованного ТС.

е) сохранить поврежденное застрахованное ТС в том виде, в каком оно оказалось после событий, приведших к его повреждению, до его осмотра Страховщиком. Изменение характера и степени полученных застрахованным ТС повреждений допускается только в том случае, если это было продиктовано соображениями безопасности и/или спасением людей.

§9. Документы, необходимые для осуществления страховой выплаты

9.1. Страхователь обязан предоставить Страховщику наряду с заявлением все необходимые документы, подтверждающие причины, обстоятельства и размер заявленного убытка (в зависимости от характера произошедшего события), указанные в настоящем Приложении. Не предоставление таких документов дает Страховщику право отказать в выплате возмещения в части убытка, не подтвержденного документально:

9.1.1. если полная (фактическая или конструктивная) гибель или повреждение ТС/ДО **вызваны гидроударом** (п. 3.2.1, п. 3.2.3 настоящего Приложения):

- документы из соответствующих компетентных органов (ГАИ, МВД и т.д.), подтверждающих факт наступления события, в результате которого наступили убытки по застрахованному страховому риску «Гидроудар»;
- справка из территориального органа Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Российской Федерации (Росгидромет) и/или органа МЧС, иного уполномоченного органа.

9.1.2. если полная (фактическая или конструктивная) гибель или повреждение ТС/ДО **вызваны техногенной аварией** (п. 3.2.2 настоящего Приложения):

- документы из органов МЧС или иного уполномоченного органа, содержащие информацию об обстоятельствах события, характере полученных ТС повреждений и об организации, эксплуатирующей опасный объект.

9.1.3. если полная (фактическая или конструктивная) гибель или повреждение ТС/ДО **вызваны падением (воздействием) БПЛА** (п. 3.2.4 настоящего Приложения) или **воздействием оружия** п. 3.2.5 настоящего Приложения):

– документы органов МВД РФ, подтверждающие факт наступления события и содержащие перечень повреждений застрахованного ТС в результате заявленного события, сведения о месте, времени и обстоятельствах события, лицах, виновных в причинении ущерба (если они установлены) с указанием адресов, паспортных данных и телефонов;

– протоколы, определения и/или постановления об административном правонарушении в отношении виновных лиц или об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении (если такие документы составлялись);

– постановление по делу об административном правонарушении или определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении из ГАИ, если событие произошло в результате ДТП;

– документы иных компетентных органов и организаций, в т.ч. организации, ответственной за организацию уборки и/или поддержание порядка на территории, на которой произошло событие;

– документы органов Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация), Межгосударственного авиационного комитета (МАК) или МЧС.

9.1.4. если полная (фактическая или конструктивная) гибель или повреждение ТС/ДО вызваны **самовозгоранием ТС** (п.3.2.6 настоящего Приложения):

– акт о пожаре, составленный государственной пожарной службой, и/или другой документ, содержащий информацию о дате, времени, месте и причинах пожара, а также о поврежденном ТС, ДО.

– оригинал либо копию постановления о возбуждении уголовного дела или постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по факту происшедшего пожара (взрыва), заверенную подписью должностного лица и печатью правоохранительного органа.

– заключение пожарной экспертизы (если такая экспертиза производилась и копия ее заключения выдавалась на руки Страхователю).

– документы (акты, заключения, справки) Госгортехнадзора или других государственных служб, уполномоченных осуществлять надзор за условиями эксплуатации газопроводных сетей, если причиной пожара явился взрыв газа.

– справку из территориального органа МВД России с указанием всех полученных ТС повреждений, причин и обстоятельств их возникновения.9.1.5. если полная (фактическая или

конструктивная) гибель или повреждение ТС/ДО **вызваны самопроизвольным движением ТС** (п. 3.2.7 настоящего Приложения):

– документы из соответствующих компетентных органов (ГАИ, МВД РФ и т.д.), подтверждающих факт наступления события, содержащие сведения о месте, времени и обстоятельствах события, а также перечень повреждений, причиненных ТС. Документы, предусмотренные настоящим подпунктом, не представляются в случае оформления документов о ДТП в соответствии со ст. 11.1 Закон об ОСАГО.

– по требованию Страховщика – оригинал либо надлежащим образом заверенную копию постановления о приостановлении предварительного следствия либо постановления о прекращении уголовного дела и уголовного преследования, либо копию обвинительного заключения.

9.1.6. если полная (фактическая или конструктивная) гибель или повреждение ТС/ДО **вызваны неправомерным воздействием на программное обеспечение управления электрическими и/или электронными системами ТС и/или сложно-функциональные блоки ТС** (п. 3.2.8 настоящего Приложения):

- заключение официального дилера марки застрахованного ТС (или специализированного СТОА в случае отсутствия на территории РФ официального дилера марки застрахованного ТС) о причинах прекращении функционирования застрахованного ТС и/или невозможности его дальнейшей эксплуатации по прямому назначению;
- документы из соответствующих компетентных органов (ГАИ, МВД и т.д.), подтверждающих факт наступления события, в результате которого наступили убытки по застрахованному страховому риску

§10. Порядок определения размера убытка и осуществления страховой выплаты

10.1. Порядок определения размера убытка и осуществления страховой выплаты регламентируются § 11 Приложения № 1 к Правилам.

10.1.1. При этом в случае наступления страхового случая по риску «Защита электронного управления ТС» (п. 3.2.8 настоящего Приложения) в дополнение к расходам, предусмотренным п. 11.6 Приложения № 1 к Правилам, в пределах страховой суммы, установленной договором страхования, возмещению подлежат расходы на восстановление работоспобоности программного обеспечения управления электрическими и/или электронными системами ТС и/или сложно-функциональных блоков ТС до уровня, который существовал до момента нарушени из работы.

10.1.2. В случае, если восстановление работоспобоности программного обеспечения управления электрическими и/или электронными системами ТС и/или сложно-функциональных блоков ТС, которое позволит эксплуатировать ТС по назначению, невозможно или стоимость таких расходов равна или превышает 75% действительной стоимости застрахованного ТС (если иное не предусмотрено договором страхования) урегулирование страхового случая происходит на условиях полной гибели ТС.

Приложение № 8
к Правилам добровольного страхования транспортных
средств и спецтехники (типовым (единым)) № 171

ШИНЫ И ДИСКИ

§1. Общие положения.

1.5. Условия страхования, предусмотренные настоящим Приложением к Правилам, определяют порядок и условия заключения, исполнения договоров страхования в отношении шин и дисков, установленных на транспортные средства(далее – ТС).
1.6. Положения настоящего Приложения могут быть изменены, исключены или дополнены по письменному соглашению сторон при заключении или в период действия договора страхования.
1.7. Все, что не урегулировано настоящим Приложением, регламентируется положениями договора страхования, Правилами страхования и действующим законодательством РФ.

§2. Объект страхования.

2.1. В соответствии с настоящим Приложением объектом страхования по договору страхования являются имущественные интересы Страхователя/Выгодоприобретателя, связанные с риском утраты (гибели) или повреждения шин и/или колесных дисков (далее – «шины и/или диски»), установленных на определенном в договоре страхования ТС, в процессе их эксплуатации по дорогам общего пользования.
2.2. Если иного не предусмотрено договором страхования или соглашением сторон, не подлежат страхованию и действие страхования не распространяется на следующие шины и диски:
2.2.1. шины и диски, установленные на ТС, подпадающие под действие п. 2.3 Приложения № 1 к Правилам;
2.2.2. восстановленные шины и диски;
2.2.3. шины, срок эксплуатации и/или пробег которых превышает установленный производителем;
2.2.4. остаточная глубина рисунка протектора шины менее значения, установленного действующей редакцией ПДД РФ;
2.2.5. шины и диски с наличием дефектов:
- для шин: местные повреждения (пробои, сквозные и несквозные порезы и прочие), которые обнажают корд, а также шины имеют расслоения в каркасе, брекере, борте (вздутия), местные отслоения протектора, боковины и герметизирующего слоя;
- для дисков: замятия обода; нарушение геометрии; следы коррозии; трещины, в том числе сквозные;
2.2.6. На одну ось ТС установлены шины разной размерности, конструкции (радиальной, диагональной, камерной, бескамерной), с разными категориями скорости, индексами несущей способности, рисунками протектора, зимние и не зимние, новые и восстановленные, новые и с углубленным рисунком протектора;
2.2.7. На ТС установлены диски разной размерности, типа металла, марки и модели.

§3. Страховые риски, страховые случаи

3.1. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которого осуществляется страхование. Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать признаками вероятности и случайности его наступления.
3.2. Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором страхования, произошедшее с застрахованными шинами и/или дисками в период действия страхования, в пределах территории страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату в соответствии с условиями договора страхования.
3.3. В соответствии с настоящим Приложением договор страхования может быть заключен по следующим событиям в любом сочетании по соглашению сторон, которые являются страховыми рискам совместно с исключениями, предусмотренными п. 3.3 Приложения № 1 к Правилам и п. 3.4 настоящего Приложения, и совокупно являющиеся определением страхового случая, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату Страхователю (Выгодоприобретателю):
3.3.1. **«Ущерб»** - повреждение или полная фактическая/конструктивная гибель (в соответствии с п. 3.3.3 настоящего Приложения), застрахованных шин(-ы) и/или дисков(-а), установленных на

ТС, указанном в договоре страхования, которое делает невозможным дальнейшую эксплуатацию ТС, в результате следующих событий (страховых рисков):

3.3.1.1. ***«Дорожно-транспортное происшествие (ДТП)»*** - внешнее воздействие на застрахованные шины и\или диски в процессе остановки, стоянки, движения ТС собственным ходом, находящегося в исправном состоянии под управлением указанных в договоре страхования лиц, имеющих законное право на управление ТС соответствующей категории, и не находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения до ДТП или до прохождения медицинского освидетельствования.

В случае отказа водителем ТС от прохождения медицинского освидетельствования наличие состояния опьянения презюмируется, и произошедшее событие не может рассматриваться как страховой случай в рамках настоящих Правил (отсутствие состояния опьянения не подтверждено).

3.3.1.2. ***«Пожар»*** – неконтролируемое горение, вызванное внешним воздействием на застрахованые шины и/или диски ТС источников открытого огня или повышенной температуры, связанное:

- с самовозгоранием ТС и/или коротким замыканием, неисправностью и/или аварийным режимом работы электрооборудования ТС;
- с возгоранием рядом стоящего транспортного средства и строения;

и не связанное:

- с перевозкой в ТС огне-/взрывоопасных веществ с нарушением правил пожарной безопасности;
- с использованием источников открытого огня для прогрева двигателя и/или иных агрегатов ТС;
- с нарушением иных норм, пождпадающими под правила пожарной безопасности.

3.3.1.3. ***«Противоправные действия третьих лиц (ПДТЛ)»*** - внешнее воздействие на застрахованные шины и/или диски ТС установленных третьих лиц, связанное с уничтожением, повреждением застрахованных шин и/или дисков ТС.

Уничтожение или повреждение застрахованных шин и/или дисков ТС, произошедшее в результате поджога ТС относится к страховому риску, установленному п. 3.3.2.1. «Пожар» настоящего Приложения.

3.3.1.4. ***«Действия животных»*** – повреждение застрахованных шин и/или дисков ТС в результате действий животных, не принадлежащих Страхователю и/или его родственникам любой степень родства.

3.3.2. **«Хищение»** – если договором страхования не предусмотрено иное, утрата застрахованных шин и/или дисков, установленных на ТС, совместно или отдельно от ТС, на котором они установлены, произошедшая в пределах территории страхования, в результате следующих событий, квалифицируемых компетентными органами в соответствии с Уголовным Кодексом Российской Федерации, как:

а) кража, квалифицируемая в соответствии со ст. 158 УК РФ;
б) грабеж, квалифицируемый в соответствии со ст. 161 УК РФ;
в) разбой, квалифицируемый в соответствии со ст. 162 УК РФ.

Не является страховым случаем квалификация правоохранительными органами событий, предусмотренных п. 3.3.3 настоящего Приложения по иным статьям УК РФ, чем те, которые перечислены в указанном пункте настоящего Приложения по соответствующим событиям, а также кража связанная с невозвратом застрахованного ТС, переданного в аренду (субаренду), прокат или лизинг (сублизинг), добровольной передачей ТС третьему лицу не связанному с возмездным вознаграждением в денежном или ином эквиваленте.

3.3.2.1. Шины и диски ТС не подлежат страхованию по риску «Хищение», если они не застрахованы по риску «Ущерб» п. 3.3.1 настоящего Приложения.

3.3.3.2. Не является страховым случаем утрата застрахованных шин и/или дисков, произошедшая в результате события, квалифицируемого компетентными органами в соответствии с УК РФ как вымогательство (ст. 163 УК РФ), присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ), самоуправство (ст. 330 УК РФ), мошенничество (ст. 159 УК РФ), угон (ст. 166 УК РФ).

3.3.3. К полной фактической или конструктивной гибели относятся такие повреждения застрахованных шин и/или дисков, при которых выполнение ремонта невозможно (не приведет к восстановлению шины или диска до состояния, соответствующего требованиям завода-изготовителя) или стоимость ремонта превышает 75 % от страховой суммы, расчитанной/установленной на одну единицу застрахованного элемента (шины или диска)), поврежденного в результате страхового случая.

3.4. Если иное не предусмотрено договором страхования или соглашением сторон, в соответствии с настоящим Приложением к страховому риску не относятся, не являются

страховыми случаями и страхование не распространяется на повреждение, полную (фактическую или конструктивную) гибель застрахованных шин и/или дисков, если они произошли при наличии одного (или совокупности) из следующих обстоятельств:
3.4.1. Повреждение и/или гибель шин и/или дисков не установленных на ТС;
3.4.2. Движение по обочине, тротуарам, пешеходным зонам и газонам;
3.4.3. Участия в соревнованиях, заездах, в том числе на специацializированных и гоночных трассах и треках;
3.4.4. Повреждение и/или гибель шин и/или дисков, явившиеся следствием неправильного давления воздуха в колесе(-ах) отличного от рекомендованного заводом изготовителем шин и/или ТС;
3.4.5. Повреждение и/или гибель шин и/или дисков, произошедшие при погрузке и/или разгрузке ТС на эвакуатор, либо во время перевозки ТС на эвакуаторе;
3.4.6. Повреждение и/или гибель шин и/или дисков, явившиеся следствием эксплуатации ТС при наличии неисправностей либо условий, при которых запрещается эксплуатация ТС согласно действующим ПДД;
3.4.7. Эксплуатация ТС с ограничениями, установленными п.п. 2.2.4, 2.2.6 настоящего Приложения;
3.4.8. Утрата товарной стоимости, естественный износ и/или дефекты шин и/или дисков вследствие их эксплуатации (в частности, но не ограничиваясь следующим: точечные повреждения (сколы, царапины, задиры, растрескивание, расслоение, потеря глянца);
3.4.9. Повреждение и/или гибель шин и/или дисков при проведении технического обслуживания или ремонта ТС (в частности, но не ограничиваясь: подъеме транспортного средства на домкрате (подъемнике)), а также при монтаже/демонтаже или балансировке колес или проведения ремонтных работ с шинами и/или дисками;
3.4.10. Повреждение и/или гибель шин и/или дисков в результате действий сотрудников ГАИ, правоохранительных органов или военослужащими Вооруженных сил Российской Федерации;
3.4.11. Повреждение и/или гибель шин и/или дисков, произошедшие вне проеезжей части, в том числе и/или проезжей части жилой зоны.
3.5. По договору страхования, заключаемому на условиях настоящего Приложения, к страховому риску не относятся, не являются страховыми случаями, страхование не распространяется и не подлежат возмещению расходы, понесённые Страхователем (Выгодоприобретателем):
3.5.1. расходы и/или убытки Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с необходимостью проведения следующих категорий работ:

д) технического обслуживания и гарантийного ремонта шин и/или дисков;
е) работ, связанных с модернизацией или переоборудованием шин и/или дисков, а также устранения повреждений ТС/ДО, полученных вследствие заводского брака или брака, допущенного во время восстановительного ремонта;
ж) заменой шин и/или дисков из-за отсутствия в ремонтных организациях запасных частей и деталей для их восстановления;
з) работ, связанных с ремонтом или заменой шин и/или дисков вследствие их износа.

3.5.2. расходы и/или убытки Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с необходимостью устранения следующих категорий дефектов и/или повреждений:

к) повреждений или дефектов, по которым ранее Страховщиком было осуществлено возмещение;
л) повреждений или дефектов, возникших после восстановительного ремонта или замены шин и/или дисков, осуществлённого до начала действия страхования (первого договора страхования при непрерывной пролонгации страхования у Страховщика), и не связанных с наступлением страхового случая в период действия страхования, заключенного на условиях настоящих Правил;
м) повреждений или возмещение стоимости утраченных колес, колесных дисков, декоративных колпаков, запасных колес, если это сопряжено с повреждениями других узлов, деталей или агрегатов ТС, застрахованного на дату события по договору КАСКО;
н) повреждений или дефектов, выявленных в процессе ремонта (скрытые дефекты) шин и/или дисков, и при этом Страхователь не исполнил обязанностей по согласованию со Страховщиком устранения таких повреждений и дефектов;

3.5.3. расходы и/или убытки Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с хищением, полной (фактической или конструктивной) гибелью или повреждением следующих категорий объектов:

д) шин и дисков, находившихся в момент события отдельно от ТС, указанного в договоре страхования;
е) декоративных колпаков колес, полпачков нипелей, болтов/гаек для крепления колес, в том числе декоративные, декоративных накладок на болты/гайки колес, декоративных заглушек на диски, в том числе центральное отверстие колесного диска;

3.5.4. расходы и/или убытки Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с необходимостью устранения повреждений шин и/или дисков, вызванных следующими обстоятельствами:

е) проведением мероприятий по снятию/установке шин и/или дисков;
ж) проведением эвакуации транспортного средства;
з) проведением работ по извлечению транспортных средств из труднодоступных мест.

§4. Заключение договора страхования

4.1. Порядок заключения договора страхования, не оговоренный настоящим Приложением, регламентируется §3 Правил страхования.

§5. Изменение степени риска

5.1. Если иное не предусмотрено договором страхования, в случае изменения обстоятельств, сообщенных Страховщику при заключении договора страхования, Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме уведомить об этом Страховщика, если такие изменения повлекли или могут повлечь за собой увеличение вероятности наступления страхового случая или размера возможного ущерба.

5.2. Если иное не предусмотрено договором страхования или соглашением сторон, значительными признаются изменения, оговоренные в договоре страхования, заявлении на страхование и Правилах страхования, которыми, в частности, являются:

5.2.1. предусмотренные п. 4.2 Приложения № 1 к Правилам;

5.2.2. переход права собственности на застрахованные шины и/или диски ТС к другому лицу;

5.2.3. замена застрахованных шин и/или дисков, указанных в договоре страхования, в том числе в связи с износом и невозможностью их дальнейшей эксплуатации.

5.3. Если в период действия договора страхования право собственности на застрахованное ТС перешло к другому лицу, то лицо, к которому перешло право собственности на ТС, обязано письменно проинформировать об этом Страховщика в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента перехода права собственности на застрахованное ТС, как о значительном изменении в обстоятельствах, сообщенных при заключении договора страхования, повлекшем увеличение страхового риска.

5.4. В случае получения Страхователем (Выгодоприобретателем) возмещения убытков от третьих лиц Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан незамедлительно уведомить Страховщика о получении такого возмещения. Письменное подтверждение должно быть направлено Страховщику любым доступным способом в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения возмещения убытков от третьих лиц с приложением документов, подтверждающих факт получения денежных средств. В случае появления у Страховщика информации о получении Страхователем (Выгодоприобретателем) возмещения убытков от третьих лиц после выплаты страхового возмещения, Страховщик вправе обратиться с требованием к Страхователю (Выгодоприобретателю) о возврате излишне уплаченного страхового возмещения.

5.5. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска, вправе потребовать изменения условий страхования или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению риска. При этом Страховщик в течение 5 (пяти) рабочих дней направляет Страхователю проект соответствующего дополнительного соглашения к договору страхования и счет на оплату дополнительной страховой премии, которую Страхователь обязан уплатить в течение 5 (пяти) банковских дней после получения счета.

5.6. Если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения договора страхования с момента наступления изменений в степени риска.

§6. Определение страховой суммы

6.1. Страховая сумма по договору страхования, заключаемому в соответствии с настоящим Приложением, устанавливается по соглашению сторон, и не может превышать страховую

(действительную) стоимость принимаемого на страхование имущества, комплекта шин и/или дисков, установленного на ТС.
6.2. Страховая (действительная) стоимость шин и/или дисков может определяться Страховщиком на основании:
а) стоимости в новом состоянии, установленной официальным дилером или производителем на дату заключения договора страхования, уменьшенной на величину процента износа;
б) справки-счета, выданной торговой организацией, или договора купли-продажи;
в) рыночной стоимости на дату заключения договора страхования. Рыночная стоимость определяется на основании данных, публикуемых в специализированных изданиях, в том числе в интернет-изданиях;
г) оценки страховой (действительной) стоимости, произведенной компетентной организацией (независимым автоэкспертным бюро и т. д.).
6.3. Если договором страхования установлена страховая сумма, превышающая страховую стоимость шин и/или дисков, принятых на страхвоание, то договор страхования является ничтожным в части страховой суммы, превышающей страховую стоимость шин и/или дисков. Излишне уплаченная часть страховой премии возврату в этом случае не подлежит.

§7. Права и обязанности сторон

7.1. Права и обязанности Сторон, не оговоренные настоящим Приложением, регламентируются §7 Правил страхования.

§8. Страховая премия, возврат страховой премии. Прекращение (расторжение) договора страхования

8.1. Порядок и условия оплаты (возврата) страховой премии, последствия неоплаты страховой премии (страхового взноса), порядок прекращения (расторжения) договора страхования регламентируются §§ 5, 6 Правил страхования.

§9. Взаимоотношения Сторон при наступлении страхового случая

9.1. Если договором страхования не предусмотрено иное, при наступлении события, в результате которого причинен ущерб застрахованному имуществу, Страхователь (Выгодоприобретатель) Водитель ТС, намеренный воспользоваться правом на получение страхового возмещения обязан:
9.1.1. Незамедлительно, но не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента, как только стало известно о произошедшем событии, заявить о случившемся в соответствующие государственные органы, уполномоченные проводить расследование обстоятельств произошедшего события, а именно в органы МВД, ГАИ, Государственной противопожарной службы и/или МЧС, орган муниципального или местного самоуправления.
9.1.2. Если договором страхования не предусмотрено иное:
а) незамедлительно, но не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента, когда стало известно о причинении ущерба застрахованном шинам и/или дискам ТС, известить Страховщика, в том числе, по телефону, указанному в договоре страхования, сообщив следующие данные:
- фамилию, имя, отчество Страхователя (наименования для юридического лица);
- номер договора страхования;
- государственный регистрационный знак ТС;
- возможно полную информацию об обстоятельствах наступления страхового события, известную на момент сообщения;
б) принять доступные меры для уменьшения ущерба и спасения застрахованных шин и/или дисков ТС;
в) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты произошедшего события об ущербе, причиненном застрахованным шинам и/или дискам ТС подать Страховщику (его представителю) письменное заявление установленной Страховщиком формы о факте наступления события, обладающего признаками страхового случая, с подробным изложением всех известных ему обстоятельств происшествия, а также предоставить Страховщику возможность провести осмотр застрахованных шин и/или дисков ТС с целью расследования причин заявленного события и определения размера ущерба способом, установленным п. 7.2.1 Правил;
г) предоставить Страховщику документы, указанные в п. 10.2 настоящего Приложения к Правилам и в соответствии с §9 настоящего Приложения. Факт предоставления Страхователем заявления и соответствующих документов подтверждается отметкой о получении уполномоченным работником Страховщика;

д) сохранить поврежденное застрахованное имущество (шины и/или диски) в том виде, в каком оно оказалось после события, приведшего к его повреждению, до его осмотра Страховщиком.

9.2. Если иное не предусмотрено договором страхования, Страховщик обязан:

а) изучить полученные документы и, в случае признания заявленного события страховым случаем, определить размер убытка, составить страховой акт и в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня, следующего за днем получения заявления о страховой выплате и всех предусмотренных настоящими Правилами документов (последнего из необходимых и надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных настоящими Правилами и/или договором страхования), необходимых для принятия решения, в соответствии с положениями настоящего Приложения, произвести страховую выплату.

б) в случае возмещения убытков путём направления ТС, на котором установлены застрахованные шины и диски, в ремонтную организацию на ремонт застрахованных шин и/или дисков до состояния, соответствующего требованиям завода-изготовителя, осуществить согласование стоимости ремонта, урегулировать разногласия, при их возникновении, и оплатить счет в срок, предусмотренный соответствующим договором между Страховщиком и ремонтной организацией, а при отсутствии данного срока в указанном договоре – в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения счета;

в) при возникновении необходимости проведения мероприятий, указанных в п.п. 7.3.2, 7.3.3 Правил, уведомить Страхователя (Выгодоприобретателя) об увеличении в пределах, предусмотренных указанными пунктами сроков рассмотрения документов, и принятии решения о признании или непризнании события страховым случаем.

г) в случае принятия решения об отказе в страховой выплате – в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня, следующего за днем получения всех необходимых документов для принятия решения в соответствии с положениями настоящих Правил (Приложений к Правилам), направить Страхователю (Выгодоприобретателю) мотивированный отказ в страховой выплате.

д) в случае если лицом, обратившимся за страховой выплатой, не представлены банковские реквизиты для перечисления страхового возмещения, а также другие документы (сведения), необходимые для осуществления страховой выплаты в безналичном порядке, установленный п. 9.2 настоящего Приложения срок осуществления страховой выплаты продлевается (приостанавливается) до получения Страховщиком указанных сведений, о чём Страховщик уведомляет Страхователя.

9.2.1. В случае выявления факта предоставления Страхователем (Выгодоприобретателем) документов, недостаточных для принятия Страховщиком решения об осуществлении страховой выплаты, и/или ненадлежащим образом оформленных документов в соответствии с требованиями настоящих Правил и/или договора страхования, Страховщик:

9.2.1.1. принимает документы, при этом срок, установленный пп. «а», «г» п. 9.2 настоящего Приложения, для принятия решения по заявленному событию, не начинает течь (исчисляться) до предоставления последнего из необходимых документов и надлежащим образом оформленных документов;

9.2.1.2. уведомляет об этом Страхователя (Выгодоприобретателя) с указанием перечня недостающих и/или ненадлежащим образом оформленных документов.

Срок уведомления Страхователя (Выгодоприобретателя) - физического лица о выявлении факта предоставления Страхователем (Выгодоприобретателем) документов, недостаточных для принятия Страховщиком решения об осуществлении страховой выплаты, и/или ненадлежащим образом оформленных документов не должен превышать 15 (пятнадцати) рабочих дней.

9.3. В случае если получателем страховой выплаты не является лицо, обратившееся к Страховщику с заявлением на страховую выплату, Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан предоставить Страховщику документ, удостоверяющий личность получателя выплаты. В этом случае срок принятия решения (единый срок урегулирования требования о страховой выплате) начинает течь не ранее получения Страховщиком данного документа.

§10. Документы, необходимые для осуществления страховой выплаты

10.1. Размер страхового возмещения определяется Страховщиком по результатам изучения документов, представленных Страхователем в соответствии с условиями договора страхования и положениями настоящего Приложения и Правил страхования.

10.2. В случае наступления события, обладающего признаками страхового случая, Страхователем (Выгодоприобретателем) совместно с заявлением с подробным описанием обстоятельств события, обладающего признаками страхового, представляются:

10.2.1. договор страхования и заключенные к нему дополнительные соглашения;

10.2.2. водительское удостоверение Водителя ТС в момент наступления завленного события, либо, в случаях, предусмотренных законодательством РФ, временное удостоверение на право управления ТС (для лица, не являющегося гражданином РФ – международное водительское удостоверение и/или национальное водительское удостоверение, и его перевод на русский язык, заверенный в установленном порядке нотариусом на дату наступления страхового случая);
10.2.3. документы, подтверждающие уплату страховой премии (страхового взноса);
10.2.4. полные банковские реквизиты с указанием наименования банка, названия/номера дополнительного офиса, отделения (при наличии), БИК, ИНН банка, корреспондентского счета, расчетного счета, лицевого счета (при наличии), если страховое возмещение подлежит перечислению по безналичному расчету;
10.2.5. оригиналы регистрационных документов ТС, на которое установлены застрахованые шины и/или диски (ПТС/выписку из ЭПТС, свидетельство о регистрации ТС (за исключением случаев, когда ТС не поставлено на учет в установленные законодательством сроки));
10.2.6. договор купли-продажи, справку-счет и/или товарная накладная, подтверждающие факт приобретения застрахованных шин и дисков, установленных на ТС (при наличии у Страхователя), спецификация застрахованных шин и дисков, установленных на ТС; либо иные документы, подтверждающие интерес в сохранении застрахованного имущества;
10.2.7. оригиналы документов из соответствующих компетентных органов (ГАИ, МВД, МЧС и т.д.), подтверждающих факт наступления события. Представленные документы должны содержать сведения о месте, времени и обстоятельствах события; лице, управлявшем застрахованным ТС (если оно находилось в движении), лицах, виновных в причинении ущерба (если они установлены) с указанием адресов, паспортных данных и телефонов, данные о полисах обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств - участников ДТП или сведения об отсутствии таковых/постановление о привлечении к административной ответственности в связи с несоблюдением требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств, а также перечень повреждений, причиненных застрахованным шинам и дискам ТС;
10.2.8. по требованию Страховщика оригинал/копию заказ-наряда на шиномонтажные работы и ремонтные работы с указанием полной номенклатуры материалов и стоимости работ, а также оригиналы счетов и документов, подтверждающих факт оплаты;
10.2.9. по требованию Страховщика оргинал/копию заключения сервисного центра о непригодности шины и/или диска к ремонтным работам;
10.2.10. по требованию Страховщика оригиналы счетов за услуги специализированных организаций по эвакуации ТС, если такая эвакуация производилась, а также документы, подтверждающие факт оплаты оказанных услуг;
10.2.11. по требованию Страховщика оригиналы счетов за услуги специализированных организаций по выездному мобильному шиномонтажу, если такие работы производились, а также документы, подтверждающие факт оплаты оказанных данных услуг;
10.2.12. договор купли-продажи, справку-счет или товарную накладную, чек об оплате, подтверждающие факт приобретения новой(ых) шины/диска взмен застрахованной(ых) в связи с заявленным событием, имеющим признаки страхового случая;
10.2.13. если полная (фактическая или конструктивная) гибель или повреждение шин и/или дисков ТС вызваны событием подпадающим под риск «Пожар» (п. 3.3.1.2 настоящего Приложения):
- Акт о пожаре, составленный государственной пожарной службой, и/или другой документ, содержащий информацию о дате, времени, месте и причинах пожара, а также о поврежденном ТС, ДО.
- Оригинал либо копию постановления о возбуждении уголовного дела или постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по факту происшедшего пожара (взрыва), заверенную подписью должностного лица и печатью правоохранительного органа.
- Заключение пожарной экспертизы (если такая экспертиза производилась и копия ее заключения выдавалась на руки Страхователю).
- Документы (акты, заключения, справки) Госгортехнадзора или других государственных служб, уполномоченных осуществлять надзор за условиями эксплуатации газопроводных сетей, если причиной пожара явился взрыв газа.
- Справку из территориального органа МВД России с указанием всех полученных ТС повреждений, причин и обстоятельств их возникновения.

10.2.14. если полная (фактическая или конструктивная) гибель или повреждение шин и/или дисков ТС/ДО вызваны противоправными действиями третьих лиц и /или действиями животных (п.п. 3.3.1.3, 3.3.1.4 настоящего Приложения):

- заверенную надлежащим образом копию постановления о возбуждении уголовного дела в отношении виновных лиц или постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и/или талон - уведомление;
- документы органов МВД, подтверждающие факт происшедшего события и содержащие перечень повреждений, полученных застрахованным ТС в результате заявленного события, а также сведения о месте, времени и обстоятельствах события;
- протоколы, определения и/или постановления об административном правонарушении в отношении виновных лиц или об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении (если такие документы составлялись).

10.2.15. В случае наступления события, обладающего признаками страхового случая по риску «Хищение», Страхователем (Выгодоприобретателем), представляются:

- оригинал либо копию постановления о возбуждении уголовного дела по факту хищения шин и/или дисков ТС или по факту хищения ТС, на котором установлены застрахованные шины и/или диски, заверенную подписью должностного лица и печатью органа, производящего расследование;
- по требованию Страховщика талон – уведомление об обращении в территориальный орган ОВД (оригинал).

10.3. При подаче заявления Страхователем по событию, имеющему признаки страхового случая, Страховщиком может быть уточнен окончательный перечень документов, из числа указанных в п. 10.2 настоящего Приложения, необходимых для предоставления Страхователем и принятия решения Страховщиком по заявленному событию.

§11. Порядок определения размера убытка и осуществления страховой выплаты

11.1. Размер страхового возмещения определяется Страховщиком по результатам изучения документов, представленных Страхователем в соответствии с условиями договора страхования и положениями настоящиего Приложения и Правил страхования.

11.2. В случае причинения вреда застрахованному имуществу в результате страхового случая предусмотренного договором страхования, возмещению в пределах страховой суммы, установленной договором страхования, подлежат:

11.2.1. при повреждении шин и/или дисков - расходы по оплате ремонтных работ, к которым относятся, если иное не предусмотрено договором страхования или соглашением сторон, расходы по оплате запасных частей, расходных материалов, необходимых для выполнения ремонтных работ, и трудозатрат на выполнение ремонтных работ;

Стоимость запасных частей включается в величину страховой выплаты без учета износа, если иное не предусмотрено договором страхования.

11.2.2. при полной фактической или конструктивной гибели шин и/или дисков - расходы, связанные с приобретением новых шин и/или дисков взамен погибшим в результате страхового случая, на аналогичные застрахованным шины и/или диски, за вычетом износа, а также расходы по оплате стандартных работ по демонтажу и установке шин и/или дисков, если иное не предусмотрено договором страхования.

11.2.3. если это прямо предусмотрено договором страхования, расходы по оплате услуг специализированных организаций, связанных с эвакуацией с места страхового случая ТС, указанного в договоре страхования, в связи с повреждениями в результате страхового случая застрахованных шин и/или дисков ТС до места стоянки или места ремонта, если в результате произошедшего страхового случая с застрахованными шинами и дисками ТС не имеет возможности самостоятельно передвигаться, дополнительно покрываются при условии документального подтверждения понесенных расходов, один раз в течение срока страхования, если иное не предусмотрено договором страхования. Договором страхования могут устанавливаться лимиты выплаты в пределах которых Старховщик осуществляет страховое возмещение.

11.2.4. если это прямо предусмотрено договором страхования, документально подтвержденные понесенные расходы по оплате услуг специализированных организаций, связанных с выполнением работ по выездному мобильному шиномонтажу, в связи с повреждениями в результате страхового случая застрахованных шин и/или дисков, в результате чего ТС не имеет возможности самостоятельно передвигаться.

11.3. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) получил возмещение убытков от третьих лиц, то Страховщик оплачивает разницу между суммой, подлежащей оплате по условиям

договора страхования, и суммой, полученной от третьих лиц.
11.4. В случаях когда Страхователь (Выгодоприобретатель) получил возмещение убытков от третьих лиц после выплаты страхового возмещения, Страхователь обязан известить об этом Страховщика и осуществить возврат излишне уплаченной частни страхового возмещения.

§12. Двойное страхование

12.3. Страхователь обязан в момент заключения, а также в течение срока действия договора страхования письменно сообщить Страховщику обо всех заключенных или заключаемых договорах страхования в отношении застрахованных шин и/или дисков, установленных на ТС с другими страховщиками с указанием рисков, страховых сумм, номеров договоров страхования и сроков их действия. При этом в заявлении на страхование/договоре страхования делается ссылка на уже заключенные договоры страхования.
12.4. В случае заключения договоров страхования в отношении застрахованных шин и/или дисков, установленных на ТС от одних и тех же рисков с несколькими страховщиками на страховую сумму, превышающую в общей сложности страховую стоимость застрахованных шин и/или дисков, установленных на ТС, страховая выплата осуществляется в размере, пропорциональном отношению страховой суммы по заключенному им договору, к общей страховой сумме по всем заключенным договорам страхования указанного ТС (ст. 951 ГК РФ).